四分律拾毗尼義鈔

卷中

白話語譯・對照本

【四分律拾毗尼義鈔卷中之一】

終南山沙門釋道宣撰

終南山沙門釋道宣撰寫。

十三僧殘

十三僧殘

將講僧殘略存七門

在講解十三僧殘之前，先大略列出七個門類來說明。

第一配其三毒成業之相者媒嫁二房此是遮惡自餘十戒體是不善名為性惡此中初有七戒因三事起貪染心成次有二戒因瞋心起瞋嫉心成次有二戒因三事起癡慢心成次有二戒因瞋癡起瞋癡心成祇律云有罪從欲生弄身摩觸一切染心語媒嫁是名從欲生有罪瞋恚生無根謗毀呰驅出打搏等是名從瞋恚生有罪從愚癡生邪見邊見等有罪非三毒生謂阿羅漢犯罪。

第一門、依配貪、瞋、癡三毒以辨明造業的行相：作媒與造房（包括自作大房與為他作大房）這兩條戒屬於「遮惡」（佛陀因事制止之惡），其餘十條戒的本體本來就是不善，稱為「性惡」。在性惡戒中，最初的七條戒是因為貪染心生起而造作完成；接著有兩條戒是因為瞋恨嫉妒心生起而造作完成；再接下來兩條戒是因為愚癡傲慢心生起而造作完成；最後兩條戒是因為瞋恨與愚癡心生起而造作完成。《僧祇律》說：有的罪過從貪欲生起，例如弄身遺精、摩觸女人、一切染污心的粗惡語以及作媒，這些稱為從貪欲生起；有的罪過從瞋恚生起，例如無根毀謗、以片面相毀謗、因瞋恚驅逐出僧團、毆打等，這些稱為從瞋恚生起；有的罪過從愚癡生起，例如邪見、邊見等；還有的罪過並非從三毒生起，那是阿羅漢在無知狀態下所犯的輕微失誤。

第二配身口二業成犯之義者身者漏失摩觸及以二房身業犯漏失摩觸唯身心成非口房亦有教人口業犯義也自餘九戒口業犯亦有身業助成之意地是通故須別配僧祇律云有罪非身口從心生應當問何心取他物殺人觸女人斷艸掘地是名取心不取事有罪取事不取心不應問以何心婬欲酒與女人宿未受具人過三夜若犯者當如法治。

第二門、依配身業、口業二業以辨明構成犯罪的意義：屬於身業造犯的有弄身漏失、摩觸女人以及自作、為他作二房。其中漏失與摩觸這兩條戒純粹由身業與心念構成，並非口業；二房戒也存在教唆他人去做的情況，所以也含有口業造犯的意思。其餘九條戒主要是口業造犯，但也需要身業來協助完成。由於心意是通貫一切行為的根本，所以必須分別加以配屬。《僧祇律》說：有的罪過不屬於身口，而是直接從內心生起，應當審問是基於何種心念而拿取他人物品、殺人、觸摸女人、割斷青草、挖掘土地，這叫做「取心不取事」（重在內心動機而非純看外在行為）；有的罪過「取事不取心」，不必過問心存何種動機，只要犯了淫欲、飲酒、與女人同宿、與未受具足戒的人同宿超過三晚，只要在外在事實上有犯，就應當依法處治。

第三教遣自作同不同相者先明自作教人位分有三有五戒自作成重教人一向輕者謂二麤語媒嫁二房教人作此五事於身無潤不同犯若二麤語能所互有染心能所互輕重能所俱有染心能所同犯媒嫁能所有潤利益亦如是二房亦有共作義亦得有同犯次有二戒自作教人一向同犯勿問為己不為己以損境暢思不殊計義應然然善見云慈地得殘尼得吉羅義云若教他言汝持我三根謗彼人所教輕何者若僧撿校不問所教又六戒自作正犯重教人一向輕謂漏失摩觸自作成重教人偷蘭以無潤己故下四諫戒若僧未諫教勿捨輕吉未有僧命可違故若僧已諫教勿捨蘭有眾法可違故問上教人漏失等若作教者蘭未作教吉今教他未成已得蘭者解云彼教人者但自壞損他以無僧命眾法此事違過義是小故故待事成教者偷蘭今教人者自壞損他復違僧命眾法故不待成重問若調達違白未竟教言勿捨受教之人但犯吉羅何有能教犯重所教犯輕者答調達正是所諫之人有諫法可違結罪分齊為白竟果果既是蘭故白未竟因犯小罪若教遣者初九自作遣人俱犯正罪餘四無遣人為己令得罪也若論沙彌時方便任運有犯不者二麤語媒嫁二房及以二謗如是七戒沙彌作方便遣人為己進受具竟前所遣人事成任運三性心中犯七僧殘餘無遣人同犯義故無任運犯。

第三門、辨明教唆他人與自己親作的同犯與不同犯之行相：先說明自己親作與教唆他人的情況，層次可分為三種。第一種是，有五條戒自己親作構成重罪，教唆他人則一律是輕罪，這指的是兩條粗語戒、作媒戒以及兩條造房戒；教唆他人做這五件事，對於教唆者自身的身體並沒有直接的淫欲潤澤感，所以與親作的罪名不同。但如果兩條粗語戒中，能教者與受教者互有染污心，則隨其心念而互有輕重；若雙方都懷有染污心，則能教與受教同犯重罪。作媒戒中若雙方都得到利益或滿足，也是同樣的道理；造房戒也有共同協作的情形，因此也可以同犯重罪。第二種是，有兩條戒自己親作與教唆他人一律同犯重罪，不問是為了自己還是為了別人，因為損害對境、暢快發洩惡意的心態沒有差別，按道理應當如此；然而《善見論》說慈地比丘犯僧殘，其妹比丘尼只得惡作罪（吉羅），這是說如果教唆他人講「你拿我這三根去毀謗那人」，被教唆的人罪較輕，因為僧團檢驗審核時並不會直接問責被教唆的人。第三種是，有六條戒自己親作構成根本重罪，教唆他人一律為輕罪，這指的是漏失戒與摩觸戒，自己做構成重罪，教唆他人做則教者只得偷蘭遮罪，因為這對自身沒有淫欲滋潤的緣故。至於後面的四條諫戒，如果僧團還沒有舉行白羯磨諫阻，教唆當事人不要捨棄惡行的人只犯輕微的惡作罪，因為當時還沒有僧團的法令可以違背；如果僧團已經舉行白羯磨諫阻，教唆當事人不要捨棄的人則犯偷蘭遮罪，因為此時已經有僧眾的法制可以違抗了。有人問：上面教唆他人弄身漏失等情況，如果事情做成了教唆者才得偷蘭遮，未做成只得惡作；現在教唆他人違抗僧諫，事情還沒最後定案教唆者為何就已經得偷蘭遮？解答是：教唆漏失等只是自己敗壞並損害對方，由於並沒有違背僧團法令與大眾儀軌，這種違犯的過失意義相對較小，所以必須等待事實完成，教唆者才結偷蘭遮罪；現在教唆他人違抗僧諫，既敗壞損害對方，又同時違背了僧團的法令與大眾儀軌，所以不須等待惡事究竟成立就直接結重罪。又問：如果調達（提婆達多）在第一白羯磨尚未結束時，旁人教他說「你不要放棄」，受教的人只犯惡作罪，怎麼會出現能教唆的人犯重罪，而受教唆的人反而犯輕罪呢？回答是：調達正是僧團所正式諫止的人，有直接的諫法可以違背，結罪的界限是以三白羯磨結束為果；果報既然是偷蘭遮，所以在羯磨未完成的因位階段只犯輕罪。如果是遣使教唆他人去作的情況：前面的九

條戒中，自己做與派遣他人去做，都犯根本罪；其餘四條諫戒則沒有派遣他人替自己違諫而讓自己得罪的道理。如果談到在沙彌時期預作方便教唆他人，受戒之後隨時間進程會自然構成犯罪嗎？答：粗語、作媒、二房以及二種誹謗，這七條戒如果沙彌預先造作方便派遣他人替自己辦理，等到自己受完具足戒之後，先前所派遣的人才把事情辦成，那麼在受戒者處於善、惡、無記的三性心中，都會自然任運犯下七條僧殘罪；其餘的戒沒有派遣他人同犯之義，所以不會自然任運犯戒。

第四配初篇種類之別者如婆沙論云十三中初五戒三十中取衣浣衣染羊毛三九十中女人說法同宿女坐強坐露坐教尼下十合有十五悔過中後戒眾學中高瞻視等此是婬類二房畜寶貿寶販賣乞縷奪衣迴僧物藏衣鉢不問主賊期行四悔中第三戒眾學中飯覆羹艸淨水此是盜類十三中汙家三十中憍奢耶九十中用飲蟲水搏打他殺生等四悔中初戒眾學中大摶飯淨艸水此是殺類十三中二謗二破戾語三十中有一二居士王臣遣使九十中初戒悔過中第二戒眾學中一切說法戒等是妄語戒種類。

第四門、依配第一篇波羅夷同類罪相之差別：正如《薩婆多論》所說，十三僧殘戒中最初的五條戒，屬於三十捨墮中取非親里尼衣、洗衣、染羊毛等三戒，以及九十波逸提中為女人說法、與女人同宿、與女人同坐、強坐、露天坐、教誡比丘尼等十條戒，共有十五條戒；又屬於悔過法中的最後一戒，以及眾學戒中的高視遠盼等，這些全部都屬於「淫欲」的同類罪。僧殘中的二房戒，屬於三十捨墮中的蓄積過量寶物、貿易珍寶、販賣、求乞繼縷、奪衣、回轉僧物，以及九十戒中藏匿衣缽、不問主人自取、與盜賊同行，還有四悔過法中的第三戒，以及眾學戒中以飯覆羹、草覆淨水等，這些都屬於「盜竊」的同類罪。僧殘中的汙家戒，屬於三十捨墮中的憍奢耶衣戒，九十戒中飲用含蟲水、毆打他人、殺害生類等，還有四悔過法中的第一戒，眾學戒中大團食、以淨草淨水等，這些都屬於「殺生」的同類罪。僧殘中的二謗戒、二破僧戒、惡性戾語戒，屬於三十捨墮中的一兩條戒，如居士、王臣遣使送衣物，以及九十戒中的第一戒妄語戒、悔過法中的第二戒、眾學戒中一切說法等戒，這些全都屬於「妄語」戒的同類罪。

第五持犯方軌者唯有二房具二持犯餘戒止便成持作即是犯二房二持者止不作房名止持從僧乞法名作持言二犯者止不乞法名止犯作造房邊名作犯此罪體一而名有異止持作持名體各別此中但解作持九句上品唯一識法識犯隨僧乞造故名作持識犯無愚不犯二罪名為上品中品四句得法無罪名為作持各帶愚癡不及上品故制為中品四句者一識法疑犯二識法不識犯三疑法識犯四不識法識犯下品亦四句唯癡多為別制以為下品四句者一疑法疑犯二疑法不識犯三不識法疑犯四不識法不識犯廣如大疏。

第五門、持戒與犯戒的規則（持犯方軌）：唯獨二房戒同時具備「止持、作持、止犯、作犯」這四種軌範，其餘各戒只要停止不做就是「持」，一有所造作就是「犯」。二房戒的「二持」是指：停止建造不合規定的房舍稱為「止持」；向僧團乞求劃定地基的作法稱為「作持」。所謂「二犯」是指：停止而不向僧團乞求作法稱為「止犯」；在造作建造房舍的行為上違規稱為「作犯」。此處罪的本體雖是一件事，但名稱有別；止持與作持的名目和實體也是各不相同的。這裡只解釋作持的九句分別：上品只有一句，即明識戒法、明識犯相，隨順僧團如法乞求建造，

所以稱為作持，因為明識法與犯而沒有愚癡，不犯二種罪，稱為上品。中品有四句，雖然獲得了如法的作法而沒有罪過，名為作持，但因為各自帶有愚癡之心，比不上上品，所以制定為中品；四句分別是：一、明識戒法而對犯相有懷疑，二、明識戒法而不識犯相，三、對戒法有懷疑而明識犯相，四、不識戒法而明識犯相。下品也有四句，純粹是因為愚癡極多而特別制定為下品；四句分別是：一、對戒法有疑且對犯相有疑，二、對戒法有疑且不識犯相，三、不識戒法且對犯相有疑，四、不識戒法且不識犯相。詳細情況如同《大疏》所說。

第六僧尼犯異者有六戒輕重不同漏失一戒大僧重尼犯輕何者如婆論云女人要在屏處多緣多力苦乃盈流故輕男子隨事能出故重摩捉一戒尼重僧輕何者尼惑厚重更受摩捉必為前境所陵成大過故方便之內制與重名男子必無陵壞不須深防限分中制故輕二麤語大僧重尼輕僧為之義數故重女人志劣麤語稀故輕二房僧重尼輕何者僧得孤遊獨宿二房得殘尼即不爾媒嫁二謗已下七戒僧尼同犯義即可思。

第六門、僧尼二眾犯相的差異：共有六條戒在罪過輕重上有所不同。漏失戒這一條，大僧犯則重，比丘尼犯則輕。為什麼呢？正如《薩婆多論》所說，女人必須在隱蔽處、憑藉多種助緣和大力氣，苦惱折磨才會流洩，所以判輕；男子則隨順因緣就能排洩，所以判重。摩觸戒這一條，比丘尼犯則重，比丘犯則輕。為什麼呢？因為女人煩惱惑障深重，如果再接受摩觸，必定會被對方境緣所凌辱侵害而釀成大過，所以在方便位中就給予重罪之名；男子絕對沒有被人凌虐毀壞的危險，不需要過度深防，只在界限範圍內制約，所以判輕。兩條粗語戒，大僧犯則重，比丘尼犯則輕；因為比丘常常容易這樣做，所以判重，女人志氣怯弱，粗語情況較稀少，所以判輕。二房戒，比丘犯則重，比丘尼犯則輕；因為比丘可以孤身雲遊、獨宿一處，造二房違規得僧殘，比丘尼則不允許如此。從媒嫁、二謗以下的七條戒，僧尼二眾同犯同罰，其義理可以仔細思索明白。

十三僧殘

將講僧殘略存七門：

第一配其三毒成業之相者：媒嫁二房此是遮惡，自餘十戒體是不善名為性惡。此中初有七戒因三事起貪染心成；次有二戒因瞋心起瞋嫉心成；次有二戒因三事起癡慢心成；次有二戒因瞋癡起瞋癡心成。祇律云：有罪從欲生，弄身、摩觸、一切染心語、媒嫁，是名從欲生；有罪瞋恚生，無根謗、毀呰、驅出、打搏等，是名從瞋恚生；有罪從愚癡生，邪見、邊見等；有罪非三毒生，謂阿羅漢犯罪。

第二配身口二業成犯之義者：身者，漏失、摩觸及以二房身業犯。漏失、摩觸唯身心成非口，房亦有教人口業犯義也。自餘九戒口業犯，亦有身業助成之意，地是通故須別配。僧祇律云：有罪非身口從心生，應當問何心取他物、殺人、觸女人、斷艸、掘地，是名取心不取事；有罪取事不取心，不應問以何心婬欲、酒、與女人宿、未受具人過三夜，若犯者當如法治。

第三教遣自作同不同相者：先明自作教人位分有三：

有五戒自作成重教人一向輕者，謂二麤語、媒嫁、二房。教人作此五事於身無潤不同犯，若二麤語能所互有染心能所互輕重，能所俱有染心能所同犯；媒嫁能所有潤利益亦如是；二房亦有共作義亦得有同犯。

次有二戒自作教人一向同犯，勿問為己不為己，以損境暢思不殊計義應然。然善見云慈地得殘尼得吉羅，義云若教他言汝持我三根謗彼人，所教輕。何者？若僧撿校不問所教。

又六戒自作正犯重教人一向輕，謂漏失、摩觸自作成重教人偷蘭，以無潤己故。下四諫戒若僧未諫教勿捨輕吉，未有僧命可違故；若僧已諫教勿捨蘭，有眾法可違故。

問：上教人漏失等若作教者蘭未作教吉，今教他未成已得蘭者？

解云：彼教人者但自壞損他，以無僧命眾法此事違過義是小故，故待事成教者偷蘭；今教人者自壞損他復違僧命眾法，故不待成重。

問：若調達違白未竟教言勿捨，受教之人但犯吉羅，何有能教犯重所教犯輕者？

答：調達正是所諫之人有諫法可違，結罪分齊為白竟果，果既是蘭故白未竟因犯小罪。若教遣者初九自作遣人俱犯正罪，餘四無遣人為己令得罪也。

若論沙彌時方便任運有犯不者：二麤語、媒嫁、二房及以二謗，如是七戒沙彌作方便遣人為己，進受具竟前所遣人事成，任運三性心中犯七僧殘；餘無遣人同犯義，故無任運犯。

第四配初篇種類之別者：如婆沙論云：十三中初五戒、三十中取衣浣衣染羊毛三、九十中女人說法同宿女坐強坐露坐教尼下十合有十五、悔過中後戒、眾學中高瞻視等，此是婬類。二房、畜寶貿寶販賣乞縷奪衣迴僧物藏衣鉢不問主賊期行、四悔中第三戒、眾學中飯覆羹艸淨水，此是盜類。十三中汙家、三十中憍奢耶、九十中用飲蟲水搏打他殺生等、四悔中初戒、眾學中大摶飯淨艸水，此是殺類。十三中二謗二破戾語、三十中有一二居士王臣遣使、九十中初戒、悔過中第二戒、眾學中一切說法戒等，是妄語戒種類。

第五持犯方軌者：唯有二房具二持犯，餘戒止便成持作即是犯。二房二持者：止不作房名止持，從僧乞法名作持；言二犯者：止不乞法名止犯，作造房邊名作犯。此罪體一而名有異，止持作持名體各別。此中但解作持九句：上品唯一，識法識犯隨僧乞造故名作持，識犯無愚不犯二罪名為上品；中品四句，得法無罪名為作持，各帶愚癡不及上品故制為中品四句者：一識法疑犯、二識法不識犯、三疑法識犯、四不識法識犯；下品亦四句，唯癡多為別制以為下品四句者：一疑法疑犯、二疑法不識犯、三不識法疑犯、四不識法不識犯。廣如大疏。

第六僧尼犯異者：有六戒輕重不同：漏失一戒大僧重尼犯輕，何者？如婆論云女人要在屏處多緣多力苦乃盈流故輕，男子隨事能出故重；摩捉一戒尼重僧輕，何者？尼惑厚重更受摩捉必為前境所陵成大過故方便之內制與重名，男子必無陵壞不須深防限分中制故輕；二麤語大僧重尼輕，僧為之義數故重，女人志劣麤語稀故輕；二房僧重尼輕，何者？僧得孤遊獨宿二房得殘，尼即不爾；媒嫁、二謗已下七戒僧尼同犯，義即可思。

第七隨難略解者。

問：善見云夢通三性既有善惡應招果報，何故四分漏失戒中夢不犯耶？

答：就總報故言不犯，若望別報罪通善惡，五分律云得五吉羅此之謂也。

問：如九十中制坐雖同而對道俗分戒，摩捉何合？

隱師云：結罪便故合制對比丘通道俗二女俱殘，論尼二男俱夷故隨便合；坐中僧對二女俱提理應得合，但結尼時道俗輕重不同故須離分。

問：若爾尼離五衣俱提如比丘對二女坐提，僧三重二輕如尼對二男坐輕重不同不應得合？

答：若就三五結罪不便義亦應離，俱莫不皆對受法以辨離，是故須合；屏露二女直事譏故隨義別結，故不同衣有對法義故。

問：若觸中結罪便故合者，如下行戒二女俱提尼共二男俱吉，此亦是便何故不合？

答：結罪義便亦應合，但就開緣不同，與尼同行有疑恐怖佛開以力將援彼難，俗人即無，所以不合。

問：摩觸鄰近重境獨得究竟殘不名方便殘，盜四錢亦鄰近重境得名方便蘭不得究竟名者？

答：盜人五錢要假四成五，是以少一結方便增一結究竟；行大婬欲不假摩觸，是以婆多云或有犯婬非身相觸如己身二處者是也。首解：盜有相續成重義作方便名，觸無成重義故作究竟。如律云再盜不滿五，佛言以相續心前後滿五夷。

問：房同依位得戒，四制不行聖不制犯戒，後四開有違何禁輕重者？

答：四制少欲依成上品，若使不行便當中下，是故戒制不行聖不制犯；四開非勝稱彼自分，然今自分不行是故輕重別制。但房是疎緣義不要急營，過即多有於五種是故制殘；餘三依者資身正要事不可闕，情過輕微唯制於提。

問：初後皆房何故不合？

答：房相雖同而主有無及以量異，作法是難故須離也。

問：若爾前房二戒既別何故不分？

答：就得罪別邊應分，然過量不處分皆由作房生緣同故合，又欲顯作一口房具得四罪欲使行者懼而不為所以不分，又顯處分不處分俱有過量罪故不分之。此中前房過量後房不處分，而初文不次者此是結集者意，如似殺人戒中已言殺生提，此經家乘勢而結，非謂此提是迦留陀前；若不爾者迦留殺畜即是第二，不應訶言最初犯戒。

問：妨難處法得成不？

昔解成。問：若爾律云不應與處分？答：本不防妨難所防不同，雖有妨難但隨僧乞免專任之過，故四分云有難有妨不過量僧處分二吉羅，故知成也。

首解不成。以作羯磨要須事如稱法故，四分云妨難互無不應與處分，而言二吉者是處分先成妨難後起，以法先成不壞無殘，妨難後生不應作而故作犯二吉。

問：若妨難處處分不成者，如受戒中難重障戒此即義齊百遮同此何成受戒？

答：非根本故可得避此餘處作房，受是自身不可避之於餘處受，所以不爾。

問：若妨難生法猶有者，人病衣重與羯磨離病差法存不？

答：要期離故差即法滅，如受戒後難生不失前戒，命終及捨過期即失。

問：若爾那狂病止須解者？

答：此元得不由心本無期限，是故病差法存須解。

問：處分羯磨防妨難不？

答：不防。

問：若爾說淨應不防長？

答：若有防難本不聽處分，要待無妨即聽，是故處分不防妨難；說淨是懸防過限所以防長。以是義故，已處分竟得有妨難生，若已說淨必無長過起。

問：處分法為與人相應為與處相應？

答：與處相應。故多論云：處分處得作房，餘處不得。

問：既與處相應，餘人就此處作房得不？

答：不得。

問：若爾結界亦與處相應，餘人亦應不得就此處作一切羯磨？

答：結界時不稱人名法無局故，此僧結竟餘僧得作；處分不爾。

問：若初處分依限，乃至作時過而未知，於過限之處得不處分罪不？

答：此非全不處分，但可小犯而不得殘。又解得殘，雖本處分之內不作反在外作故。然四分云處分過量得一殘，故知此解非也。

問：沙彌乞處分已至大僧竟方得作房，云何？

解云：更不須乞。位雖不同委僧已訖，人復不異故。又解人雖不異具不具別，故更乞之。

問：為互過結罪為俱過結罪？

答：善見云：長中減一搩手廣中過一搩手、廣中減一搩手長中過一搩手，皆犯殘。互過尚犯，何況長廣俱過。

問：無根謗人望僧虛解，犯妄語提不？

答：善見云不犯也，以謗一向假虛成，此就專語謗而說；若兼誑僧意者，望前人得殘，望僧得提。

問：僧尼互隨吉，何故謗同大僧打同沙彌耶？

答：打即就位，謗就具修；若依餘律，打謗相似。

問：若言比丘要須是淨緣起淨故一向入獄，何故律云彼人不清淨者？

答：犯下四篇故言不淨。又解云不淨者亦成謗，眾法俱取見聞中淨得作法事，今故違見淨橫說言犯，自惱惱他不問淨穢皆成謗罪。又解打破戒比丘犯提者總就位論，謗取治罰故簡淨濁爾。

問：若前所謗實不淨，能謗心中謂是淨，向他道不淨得究竟殘者；我前境是非人心中作人想殺，亦應得究竟夷？若所殺實非人我所謗實不淨，心中作淨解心中作人解，若淨想說不淨即便得僧殘，亦應人想殺非人同得波羅夷？若言謗他是惡望心結罪者，亦可發意殺人最惡，不啻望心結其罪，但當作意謗不欲斷命，此之惡心輕而故就心結，我發大惡心斷人命，何為不就心結？又後實淨作不淨想向他道不淨此無僧殘罪，實人作杌木想殺此亦無波羅夷，又殺亦心境違此謗亦心境違，何得一究竟一不究竟？

答：謗就心虛為義，殺就心境俱實便犯。如四分云沓婆自言清淨，慈地自言引謗。

問：佛是一切智人善知淨穢，何故不發言證沓婆是淨慈地是犯，而取自言？

答：論言有二義：一佛若證一是一非，生人毀謗謂佛有愛憎故；二若證沓婆是犯現在不犯故，若不言犯過業果就故，所以須自言治罰。

云何名根？答：見聞是根，能生舉罪語故。

問：若爾無見聞能生謗語何不名根？若謗即就瞋心說根，我舉亦就心說根？

解云：實亦應通。近皆由心，遠根有別。然彼由有見聞然後生舉心，是故見聞作根；此是無事橫加，要須發有瞋心後起於謗，此即有者為根。

問：若爾我亦無根是有後起謗心，亦應先有者為根？

答：此不必因無根故起謗心，彼即因見故起舉心。

若爾自有無根不起謗故，無根不得為謗根；如自有見而不舉罪，亦可有見非舉根？

解云：有根佛制舉，無根不制謗，故不相成例。

問：三根中何故唯表見聞不存觸知？

答：觸者即唯合不得嘗彼犯故；知者即是見聞後知，故落見聞中。觸後知無，準上取解。若直言我意知不從見聞知，不成證故。

問：若爾見聞後有順見聞心，順彼即是知，何故無順知？

答：此不自知要由見聞故知前犯是外境，要由見聞故若無見聞即不知犯。

問：若爾小妄語中何得有知？

答：小妄中未必要取外境故須立知，是故謗境非是別名法塵故不名為知。準了論疏說疑通五塵，五塵之中不分明了名曰疑根，思之可知。又解從聞生疑各有四事，但於見生疑中唯有婬殺二事以相顯故，盜無疑根，見根唯三不得言見妄語故。

問：若爾九十小謗中見麤惡語者？

答：此亦當時眼見聞說故爾。

問：但有從見聞後生疑，而不從見疑後生聞，復不從聞疑後生見？

答：雖同見聞後生疑，有生不生疑者：若見聞根實者即不生疑，若不了者得生疑心。然聞本對於聲，見疑非是聲，以見對於色疑者唯是心，竝非耳所聞，故不得從見疑後生聞；又見對於色，聞疑非是色，以聞對於聲疑者唯內心，竝非眼所矚，故不得從聞疑後生見。

問：若不得從聞後生見者，何故律中言若從彼聞是謂見根？

答：此見從聞說見根，非從聞生見根。說者本有生者後起，又聞中通五塵故從聞得說五。又不得從見後說聞者，見是局不通，又五塵與聞不竝生，義如前說。

問：何以謗初二得罪不同，覆說初二同結一提？

答：凡論謗者罰有輕重，初篇枉滅第二是輕故結不同；覆二同提者，重屏覆稀輕露覆數，稀須輕制數須重制故同一科。又解初二雖殊護心義一，壞眾不異故同一提；說二同提者，以重稀輕數同壞外護，俗人不練輕重譏齊故同一提。

問：謗覆說下三罪何故俱結吉者？

答：罪雖階降，罰微故吉。

問：謗得三覆說得二，毀諫等同結一提者？

解云：謗就治罰，覆說壞眾，損有輕重故二三不同；毀疑諫等汎惱義齊，不專對犯。逆及十三難謗其淨人皆得僧殘及毀得根本提，然於難中無覆說過，非比丘故。

問：滅諍文云覆他過重自覆過輕，覆他有本自覆無本，故提吉不同；自說義稀輕說他數重，故提吉不同。然律亦云自謗無犯自說得吉者何？

答：謗對僧故不犯，說對僧俗未具招譏故致得吉。

問：十三中初九無諫後四須諫者何？

答：初九條然是非更無有濫及以倚傍，至顯都不須諫；後四皆有倚濫，理行二教是非交雜真偽難分，迷墜惡故事是可愍故須僧諫。

問：破僧違諫所以二戒，餘者即單？

答：破僧事大要假主伴相助，以諫主不捨立初戒，當諫主時四伴影助僧即設諫，若不捨者立第二戒；餘二一人獨辨不假主伴，故無二戒。

問：違諫得殘，利吒違諫應得殘耶？

答：一解今四戒皆倚傍行教，言說相濫朋黨相助，事成破僧，前二壞法輪後二壞羯磨。又前二所諫事重諫心亦重故得僧殘；後二事雖非重皆犯多罪，汙家惡性容犯下聚根本之罪，又非理謗僧恃己陵物皆過積集，僧三諫不

捨亦結重罪。其利吒說欲不障於理教有違僧法無濫，又復口說未犯根本，所為事微三諫不捨故結提罪。

問：若爾調達是主犯逆可重，四伴犯輕何故不捨違諫同殘？又尼立主伴相影響，但作方便畢竟不成，何故違諫亦得僧殘？又違一人諫來驗，所諫之事通於七聚，違諫之罪同結一提，故知不就諫事輕重？

一解：就心虛實，此之四戒所諫之人可了知所作事虛僧諫實，是故違情過重不捨得殘；其說欲不障情迷執實，謂己見者是僧諫為非，無心違眾情過輕微，但得逸提。何以得知？如破僧中以五法為非，初句心虛重第四心實輕，又違一人諫來驗心實得吉虛即得提，況僧諫之中寧不心虛罪重實即得輕？等同虛實但違僧命重別人不爾，故有輕重。

一解：不可言心虛實得罪輕重。若爾應言利吒心虛得僧殘，如婆論云利吒是外道弟子聰明利根遣入佛法學得倒說，此即心虛應得僧殘；破僧第四句心實應提，應心虛殺畜得夷心實殺人得提。若得將殘比提，我亦以波羅夷擬提；若言人畜不竝者，我亦逆與說欲不同，不復上言情迷執實。

首解：心虛實前後理乖，今存初解隨事輕重結罪不同。如殺盜媒謗乃至眾學，竝望違教處齊罪應一例，以事昇降得罪階差。又破僧四句雖有虛實違諫同殘，將知就事不論虛實。

婆論問：經中說但自觀身行諦視善不善，戒本中云何展轉相教等何以相違？

答：佛因時制戒言乖趣合不相違背，但以前人心有愛憎鈍根無知少聞少見無利發言，如是等人故言但自觀身行；若為慈心有益者利根發言有益廣聞，若為利他聞法如是等人故言共語相諫。

問：律云不得強逼令懺，然復言強與者？

答：此望前別人治取行淨故須強與；而不得逼者，彼取眾法當時心事，恐癡說戒，說戒已過然後須問。廣如八卷。

第七門、隨順難點略加解釋：

問：《善見論》說夢境通於善、惡、無記三性，既然有善惡，就應當招感果報，為什麼《四分律》的漏失戒中規定做夢排精不算犯戒呢？

答：那是就總體的輪迴引報而言說不犯，如果對照個別的滿業果報，其罪過依然通於善惡；《五分律》說得五種惡作罪，就是指這個意思。

問：就像九十戒中，規定同坐的處罰雖然相同，卻要對出家與在家分立不同戒條；摩觸戒為什麼把兩者合併？

隱師說：因為結罪方便，所以合併制定。比丘通對出家、在家二種女人摩觸都犯僧殘；若論比丘尼，觸碰出家、在家二種男子都犯波羅夷，因此隨其方便而合併。在坐戒中，比丘對二種女人同坐都結波逸提，按理也可以合併；但結比丘尼戒時，對待道人與俗人輕重不同，所以必須分開。

問：如果是這樣，比丘尼離開五衣都結波逸提，如同比丘對二女同坐犯提；比丘尼對出家男同坐犯三重罪、對在家男犯二輕罪，如同比丘尼對二男同坐輕重不同，照理就不應該合併？

答：如果單就三罪、五罪來說，結罪確實不便，義理上也應當分開；但兩者無非都是針對受持戒法來辨明離衣之過，因此必須合併。至於在屏處或露處與二女同坐，純粹是因為招惹外人譏嫌的事相，所以隨其義理分別結罪，因此與衣戒有對法之義並不相同。

問：如果摩觸戒中是因為結罪方便而合併，那就像後面的同行戒，比丘與二女同行都犯波逸提，比丘尼與二男同行都犯惡作，這結罪也是方便的，為什麼不合併？

答：結罪的義理雖然方便，也本應合併；但由於開許豁免的因緣不同，比丘與比丘尼同行如果遇到可疑恐怖之處，佛陀開許憑藉男子力量護送度過危難，而俗人就沒有這種開緣，所以不能合併。

問：摩觸戒臨近於波羅夷重罪之境，為什麼單獨算作究竟的僧殘罪，而不叫做波羅夷的方便罪？盜取四錢也是臨近於重罪之境，為什麼被稱為方便偷蘭遮，而得不到究竟罪之名？

答：偷盜他人五錢，必須借助偷足四錢才能湊成五錢，所以少一錢結方便，增加一錢結究竟；行大淫欲不需要假借摩觸為前行，正如《婆多論》說：有時犯淫欲罪而身體並沒有互相觸摸，例如觸摸自己身體的二處便是如此。智首律師解釋說：偷盜具有相續累積而構成重罪的性質，所以前期行為稱為方便；觸摸沒有累積成重罪的性質，行為本身就是究竟，正如律中所說，再次偷盜不滿五錢，佛陀說若以相續偷盜之心，前後加起來滿五錢即成波羅夷。

問：造房戒與四依止同屬於得戒時的地位，為什麼四依止不行聖人並不制定犯戒，戒後開許的四法若有違犯，其禁制輕重又是如何？

答：四依止是少欲知足之法，依此修持能成就上品行位；如果不行持，便只屬於中下品，所以戒律規定不行持者聖人並不判為犯戒。後開許的四法並非殊勝之法，只是稱合個人的本分；然而現在自己的本分沒有做好，所以才按情節輕重分別制定罪名。但造房是疏遠的外緣，在義理上並非緊急必要，營造產生的過失很多，涉及五種過失，所以制定為僧殘；其餘三種依止法是滋養身體的真正必要之物，事情不可或缺，心念過失輕微，所以只制定為波逸提。

問：自作房與為他作房都是造房，為什麼不合併為一條戒？

答：造房的相狀雖然相同，但主人之有無以及房舍尺寸規定不同，而且向僧團作法乞地的程序也很繁難，所以必須分開。

問：如果是這樣，前面自造房戒中的過量與不請僧處分既然有別，為什麼不分作兩條？

答：若純粹就結罪不同來說本應分開；然而過量建造與不請僧處分，都是由於造房這一件事而生起的，因緣相同所以合併。又想表明建造一間房子會同時招感四種罪過，為了讓修行者心生恐懼而不敢違犯，所以不分開。同時也為了表明請僧處分與不請僧處分都存在過量的罪過，所以不予分開。在這裡，前面談的是過量，後面談的是不請僧處分，而開頭的經文順序沒有依照這個次序，這是結集經典者的用意；正如殺人戒中已經說了殺生犯波逸提，這是經師乘著語勢而結集，並不是說這個波逸提是在迦留陀夷殺畜生之前制定的；如果不是這樣的話，迦留陀夷殺害畜生就是第二個犯例了，佛陀就不應該呵斥他是「最初犯戒者」。

問：在有妨害、有難處的地方，乞地的作法能否成就？

古代的大德解釋說可以成就。

問：如果是這樣，律中為何說「不應當給予劃定處分」？

答：作法本來不是用來防止妨害與災難的，作法所防範的目的不同；雖然地基有妨難，但只要隨順向僧團乞求，就能免除專斷自用的過失，所以《四分律》說：有難有妨而不過量，僧團作法處分，犯兩個惡作罪。因此知道作法是成就的。智首律師解釋說不能成就，因為舉行羯磨作法必須在事實上如法如律才行；所以《四分律》說，妨與難只要存在一種，就不應給予處分；至於律中說犯兩個惡作，是指處分作法先生效成立，妨難後來才產生；因為羯磨法先生效成立沒有損壞，所以不算僧殘，妨難後來產生本不應繼續建造卻故意建造，所以犯兩個惡作。

問：如果妨難之處處分不能成立，那麼像受戒時遇到了十三重難而障礙戒體，道理與此相同，百種遮難也是如此，那受戒怎能成立？

答：因為造房不是修行根本，可以避開這處到其他地方建造；但受戒關係到自身，不能避開自身而到別處受戒，所以兩者不能同等看待。

問：如果妨難產生了，羯磨的法效是否依然存在？就像人生病了，衣服過重而為他作「離衣說淨」羯磨，病好了之後這個法效還在嗎？

答：因為那是有期限的離衣作法，病好了法效立即消滅；正如受戒之後生起遮難，並不會失掉先前已得的戒體，等到命終或者捨戒、期限過了才會失去。

問：如果是這樣，那瘋狂之病痊癒後為什麼還要舉行解除作法？

答：因為這種得狂病本來就不是由心自主決定的，一開始也沒有設定具體期限，所以病好之後法效仍在，必須作法解除。

問：處分的羯磨能防範妨害和災難嗎？

答：不能防範。

問：如果是這樣，說淨法是否也不防範長衣之罪？

答：如果事先有妨難，本來就不聽許給予處分，一定要等到沒有妨難才允許；所以處分不能防範事後的妨難。而說淨法是為了預先防範超過規定期限，所以能防長物之罪。因為這個道理，已經作完處分之後，依然可能產生妨難；但如果已經作了說淨，就必定不會生起蓄長物之過。

問：處分之法是與人相對應生效，還是與處所相對應生效？

答：是與處所相對應生效。所以《薩婆多論》說：處分過的地方可以造房，其餘地方不可以。

問：既然是與處所相對應生效，別人到這個地方來造房可以嗎？

答：不可以。

問：如果是這樣，結界也是與處所相對應生效，別人也應該不能在這個結界之處舉行一切羯磨了？

答：結界的時候不稱具體人的名字，其法效沒有局限於某人；所以這批僧人結界完畢，其他僧人也可以在內作法；處分法卻不是這樣。

問：如果最初處分是依照限制的尺寸，到了建造時超過了限度但自己並不知情，在超過限制的地方，會得「未經處分」的罪過嗎？

答：這並不是完全沒有處分，只可以算輕微的犯戒，而不會得僧殘罪。另一種解釋認為會得僧殘，因為雖然原先處分的地界之內沒有多做，反而是在地界之外做；然而《四分律》說處分而過量只得一個僧殘罪，因此知道後一種解釋是不對的。

問：沙彌乞求處分完畢，等到升受大僧具足戒之後才去建造房舍，這該如何判定？

有人解釋說：不需要再次向僧團乞求。身份雖然不同，但先前已經委託僧團處理完畢，人又是同一個人。另一種解釋說：人雖然是同一個人，但具足戒與未具足戒的地位有差別，所以應當重新乞求。

問：是長與寬只要有一方超過就結罪，還是長寬都超過才結罪？

答：《善見論》說：長度減少一磔手，寬度超過一磔手；寬度減少一磔手，長度超過一磔手，都犯僧殘罪。只要有一方超過尚且犯戒，何況長度與寬度全都超過呢？

問：無根據地毀謗他人，如果讓僧團產生了虛妄的誤解，誹謗者犯妄語波逸提罪嗎？

答：《善見論》說不犯。因為毀謗這件事本來一向就是假藉虛妄之事構成的，這是純粹就誹謗當事人的言語而言；如果同時兼帶有存心欺誑僧團的意圖，那麼對被謗之人得僧殘罪，對僧團則得波逸提罪。

問：比丘與比丘尼互相隨順犯吉羅罪，為什麼比丘尼誹謗比丘與大僧同犯重罪，而比丘尼毆打比丘卻只同於打沙彌得輕罪呢？

答：毆打是依照身份果位來判罪，誹謗則是依照戒行的具足修持來判罪；如果依照其他部派的律典，毆打與誹謗的結罪是相似的。

問：如果說被誹謗的比丘必須是清淨無罪的，因為清淨比丘受到誹謗，誹謗者必定墮入地獄；為什麼律中又說「那個人是不清淨的」？

答：因為被誹謗者犯了下四篇的輕罪，所以說他是不清淨的。另一種解釋說：誹謗不清淨的人也能構成誹謗罪。僧團羯磨作法時，全體僧眾都是根據見、聞、疑的判定認為他是清淨的，才能一起作法事；現在誹謗者故意違背大眾眼見的清淨事實，平白捏造說對方犯了根本重罪，既惱害自己又惱害他人，因此不論對方實際上清淨還是污穢，都構成誹謗罪。還有一種解釋說：毆打破戒比丘犯波逸提，是總體就出家身位來論罪；誹謗罪則是為了依法治罰，所以必須簡別對方到底是清淨還是污穢。

問：如果被誹謗的人在事實上確實不清淨，但誹謗者在心裡認為他是清淨的，卻向別人說他不清淨，從而得究竟的僧殘罪；那麼我眼前對境如果是非人，我心裡把他當作人想去殺，也應該得究竟的波羅夷罪。如果所殺的實際上是非人，我所誹謗的實際上是不清淨的人，心裡作清淨的理

解，心裡作人的理解；如果抱著清淨想說他不清淨就直接得僧殘，那麼抱著人想去殺非人也應當同樣得波羅夷罪。如果說誹謗他人是惡意、要對照其心念來結罪，那麼起心殺人是最嚴重的惡意，更不只是對照心念來結罪而已；誹謗只是故意誹謗，並不想斷人性命，這種惡意相對較輕，卻尚且要依據心念結究竟罪，那我生起大惡心要斷人性命，為什麼反而不依據心念結究竟罪？另外，如果對方實際上清淨，自己誤以為不清淨而向他人說他不清淨，這不犯僧殘罪；殺實體的人，誤以為是木樁去砍殺，這也不犯波羅夷罪。再者，殺人是心念與對境相違，誹謗也是心念與對境相違，憑什麼一個算究竟罪、一個算不究竟罪？

答：誹謗是以內心的虛妄捏造為實質意義，殺人則必須心念與外境完全契合事實才算犯根本罪。正如《四分律》中，沓婆摩羅子自己宣稱是清淨的，慈地比丘自己招認是受引誘而起謗。

問：佛陀是一切智人，完全清楚誰清淨、誰污穢，為什麼不親自開口證明沓婆是清淨的、慈地是犯戒的，反而要取當事人的自供？

答：論典中說有兩種用意：第一，佛陀如果直接證明一人對、一人錯，容易使未生信心的人生起毀謗，認為佛陀也有偏愛與偏憎；第二，如果直接證明沓婆是清淨的、慈地是犯戒的，慈地在當時尚未公開招認，若不當面指證其犯行，無法令其因果業報得以了結，所以必須讓當事人親自供認才能依法治罰。

問：什麼叫做「根」？

答：眼見、耳聞就是根，因為它們能夠生起發動舉發罪過的話語。

問：如果是這樣，在沒有親眼看見、沒有親耳聽到的情況下也能生起毀謗的言語，那為什麼不稱作根？如果毀謗罪純粹是就瞋恚心來說根，那我如法舉罪也可以就心念來說根。

解答說：在法理上確實也應該貫通，近因都是由於心念，但遠因的根本則有所不同。如法舉罪是因為先有了眼見耳聞的事實，然後才生起舉罪之心，所以眼見耳聞作為根；無根誹謗則是無事生非、橫加罪名，一定要先發起瞋恚心，然後才生起誹謗，所以這裡是以「本有之心」作為根。

問：照你這樣說，我無根誹謗也是「先有這件事」，後面才生起誹謗心，也應該以先有的心念作為根？

答：這不一定。誹謗不一定是因為「沒有根據」才生起誹謗心，而如法舉罪則是必定因為親「見」才生起舉罪心。如果照你說的，自然有毫無根據卻不生起誹謗的時候，所以「無根」不能作為誹謗的根；這就像本來親眼看見了卻不去舉罪一樣，也可以說親眼看見不是舉罪的根了。

解答說：有根據的舉罪是佛陀所制定的，無根據的誹謗則是佛陀所禁止的，所以兩者不能作為等同的先例。

問：在三根（見、聞、疑）中，為什麼只標明眼見與耳聞，而不保留鼻嗅、舌嘗、身觸與意知？

答：身觸等只是根境相合的感覺，不可能用來嘗出或觸出對方的犯戒行為；至於意知，則是在眼

見、耳聞之後所產生的了知，所以已經包含在見與聞之中了。觸後的意知沒有固定依據，按上述道理去理解。如果直接說「我心裡知道」而非從眼見耳聞而來，是不能構成舉罪證據的。

問：照這樣說，在見與聞之後會產生隨順見聞的心，隨順見聞的心就是知，為什麼沒有單獨的「順知」？

答：這不是心意自己能夠知道的，必須經由眼見耳聞才能知道；別人的犯戒行為是外在境界，必須依賴見與聞，如果沒有見與聞，就根本不知道他犯戒。

問：如果是這樣，小妄語戒中為什麼可以有「知」的存在？

答：小妄語戒中不一定要完全對照外在境界，所以必須單獨設立「知」；因此誹謗的境界並不是單獨指法塵，所以不能單獨稱為「知」。依照《毗尼了論疏》的說法，懷疑通於色、聲、香、味、觸五塵，在五塵之中認識得不明確、不清楚，就稱為「疑根」，仔細思考便能明白。另一種解釋認為，從聽聞所生起的懷疑各有四種事由，但從眼見所生起的懷疑中只有淫、殺兩件事，因為這兩件事的相貌最為明顯；盜竊沒有疑根，見根也只有這三種，不能說用眼睛看見了妄語。

問：如果是這樣，九十波逸提的小謗戒中，為什麼會出現「看見粗惡語」的說法？

答：這也是指在當時既親眼看見其人、又親耳聽聞他說話，所以才這樣表述。

問：是否只有在眼見耳聞之後才生起懷疑，而不會在見疑之後反過來生起聞，也不會從聞疑之後反過來生起見？

答：雖然同樣是在見聞之後生起懷疑，但也有生疑與不生疑的分別：如果見根、聞根所接觸的境界很真切，就不會生起懷疑；如果辨識不清，就會生起疑心。然而聽聞本來是對應聲音的，見後的懷疑並不是聲音；因為看見對應的是色境，懷疑純粹是內心的活動，這些都不是耳朵所能聽聞的，所以不能在見疑之後生起聞。同樣地，眼見對應的是色境，聞後的懷疑並不是色境；因為聽聞對應的是聲音，懷疑純粹是內心的意念，這些都不是眼睛所能觀照的，所以不能在聞疑之後生起見。

問：如果不能在聞之後生起見，為什麼律中說「如果從那裡聽聞，這就叫做見根」？

答：這裡的「見」是借著「聞」而說的，見根並不是直接從聞中產生的；所謂「說見根」，是指原本就有的根，「生見根」則是指後來才生起的。此外，在聽聞的認知中可以通貫五塵，所以從聽聞可以連帶說到五塵；但不能在眼見之後連帶說聞，因為眼見的範圍狹隘不通其他四塵，而且五塵也不會與聽聞同時並存生起，道理正如前面所說。

問：為什麼誹謗波羅夷與僧殘所得的罪不同，而覆藏、揭說波羅夷與僧殘卻同樣結一個波逸提罪？

答：大凡談到誹謗，處罰是隨被謗之罪的輕重而定的；第一篇波羅夷是將清淨者冤屈至死滅除其法身，第二篇僧殘罪相對較輕，所以結罪不同。至於覆藏這兩篇罪同犯波逸提，是因為重罪隱密

覆藏的機會較少，輕罪露現覆藏的機會頻繁；少發生的必須從輕懲戒，多發生的必須從重懲戒，所以歸在同一個罪科中。另一種解釋說：第一篇與第二篇雖然罪性有別，但隱覆包庇的心態是一樣的，破壞僧團和合的後果也沒有兩樣，所以同結一個波逸提。揭說這兩篇同結波逸提，是因為重罪少發、輕罪多發，同樣都敗壞了護法居士的外護之心；俗人不精通戒律的輕重分別，所產生的譏嫌毀謗是一樣的，所以同結一個波逸提。

問：誹謗、覆藏、揭說下面的三篇罪（偷蘭遮、波逸提、提舍尼），為什麼全都只結惡作罪（吉羅）？

答：罪名雖然有品位降階，但因為犯後的罰則極其輕微，所以只結惡作。

問：誹謗他人依罪名可得三種罪，覆藏與揭說可得二種罪，為什麼毀辱他人、違抗僧諫等卻一律同結一個波逸提？

解答說：誹謗是直接針對治罰定罪的，覆藏與揭說則是破壞僧團大眾的和合，其損害程度有輕重之分，所以二罪、三罪各自不同；毀辱、生疑、違諫等行為，純粹是普遍地惱亂他人，其情節大致均等，並非專門針對某條罪名。至於五逆罪人以及十三難人，若誹謗其中的清淨之人，全都會得僧殘罪，毀辱他們則得根本的波逸提罪；然而在這些難人之中，不存在覆藏與揭說之過，因為他們根本不是比丘。

問：滅諍法文說：覆藏別人的過錯罪重，覆藏自己的過錯罪輕；覆藏別人是有根本憑據的，覆藏自己是沒有根本憑據的，所以波逸提與惡作罪有所不同。自己揭說犯相的情況稀少所以從輕，說別人的過錯情況頻繁所以從重，因此波逸提與惡作罪有所不同。但是律中也說：自己誹謗自己無犯，自己揭說自己的過錯得惡作罪，這是為什麼呢？

答：自己誹謗自己是面對僧團陳述，所以不犯；自己宣說自己的過錯是面對僧俗大眾，在未受具足戒的人面前容易招惹譏嫌，所以才導致犯惡作罪。

問：十三僧殘中，前九條不須僧團勸諫即成罪，後四條必須經過僧團勸諫才成罪，這是為什麼？

答：前九條戒界線分明，對錯再清楚不過，絕不會有任何混淆與依附推託的藉口，罪相極其明顯，完全不需要經過勸諫；後四條戒都有依附推託的藉口，在法理與行持兩種教法中是非混雜、真偽難分，行者容易迷惑墮入惡事之中，情況確實值得憐憫，所以必須經過僧團的三白羯磨勸諫。

問：破和合僧違背勸諫為什麼立了兩條戒，而其餘各戒都是單獨一條？

答：破僧是極其重大的事，必須假借主謀與同黨相互策應協助；因為勸諫破僧的主謀他不肯捨棄惡行，所以立了第一條戒；當正在勸諫主謀時，四個同黨影附呼應、從旁協助，僧團便對同黨設諫，如果同黨也不捨棄，便立了第二條戒。其餘兩條戒都是一個人單獨造作，不需要主謀與同黨的呼應，所以沒有分立兩條戒。

問：違抗勸諫得僧殘罪，利吒違背僧諫為什麼只得波逸提罪呢？

答：有一種解釋認為：現在這四條僧殘戒都是依附牽扯了化教與行教，言談之間混淆是非，朋黨相互勾結支援，事情辦成了就會造成破僧；前兩條是破壞轉法輪，後兩條是破壞僧羯磨。而且前兩條所勸諫的事由極其嚴重，僧團勸諫的心態也非常沉重，所以得僧殘罪；後兩條所諫之事雖然不那麼嚴重，但都會招致諸多罪過，汙家與惡性極容易犯下聚的根本重罪；再加上無理毀謗僧團、自恃傲慢凌辱大眾，都是過失罪惡深重累積，僧團三次勸諫仍不捨棄，所以也結重罪。至於利吒宣稱「行欲不障礙修行」，這只是在義理教說上有所違背，僧團體制法則並沒有被混亂；而且他只是口頭宣說，尚未真正觸犯根本重罪，所造作的惡事相對輕微，所以三次勸諫不捨棄只結波逸提罪。

問：如果是這樣，調達是破僧的主謀犯五逆罪，本應判重罪，四個同黨罪過較輕，為什麼不肯捨棄違抗僧諫卻同樣犯僧殘？而且比丘尼結成主黨與同黨互相呼應，但女人只能做方便行為，畢竟不能真正成就破僧，為什麼違抗僧諫也同樣得僧殘？另外，違抗一人所作的私諫，拿來檢驗所諫勸的事由，通貫於七聚罪過之中，違抗私諫的罪全都同結一個波逸提，因此可知結罪並不是純粹根據勸諫事情的輕重來判定的。

答：另一種解釋認為，是依照內心的「虛」或「實」來定罪。這四條戒中被勸諫的人，心裡完全明白自己所做的事情是虛假不實的，而僧團的勸諫是真實正確的；因此他們違背常情、抗拒大眾的過失極其嚴重，堅持不捨棄就得僧殘。而利吒主張「行欲不礙道」，是他心智昏迷、執迷於錯誤觀點，誤以為自己的見解是正確的、僧團的勸諫是錯誤的，並沒有故意違抗大眾的存心，情態過失相對輕微，所以只得波逸提。憑什麼知道這一點呢？就像在破和合僧的罪相中，是以五種非法之事為罪責，第一句「心虛」罪重，第四句「心實」罪輕；又如違抗一人的私諫來檢視，內心自知理虧（心實）只得惡作，內心狂妄作虛（心虛）就得波逸提；何況在僧團大眾的集體勸諫中，難道不也是心虛罪重、心實罪輕嗎？雖然在虛與實的心態上是同等的，但違抗僧團法令的過失極重，違抗個別一人則不是這樣，所以才有了輕重之分。

還有一種解釋認為，不能用內心的虛妄或真實來決定得罪的輕重。如果是這樣的話，就應該判利吒心虛而得僧殘罪了，正如《薩婆多論》所說：利吒本是外道弟子，聰明敏銳，被外道派遣混入佛法之中，學會了顛倒說法，這分明是心虛狡點，應該得僧殘罪；破僧的第四句如果心中自以為真實，就應該判波逸提；照此說來，難道心虛殺死畜生就能得波羅夷、心中自以為真去殺人就能只得波逸提嗎？如果你拿僧殘去比擬波逸提，那我也可以拿波羅夷去比擬波逸提；如果說人與畜生不能相提並論，那麼我也認為破和合僧與利吒說欲不能同等看待，不必再扯什麼心智昏迷執迷真實了。

智首律師解釋說：用內心的虛與實來判罪，前後義理互相違背乖離，現在依然採用第一種解釋，

即隨順「事情本身的輕重」來判定結罪的不同。就像殺生、偷盜、媒嫁、誹謗乃至眾學法，若單看違背佛陀教敕這一點，罪過理應完全一樣，但由於所犯事態的升降差別，才有了結罪的階位高低。而且破僧的四句雖然有虛有實，違抗勸諫卻同得僧殘罪，由此可知純粹是依事態定罪，而不論內心的虛實。《薩婆多論》提問：經典中說「應當只端正省視自己的身行，仔細觀察自己的善與不善」，戒本中為什麼又說「大眾應當輾轉互相教誡勸勉」呢？這兩者為什麼互相違背？回答說：佛陀是順應時機因緣而制定戒律，言語雖然看似相反，旨趣卻是完全契合的，絕不相違背。只是因為前面那種人心懷愛憎、根性遲鈍無知、少見少聞，開口發言對人毫無利益，針對這類人，所以教導「應當只端正省視自己的身行」；如果是心懷慈悲、對他人有實質利益的人，利根敏捷、發言有大益處、廣見博聞，若是為了利益他人聽聞佛法，針對這類人，所以教導「應當共同交談、互相規諫」。

問：律中說「不得強行逼迫他人發露懺悔」，但後面又說可以「強行給予處分」，這是怎麼回事？

答：這是針對個別破戒者而言，僧團為了處治他以求僧團梵行清淨，所以必須強行給予處分；至於說「不得強逼」，那是針對大眾作羯磨的場合，當時為了顧及當事人的心情，恐怕會荒廢障礙了說戒布薩；等說戒結束之後，然後才必須仔細審問處罰，詳細情形如同第八卷所說。

二不定

二不定

將講二不定戒略存五門

在講解二不定戒之前，先大略列出五個門類來說明。

第一釋名昔解屏露二別名二四法無準名曰不定不定有四一犯不定以夷殘提或單或竝犯不定故二舉不定俗女舉罪不識罪名稱非法事一二三舉犯不定故三自言不定舉罪既多自言何一故四治不定隨自犯三罪中三法治故此中聖意防過欲令制定犯既不定何為戒本又舉不定意有何失若非過者非戒所防列來何為其自言者為是對僧自言為是屏處自言若是初者便非屏處自言僧未檢校有何因緣輒爾自言治若不定何得治之若隨一法名不定者此即一定何名不定以是義故前解不定實無一二三四之名但以屏露不同故言二戒中未言實犯故律云是中無定法故名不定又可信女但應見過顯狀不知實犯及以不犯其實不決故名不定。

第一門、解釋名稱：古代大德解釋，屏處與露處兩種差別稱為「二」，四種審斷法沒有固定的依據稱為「不定」。「不定」有四種意義：第一是「犯戒不定」，指當事人到底犯了波羅夷、僧殘、還是波逸提，可能單犯一種，也可能同時牽涉多種，犯相無法確定；第二是「舉罪不定」，在家女居士舉發罪過時，說不出具體的罪名，只能含糊稱其為非法的男女事，究竟是一條、二條還是三條罪，舉罪不能確定；第三是「自認不定」，被舉發的罪名既然有多種可能，當事人到底會坦白承認哪一種，也是不能確定的；第四是「處治不定」，隨順當事人自己承認的罪名，在三種罪的處罰中選用三種法度去治罰，所以處罰也是不定的。如果真是這樣，聖人立戒的

本意是為了防範過失，本來就要確立定準，罪名既然都不能確定，憑什麼立為戒本？再者，舉罪如果不確定，意圖何在？有何過失？如果不是過失，就不是戒律所要防範的對象，列在這裡做什麼？至於當事人的自認，是在僧團大眾面前自認，還是在屏蔽幽暗之處自認？如果是前者，那就不算是屏處自認了，僧團尚未審問核實，比丘有何因緣自己冒失招供？治罰如果沒有定準，又怎能依律處治？如果隨順其中任何一種罪法來定罪，那就已經是固定的一種了，又怎能叫作不定？因為這些義理，前人的解釋是站不住腳的；所謂不定，實在沒有一、二、三、四的固定名目，純粹是因為屏處與露處的環境不同，所以稱為「二戒」；在這兩處之中尚未證實真正犯了哪條罪，所以律中說「在這當中沒有定法可指」，因而稱為「不定」。又因為可信女居士只不過是親眼看見了不合適的跡象與表態，並不知道當事人到底真的犯戒還是沒犯戒，事實真相無法決斷，所以稱為「不定」。

二不定

將講二不定戒略存五門：

第一釋名：昔解屏露二別名二，四法無準名曰不定。不定有四：一犯不定，以夷殘提或單或竝犯不定故；二舉不定，俗女舉罪不識罪名，稱非法事一二三舉犯不定故；三自言不定，舉罪既多自言何一故；四治不定，隨自犯三罪中三法治故。此中聖意防過欲令制定，犯既不定何為戒本？又舉不定意有何失，若非過者非戒所防列來何為？其自言者，為是對僧自言，為是屏處自言？若是初者，便非屏處自言，僧未檢校有何因緣輒爾自言？治若不定何得治之？若隨一法名不定者，此即一定何名不定？以是義故前解不定，實無一二三四之名，但以屏露不同故言二，戒中未言實犯故律云是中無定法故名不定。又可信女但應見過顯狀不知實犯及以不犯，其實不決故名不定。

第二論體者：有解如法自言為能治行，非法自言為所防失，此序罪法，七滅中存治罪法，非自言者犯夷殘三如是例也。

問：若爾我七聚罪皆有非法自言，何獨此三餘四不彰？又復尼亦有非法自言，何無不定？

答：屏序三罪露取二過為不定體，癈罪論處癈處論罪，二各是定，據處序罪得言不定。今指三二罪為所防過，離染淨行為能治行，故律多明三罪。

問：若指三二為所防者，云何說戒不舉三罪二罪問清淨，但舉二不定問者？

答：我舉處序為戒，故唯舉處問不問罪也。

若爾三罪二罪輕重各異，何合一戒？又此比丘為犯三竟舉來白佛，為未犯三罪舉來白佛？若犯三罪竟餘屬先制各權十利，何假於此更復重制？若恐重犯復須制者餘亦重制，是即無窮；若未犯三豫先制者一切諸戒皆亦應爾，無別因故。又以三二罪為不定體束成一戒者，名作何罪？凡戒者皆能治行一對防一罪，今屏即名三露便稱二，能治亦爾何為戒體？又且名作何戒？若言不定戒者，不定乃是犯緣起作罪名亦非能治，何得名戒？由此失故。

首解：房室私禮常俗所宜，而比丘獨共一女屏露二處同坐麤語，於三罪中令他生疑，犯相難分故言不定。何者？如此疑心自前未有，故知但取三罪差互生疑以為戒本。若以罪為不定者，諸篇已彰，何假此中方言最初？又復律中學以白佛，佛集比丘癡人最初犯波羅夷等篇文已顯訖，此中復說，故知取三罪疑以為不定體，不以三罪名作不定體。又如毗跋律云此是未來中事容有無實犯，是故世尊作不定說，廣如彼說，以此定知非實犯也。而此三戒受染氣分私屏所為，外涉疑似損壞時心，汙辱僧眾，是故未犯預制此戒。

問：二不定不犯者，何故律云自言犯夷等即如比丘語治？

答：若實犯夷自言犯者，落在前篇中治；今以犯而不犯者作不定體。

問：二不定中既有二戒，何不辨輕重名，直出治人治罪法者？

答：正以比丘處在屏露生他疑心，若不治直爾制戒不可信，致疑無以可息，故廢其輕重罪名，直就治罰以為宗耳。

問：二不定中犯何等罪？

答：犯吉羅。

問：七聚中無二不定名，云何犯吉？若爾我七聚中無不應爾如法治名，不應爾如法治為有犯無犯？

答：不應爾如法治亦吉罪。若爾我二不定戒七聚中雖無其名，何為不得結吉罪？

第三最初同異者：昔解不定是第二，如戒本云如婆私說治，下無最初，五篇戒本一向無治罰法下有最初。

問：若爾前戒摩觸言犯廣後犯僧殘復最初者？

答：廢處不成，今就別論各自得初。前五篇者制廣補略云初，今言不定是制總廣補他別廣處。

問：若爾應在五篇後制，何故婆論或在五篇前制？

答：前制五篇隨事別制，犯相分班旨雖易見，隨事難故，就處總制各別得初，故善見云此戒下有開通不犯。

問：若有最初復有下開，何以戒本如婆私說治？

答：此出法者言擬治後犯。

問：若爾說戒序召問有默妄罪不問即無，此即別犯云何言總？又如序中問總問下犯故名為總，今不問即無故知非總？

今解：同是最初而義有異。五篇實犯得初，此未必犯；此得初者，前來未制被舉疑似，今開不犯。生疑雖同屏露不同，故各得初。

第四通塞同異者：斯有五種：一篇聚同異者，若從所作通七五罪，舉唯犯吉羅；二犯處同異者，凡論犯罪不離屏露，犯通五七，又序二三者以染譏極故；三默罪同異者，問：屏露得犯五篇戒者，僧說戒時舉屏問三舉露問二，同外有犯不序名問有默妄不？答：有犯問者隱默有過，除二三外護犯無默，以無問緣可違。問：若爾何故七滅中七藥之外設不過者皆是默過？答：比丘舉此七藥問能秉法僧用此七藥與他滅諍，今不定中若總舉二處有犯者不，即是總舉處別問，是知總別不同；四僧別同異者，此問別人以舉罪問故，罪是別人犯，下唯問僧以舉藥問故，是僧秉故；五罪藥同異者，問：彼此皆有藥罪，何故此唯問罪下即問藥？答：毗尼之興為殄於諍，此聖舉罪不與物違即是無諍，故不問藥；下七毗尼所舉之人通於凡聖，罪諍俱有，若單問罪諍互不相收，若罪諍俱問謂當俱有皆有妨故，竝廢不論，今從能治故問異也。

問：此不定中治罪治人與下滅諍有何差別？

答：此中治罪治人為欲止息道俗疑心，其滅諍中正為除諍不論息疑，有斯別故所以不同。又此中有三毗尼與七毗尼有無不同。此有三者，如比丘語治即是自言毗尼，如可信婆私語治即是罪處所，此二毗尼要須三五現前方滅罪諍即是現前。何無餘四者？憶念不癡清人被謗，逐彼諍訟用二毗尼而定人情，此聖女舉罪得實無諍故二無用；多人語定理邪正以滅於諍，此聖女舉罪不諍邪正復無諍可滅，何用多人？此從聖舉不諍輕重，非經年難滅何用艸覆？又此中自言引犯未即滅罪，無諍可殄，遠有滅義通名毗尼；下七自言引罪懺悔滅諍，是別名毗尼。又此中自言但引上三不言下二，其七滅中但引下三不言上二，彼此互收理皆通五。又此自言治藥具出，亦不當宗略而不辨；滅諍自言當宗故出自言藥。此現前者即未滅罪又無諍殄，但治人相伏息外疑謗通名毗尼；下即治人滅罪諍別名毗尼。通別兩異不得言一，廣如別章。

第五僧尼有無者：一解僧屏犯有三露犯有二，致有差殊故有不定；尼屏犯有二容可差殊，有一不定，露即犯一，犯即是定處無差殊，是以尼無。若如前釋就處總制，一一處中各犯眾多，何故今言尼無不定？又解佛制舉罪要假男女二眾迭相鑒舉，見聞竝同方了比丘同法得舉。當男女眾舉者，尼是弟子舉師違敬，故取可信女人類尼舉處，由多得實，義同前引，不識名種致有差殊，故唯僧有。尼犯須舉二眾各備，不須俗男類比丘處，比丘識犯即無不定。又解尼不得獨行，行即有伴，屏露二中由無第三犯故所以尼無。若如此者，尼應無屏露二處與男共坐戒。首解：尼所以無二不定者，若比丘共他女人屏露坐，夫主見生不信，或時訶責乃至驅擯，外招譏過為患處深，故須聖制；然尼雖共男坐婦生不信，理無驅遣夫義，過微不制，所以尼無如是。

第二門、辨明戒體：有人解釋，如法坦白自供是「能對治的戒行」，非法的抵賴自供是「所防範的過失」；這屬於陳列罪相的法規，在七滅諍法中存在著治罪的條例，凡是不自肯吐實供認的，就會依犯波羅夷、僧殘等三種罪依例處置。問：如果是這樣，七聚罪中都可以有非法隱瞞的自供，為什麼唯獨彰顯這三種罪，其餘四種罪卻不表現出來？而且比丘尼也有非法抵賴的自供，為什麼比丘尼戒中就沒有不定法？答：屏處列出三種罪、露處列出二種罪，這就是不定法的體性。如果撇開罪行不談只論處所，或

撇開處所不談只論罪行，兩者都是固定明確的；只有根據處所來陳述罪相時，才能稱作「不定」。現在是指明三罪與二罪為「所防範的過失」，遠離貪染的清淨梵行為「能對治的戒行」，所以律中多處闡明這三種罪。

問：如果指明三罪與二罪是所防範的過失，為什麼半月說戒時不直接列舉三罪、二罪詢問大眾是否清淨，而只列舉「二不定」來詢問呢？

答：因為是舉出處所來規範成戒條，所以只就處所來發問，不直接問具體的罪名。如果是這樣，三種罪與二種罪輕重各不相同，憑什麼合併為一條戒？而且這個比丘到底是在犯了三種罪之後被舉發去稟白佛陀，還是在尚未觸犯三種罪之前被舉發去稟白佛陀？如果已經犯了三種罪，其餘罪責都屬於先前已制定的戒條所管轄，各具十種利益，何必在此重新重複制定？如果害怕他再次違犯而必須重制，那其餘各戒也都要重制了，這豈不是沒完沒了？如果是在尚未觸犯三種罪之前預先制定，那一切戒律也都應該比照預先制定，並沒有特殊的因緣需要這樣做。此外，如果把三罪或二罪當作不定法的戒體、拘束成一條戒，這到底該稱作什麼罪？凡是戒律，都是能對治的行持，一條戒對應防範一種罪過；現在屏處就列出三罪、露處就列出二罪，能對治的行持也是如此，這怎能算作戒體？而且這又該叫作什麼戒？如果稱為「不定戒」，不定純粹是犯罪由緣所生起的罪名，並非能對治的行持，怎能稱為戒？

由於上述種種過失，智首律師解釋說：男女共處一室私下禮會，原本是世俗常情所認可的；然而比丘獨自與一個女人在屏處或露處同坐、說粗惡語，會在三種重罪之中令人生起懷疑，犯相極難分辨，所以稱為「不定」。為什麼呢？因為這樣的疑心在以前是未曾有過的，因此知道純粹是取三種罪名互有出入、令人起疑，以此作為戒本。如果直接以罪名作為不定戒，前各篇中已經彰顯過了，何必到了這裡才說最初制戒？而且律中記載弟子向佛陀稟白、佛陀召集比丘斥責愚癡人最初犯波羅夷等罪，各篇條文已經表述完畢，這裡又重複提起；因此得知是取「對三種罪的懷疑」作為不定戒的戒體，而不是以這三種罪名直接當作戒體。又如《毗尼跋渠》說：這是防範未來世中可能發生的事，容或根本沒有實質犯戒，所以世尊才作不定說，詳細情形正如彼律所說。由此確鑿可知，不定法並非指確鑿的實質犯罪。而這三條戒帶有貪染的氣息，在幽私隱蔽處造作，外在招惹涉嫌疑難，損害當時信眾的敬信之心，玷污辱沒了僧團大眾，所以才在尚未真正犯罪之前，預先制定這條戒。

問：如果二不定不是實質犯罪，為什麼律中說「如果自供犯了波羅夷等，就按照比丘所自供的話去處治」？

答：如果真正犯了波羅夷而自己坦承犯罪，那就歸到前篇的重罪條例中去處治；現在是以「處於疑似犯戒而實未犯戒」的狀態，來作為不定法的實體。

問：二不定中既然包含兩條戒，為什麼不分別列出罪名輕重，而是直接規定治人與治罪的法則？

答：正是因為比丘身處屏處與露處，招致了他人的猜疑；如果不及時治處，只是單純宣布制戒，就無法取信於人，引起的懷疑也無從平息；所以暫且擱置具體的輕重罪名，直接以治罰罪嫌作為根本宗旨。

問：二不定戒中，犯的究竟是什麼罪？

答：犯的是惡作罪（吉羅）。

問：七聚罪名中並沒有「二不定」的名目，憑什麼說是犯惡作？照你這樣說，七聚中也沒有「不應爾如法治」的名目，不應爾如法治是有犯還是無犯？

答：不應爾如法治也是犯惡作罪。如果是這樣，我二不定戒在七聚之中雖然沒有具體名稱，為什麼就不能結為惡作罪呢？

第三最初同異者昔解不定是第二如戒本云如婆私說治下無最初五篇戒本一向無治罰法下有最初問若爾前戒摩觸言犯廣後犯僧殘復最初者答廢處不成今就別論各自得初前五篇者制廣補略云初今言不定是制總廣補他別廣處問若爾應在五篇後制何故婆論或在五篇前制答前制五篇隨事別制犯相分班旨雖易見隨事難故就處總制各別得初故善見云此戒下有開通不犯問若有最初復有下開何以戒本如婆私說治答此出法者言擬治後犯問若爾說戒序召問有默妄罪不問即無此即別犯云何言總又如序中問總問下犯故名為總今不問即無故知非總今解同是最初而義有異五篇實犯得初此未必犯此得初者前來未制被舉疑似今開不犯生疑雖同屏露不同故各得初。

第三門、初制條例的相同與相異：古代大德解釋，不定戒是第二次制定的，正如戒本中所說「如同婆私所說去處治」，下面沒有「最初」字樣；前五篇戒本一向沒有治罰的儀軌，下面都標有「最初」。

問：如果是這樣，前面摩觸戒已經宣明犯者範圍極廣，後面犯僧殘的又標為最初，這該如何解釋？

答：若廢棄處所則戒條不能成立，現在是就個別處所分別論處，各自算作最初。前五篇戒，是佛陀隨事廣泛制定以彌補前略，稱為最初；現在說不定戒，是總括處所來涵蓋防範其他各別之處。

問：如果是這樣，不定戒應該排在五篇戒之後制定，為什麼《薩婆多論》中有的排在五篇之前制定？

答：先前制定五篇戒，是隨著具體事端分別制定的，犯相劃分得井然有序，旨意雖然容易看明，但隨著事端各異難以周全；不定戒是就處所總括制定，所以各自算作最初，因此《善見論》說這條戒下面有開許通融不犯的規定。

問：如果既有最初的制戒，下面又有開許不犯的條款，為什麼戒本中卻說「如同婆私所說去處治」？

答：這裡提出法規，是預備用來處治日後真正犯戒之人的。

問：如果是這樣，說戒序文中召喚詢問，回答隱瞞沉默會有妄語罪，如果不問就沒有罪，這屬於個別犯戒，怎能說是總括呢？又如同序文中發問，是總括詢問下面的犯戒，所以稱為「總」；現

在不問就沒有罪，因此知道並不是總。現在的解釋是：兩者同樣算作「最初」，但義理有所不同。五篇戒是以「實質犯罪」而算作最初；不定戒則未必是實質犯罪，之所以算作最初，是因為先前未曾制定過，比丘被舉發懷疑犯戒，現在開許未犯者不犯罪；雖然同是生起嫌疑，但屏處與露處的情境不同，所以各自算作最初制戒。

第四通塞同異者斯有五種一篇聚同異者若從所作通七五罪舉唯犯吉羅二犯處同異者凡論犯罪不離屏露犯通五七又序二三者以染譏極故三默罪同異者問屏露得犯五篇戒者僧說戒時舉屏問三舉露問二同外有犯不序名問有默妄不答有犯問者隱默有過除二三外護犯無默以無問緣可違問若爾何故七滅中七藥之外設不過者皆是默過答比丘舉此七藥問能秉法僧用此七藥與他滅諍今不定中若總舉二處有犯者不即是總舉處別問是知總別不同四僧別同異者此問別人以舉罪問故罪是別人犯下唯問僧以舉藥問故是僧秉故五罪藥同異者問彼此皆有藥罪何故此唯問罪下即問藥答毗尼之興為殄於諍此聖舉罪不與物違即是無諍故不問藥下七毗尼所舉之人通於凡聖罪諍俱有若單問罪諍互不相收若罪諍俱問謂當俱有皆有妨故竝廢不論今從能治故問異也問此不定中治罪治人與下滅諍有何差別答此中治罪治人為欲止息道俗疑心其滅諍中正為除諍不論息疑有斯別故所以不同又此中有三毗尼與七毗尼有無不同此有三者如比丘語治即是自言毗尼如可信婆私語治即是罪處所此二毗尼要須三五現前方滅罪諍即是現前何無餘四者憶念不癡清人被謗逐彼諍訟用二毗尼而定人情此聖女舉罪得實無諍故二無用多人語定理邪正以滅於諍此聖女舉罪不諍邪正復無諍可滅何用多人此從聖舉不諍輕重非經年難滅何用艸覆又此中自言引犯未即滅罪無諍可殄遠有滅義通名毗尼下七自言引罪懺悔滅諍是別名毗尼又此中自言但引上三不言下二其七滅中但引下三不言上二彼此互收理皆通五又此自言治藥具出亦不當宗略而不辨滅諍自言當宗故出自言藥此現前者即未滅罪又無諍殄但治人相伏息外疑謗通名毗尼下即治人滅罪諍別名毗尼通別兩異不得言一廣如別章。

第四門、通貫與局限的同異：這包含五種情況。第一是「篇聚同異」：如果從當事人所作的嫌疑行為來看，可以通貫於七聚、五篇之罪；如果僅就遭人舉疑的這件事來說，只犯惡作罪（吉羅）。第二是「犯處同異」：大凡論及犯此戒的處所，離不開屏處與露處；所犯的嫌疑可以通貫於五篇或七聚；而在戒條中只陳述二罪或三罪，是因為這兩種情境招引貪染譏嫌最為嚴重的緣故。第三是「默然罪同異」：問：在屏處露處有可能犯五篇戒，僧團說戒時，舉出屏處詢問三罪、舉出露處詢問二罪，如果在二罪三罪之外另有犯戒，說戒時未宣讀罪名詢問，隱瞞沉默者有默妄罪嗎？答：詢問時如果故意隱瞞沉默是有罪過的；除了二罪、三罪之外，若護戒犯戒者不說則沒有默妄罪，因為當時並沒有對應的問話因緣可以違背。問：如果是這樣，為什麼在七滅諍法中，七種對治藥石之外如果沒有過錯，都算是隱默之過？答：比丘舉出這七種對治藥石來詢問主持秉法的僧團，僧團運用這七種對治藥石為他人滅除諍事。現在不定戒中，如果總括舉出屏露二處詢問有無犯戒，這就是總括處所而分別審問，所以得知總與別是不同的。第四是「僧眾與個人同異」：不定戒是詢問個別比丘，因為舉發的是個人的罪過，罪過屬於個別

之人所犯；後面滅諍法純粹是詢問僧團大眾，因為舉出的是對治藥石，藥石是由僧團所主持秉持的。

第五是「罪與藥同異」：

問：前後兩處都同時牽涉藥石與罪過，為什麼不定法中只問罪過，後面滅諍法中就只問藥石？

答：戒律的興起是為了平息爭端，這裡聖人舉出罪過來審問，並不與客觀情理相違背，當下就是平息爭端，所以不需要詢問藥石；後面七滅諍法中所舉發的人，通於凡夫與聖人，罪過與爭端同時存在；如果單純問罪或單純問諍，兩者互不相容；如果罪與諍一起問，又會讓人誤以為兩者必定同時俱有，都有所妨礙，所以全都不予論列；現在是順應「能對治」的功能，所以發問的方式有所不同。

問：這不定戒中的治罪治人，與後面的滅諍法有什麼差別？

答：這裡治罪治人，是為了平息出家與在家信眾的懷疑之心；後面的滅諍法中，純粹是為了消除內部爭端，不論及平息嫌疑；有這樣的區別，所以互不相同。此外，這裡包含三種滅諍毗尼，與七滅諍法中的有無情況有所不同。這裡包含的三種是：按照比丘的口供治罰，就是「自言毗尼」；按照可信女居士的話去處治，就是「罪處所毗尼」；這兩種毗尼必須要大眾僧現前、雙方現前才能滅除罪諍，這就是「現前毗尼」。為什麼沒有其餘四種呢？「憶念」與「不癡」是用於清淨者蒙冤受謗、追究紛爭時，用這兩種毗尼來平定人心；這聖女舉發罪過完全屬實，並無紛爭，所以這兩種毗尼無用。「多人的言語」是用來判定教理是非以滅除爭端；這聖女舉發罪過並不爭辯是非曲直，也沒有爭端需要滅除，何必動用多人？這是出自聖女的舉發，不爭辯情節輕重，又不是歷經多年難以消弭的陳年舊案，何必動用「草覆地」？此外，這裡的自認引咎只是承認嫌疑，並不能立即徹底滅除本罪，也沒有現成的諍端需要消殄，只是長遠來看具有滅除之意，所以通稱為毗尼；後面七滅諍中的自言引咎，則是為了求懺悔、徹底滅除爭端，是專屬名稱的毗尼。再者，這裡的比丘自認只引出上面的三罪，不談下面的二罪；那七滅諍中只引出下面的三罪，不談上面的二罪；彼此相互涵蓋，法理上都能通達於五篇。此外，這裡的自言對治藥石雖然完備列出，但並不屬於本門宗趣，所以略過不談；滅諍法中的自言正是本宗宗旨，所以詳細列出自言藥石。這裡的「現前」，並不是為了消滅現成的實罪，也沒有爭端需要滅除，純粹是為了處治當事人使之外在降伏、平息外界的疑謗，所以通稱為毗尼；後面則是治人並徹底消滅罪諍，是專門名稱的毗尼；通稱與專名兩者迥然相異，不能混為一談，詳細情況如別章所釋。

第五僧尼有無者一解僧屏犯有三露犯有二致有差殊故有不定尼屏犯有二容可差殊有一不定露即犯一犯即是定處無差殊是以尼無若如前釋就處總制一一處中各犯眾多何故今言尼無不定又解佛制舉罪要假男女二眾迭相鑒舉見聞竝同方了比丘同法得舉當男女眾舉者尼是弟子舉師違敬故取可信女人類尼舉處由多得實義同前引不識名種致有差殊故唯僧有尼犯須舉二眾各備不須俗男類比丘處比丘識犯即無不定又解尼不得獨行行即有伴屏露二中由無第三犯故所以尼無若如此者尼應無屏露二處與男共坐戒首解尼所以無二不定者若比丘共他女人屏露坐夫主見生不信或時訶責乃至驅擯外招譏過為患處深故須聖制然尼雖共男坐婦生不信理無驅遣夫義過微不制所以尼無如是。

第五門、僧尼二眾之有無：

一種解釋認為，比丘在屏處可犯三罪、在露處可犯二罪，因有此差異所以立為不定戒；比丘尼在屏處只犯二罪，雖然容有出入，但露處只犯一種罪，一犯就是固定之罪，處所沒有差異，所以比丘尼沒有不定戒。

如果按照前面的解釋，是就處所總括制定，每一個處所中都各自觸犯眾多戒條，那為什麼現在又說比丘尼沒有不定戒呢？

另一種解釋說，佛陀規定舉發罪過，必須借助男眾與女眾互相審查舉發，眼見耳聞完全相符，才能完全明了。比丘有同法同修可以舉發；當需要男女二眾共同舉發時，比丘尼是弟子，舉發身為戒師的比丘有違敬重之禮，所以才選取可信賴的在俗女居士，比照女眾的場合；由於舉發的處所多而能獲得實情，義理與前文引述的相同，因為不認識具體罪名條目而產生了差異，所以唯獨比丘才有不定戒。比丘尼犯戒如果需要舉發，男女二眾都已具備，不需要在俗男子來比照比丘的場合；比丘尼自己認識犯相，就不存在「不定」的情況了。

還有一種解釋說，比丘尼不得單獨行走，外出必定有同伴，在屏處與露處兩者之中，因為沒有第三人共犯的嫌疑，所以比丘尼沒有不定戒。如果照這樣說，比丘尼就應該沒有屏處露處與男子同坐的戒條了。

智首律師解釋比丘尼之所以沒有二不定戒的原因是：如果比丘與別人的婦女在屏處或露處同坐，女人的丈夫看見了就會心生不信，或者加以呵責乃至驅逐痛打，在外招惹譏嫌過患極其深重，所以必須由聖人制定戒律予以嚴防；然而比丘尼雖然與男子同坐，男子的妻子縱然生起不信任，按常理也不可能將丈夫驅逐遺棄，過患相對較輕，所以不專門制定，因此比丘尼沒有這二不定戒。

三十捨墮

三十捨墮

將講三十捨墮略存二門

在講解三十捨墮之前，先大略列出兩個門類來說明。

三十捨墮

將講三十捨墮略存二門：

第一釋名前後者：此名為捨。捨有三種：財、相續貪心及罪皆須捨故。捨雖有三，而此名捨，捨財物故，不由餘二。若不爾者，九十亦有二捨，何不名捨？三十九十雖復文別，先後捨異，罪均之悔，輕重義齊，故百二十戒合為第三篇。然三十捨由於財事取濟失方，廣生罪過，故洗心懺先須對僧捨財相續貪心，心事既捨罪方除滅。作法是難，先識於難次及於易，所以序在九十前云。

第二依位別解者略開八門：

第一三十九十同因財犯而捨不捨異者：凡須捨三義：一是屬己之財，二體現在受用生過故，三捨已歸主受用無慊。三十具三義。九十中有二十七戒所以不捨，三義不具故。因食十四，財有十三：坐脫脚牀、屏露二敷、高脚等四闕初第三；財中真淨施，食中過三、與外道食入他手他物共他食闕初緣。

問：取三鉢未食生罪，何不入捨？財體現故。

答：雖取過有罪，然是施主所捨理通無局，佛制共分即非屬己，闕乎初緣。

問：若爾味通不捨者，生薑買食亦是味通，何故捨乎？

答：以己私物易得此食，體是非法不合同食，即是緣局故得入捨。食中十二闕第二緣，未食無罪食已方生，體不現故：歎施、展、別、足、勸、非、殘、受、美、藥、酒。財中八戒闕第三緣者：覆屋、白衣、兜羅、牙角、尼瘡、雨等、強敷與衣、作衣遺落藏他等，亦因財生罪，亦須分別。真實淨施以輒用有罪屬施主，闕初緣。

若爾三十戒盡不說淨耶？答：使尼浣打、二離、雨衣，此受持故非說淨；長衣、一月、鉢、藥四由不說淨，此即不疑；五敷、擔擗、乞縷等犯由造作成即過生，若作未成不應尺量；自餘諸戒多由領受一往生過，皆不合說淨。奪衣一戒或是受持或可說淨，捨與他時失其淨法，故奪得入捨。自餘易知。

問：白色三衣捨竟歸主受用生罪，染壞聽懺不須捨者，白毛臥具類亦應然？

答：此由自造生過不制受用，是故歸主不染得用故得入捨。高牀已下捨竟歸主受用有罪，故不須捨。牙角鍼筒打破便罷，不須持捨。

問：若爾綿褥斬破不須捨？

答：綿褥斬壞歸主和泥有受用益，三義無闕。鍼筒少物損功甚大，若壞已聽用貪心不息，還無用故不入捨。

又解：且如乞鉢等一惡還主不聽受用，餘入僧庫；七日藥與守國人，若十四日口捨等可用無慊。又奪衣中定與不定取失淨法，其不定者不失淨法，云何而言捨與前人失其淨法？又取過三鉢與他同味，真實淨施皆屬施主，若盜此物望誰得罪？施主若死即應入僧。又五敷具若妨業中制雖雜亦應犯，若體不如中制雖捨猶不如，何言還主不犯？又浣衣、二離、雨衣等四受持犯捨者，戒本何不除不受持，亦應餘衣是不犯？若言五敷、二毛、乞縷等八不應尺量不令說者，戒本下文應除說淨。是故前解三義難具。

所以今解有二意：一三十中由貪心尤重取物失方，二即妨道招譏過重，故須捨却違本貪心；九十不爾，設因財犯皆因造作受用失方，不為貪儲故不對捨。離衣一種雖非貪取，離宿違敬汙受持法，捨懺令說。

第二犯人同異者：一人盡犯此即易知。四方僧一向不犯。同活人中五戒一向不同：二離衣、六年臥具、不撰坐具、雨衣。何者？此戒皆別人受持無共受義，何有我離令彼得罪？七戒不定：長衣、一月、衣、鉢、藥、過後畜、浣衣、奪衣等。如長衣同主人俱現前，不說皆有情過是故同犯；若一人遠去敕在者說而彼不說，在者有犯行者無過，是故不定。餘四亦然。若受持衣浣奪亦不共犯，若共有長共浣共奪亦得同犯。餘十八中若不同作己為他亦不同犯，如一人在道遇賊打失奪三衣，居士為奪故施而過知足受，在家者不知可有同犯，今言同者共行皆失共計過取故言同犯，餘者易知。約現前僧應犯七戒，謂共作綿褥、黑白臥具、共擔過三、畜寶、易寶、共奪衣。

第三自作教他同異者：自作一向正犯。教人同異不定者：直教他十七戒，能教者一向輕，以無財潤己故，但不應教他為惡故犯吉羅；有十三戒教人為己得物潤己與自作無殊，準三性心中不善無作任運起異。何者十三？謂五敷具、奪衣、受寶、取尼衣、浣故衣、染擗毛、過反索衣、自乞縷、織讚織師，如是等知。

第四重犯有無者：四戒得重犯：浣故衣、擔羊毛、擗羊毛、用雨衣，此物現前容了更作故重也；自餘二十六皆無重犯。又解浣衣更使浣打但犯小罪，而文云浣打染三尼薩耆者，非謂一衣生於三罪，各使為一。婆論云一時作三事亦得一捨，若使浣不淨染不成色打不熟皆吉。浣染相別尚無重犯，何有二浣得重犯乎？善見亦無重犯，文義相似，諸部云云不須廣引。

第五捨懺方法者：三捨如上。且論捨財有五門：第一對境者，綿褥是壞息貪故對境無也；畜易二寶由體長貪僧受亦犯故對俗捨；其對僧境通別一二三等可解。第一全壞如上可解。第三處所，處所無遮。第四集眾，三戒不集。第五還財，還財五例：一壞還主，二入俗反體還主，三入僧還主不復本用，四入僧入俗不復本用，五一向還主。四分如之。十誦云：易寶、畜寶、販賣得寶少者永捨，多者付同意淨人作四方僧臥具，要僧中悔，餘一同四分。五分五捨：一入僧永捨，畜寶等捨與僧差人永棄，若僧不爾令淨人為僧貿衣食與僧食用，唯本主不得食恐遂本心故；二永入僧捨，五敷具入常住用唯本主不得坐；三入僧俗捨，藥入僧，僧捨與俗人沙彌塗足然燈，本主不得用一切比丘不得食；餘二同此。祇律五捨：一捨入僧無盡物，謂畜寶貿寶，若出息利作僧房舍中衣，僧不得分用及食，為折伏本主貪心故；二捨入僧用，謂五敷具、迴僧物，隨僧作何等用，其中純黑憍奢耶僧不得著用，得作地敷及作嚮慊帳幔等，六年不揲不得作地敷僧得著用俱不襯身，白毛臥具中好如前解不好如後解；餘三亦同此。若存重犯還法者，綿褥、畜寶、貿寶不對僧。二十七中四戒即日歸主：二離、二毛，非相染故；七日藥雖相染，以還主制身外用故亦即日還；有四戒要經宿；餘十八戒別捨不須經夜。若二十三戒共長月過合捨之時，六戒即日歸主：二離、二毛、藥、鉢；若以二十三戒共長鉢合捨，唯乞鉢一戒共長鉢經宿，餘皆即日歸；若以二十三戒共長藥合捨，一切即日歸，以內外資別衣鉢不同皆不相染故。廣如大鈔。其罪中綿褥二寶捨財不集眾故，悔於別眾得成；自餘諸戒捨財及罪皆悉盡集，別作不成。論其捨心，有五戒：長、月、鉢、藥、過，由相續儲貪若欲還財畜心須斷，所捨長財體不得即日歸主，要須經夜，若有遠行急難開即日展轉；自餘諸戒皆無經日相續畜過，但使財罪已捨即歸無染。此中婆多云：即日得受異財不犯長，以心斷故，非如本財曾經畜過故；若心未斷皆不得受，唯除七日歸主塗足然燈以不得作藥服故；即日得受異藥不染，以心斷故。此約不得即日歸主。

第六持犯方軌者：九是作持止便是犯：長、月、鉢、藥、過，此五順教作法不犯長名為作持，止不說淨名為止犯；二離衣宿、減六年作臥具，作此三事得羯磨故名為作持，反此名止犯；畜寶一戒說付俗人淨主當受名為作持，不作名止犯。三十九十雖同一篇，二處問淨者，前有財可捨不得別眾，九十反此故分二問，意在於此也。

第七僧尼同異者：此中十八僧尼同犯，十二不同，不過有三：一有無不同，過前求雨衣、離衣六夜僧有尼無，何者？尼浴衣常聽用故，尼無蘭若故；二犯同緣異者，長鉢是，僧尼俱墮名曰同犯，開緣不等，僧過十日尼便一夜故名緣異，何者？僧不制有伴，若獨孤遊無伴可對故開十日使覓伴對說，尼即不爾故開一夜。問：若爾尼畜長衣不應同僧？答：鉢若已成不須營造，宜即說淨受持故唯許一夜；衣營未成皆有長過，一日簪縫不可即成故開十日。問：若爾長衣未成有伴可對，何不說已作衣？與鉢成者竟有何異而不同耶？答：衣開十日據但三衣者，若就說淨尼亦制一日過即犯長，而開十日者一開已後同聽十日；三輕重不同者，有九戒所作事一得罪階降名曰輕重，謂五敷具、取尼衣、浣故衣、擔羊毛、擗羊毛，尼吉僧提故。

第八沙彌任運者：未受具前先教人作十五戒，謂長衣、鉢、一月衣、急施衣過後畜，此四戒沙彌時受財屬己，受具已後數過十日不須營助，三性心中任運犯提，亦可通前日數前後滿十。藥法不爾，沙彌時雖作手口二受，進受具竟即失口受，既無法藥故無任運。更有十一戒：沙彌教人為己作五敷具、持衣與尼使浣染打、擗羊毛、過三反索衣、取非親尼衣、自乞縷使非親織師織、教人為己奪衣，此十一戒作方便已，進受具後任運犯；自餘

諸戒雖本作方便，進受具後要須更作受領方法，故無任運犯。

第三隨難別解者：三十戒中長衣為先，唯除九戒，傍染二十一戒皆令犯長。九戒是何？二離、二毛、二鉢、二寶、七日藥。如律云犯長尼薩耆更易餘衣得犯販賣，復由續心畜不斷故復犯長罪，以此證知餘皆重犯。若存此解販賣入手要說淨作三衣，過十日無長，不爾即犯。若販賣不說無長者，何由為長所染？既為長染，明知理合說淨作三衣。

問：若爾何故衣法云尼薩耆衣不應說淨作三衣？

答：得小罪故云不應，非謂說淨不成。若販賣財說淨竟，若悔本罪此衣不須捨，已入淨故。此中先得長衣過十日後取尼衣得犯二罪，是名傍染；及先無長衣而取尼衣便犯取罪，過日犯長是名傍通。既有必存豎通。言豎通者，前得淨財過十日犯捨懺已，復過十日後犯長罪，及一日得衣乃至十日日日得衣，乃至十一日初日位過犯下九日衣相與俱犯，故名豎染。

問：若爾販賣得藥，手口二受亦應得成？

答：不同。販賣有過，說淨與他好斷相續是以得成；藥本不受即是離貪，由作二受即是長貪，所以不成。

又解：財無二捨何有重犯？又云既言不應說淨，明知體無長過寧容有染？但以人之喜犯故在初而解。

問：若爾何故律云更貿餘衣一尼薩耆，此便成重染？

答：此五眾邊貿，又復遣人二眾邊貿不犯販賣，是故有染；若自俗邊貿但犯販賣，即無染過。以是義故，得長作三衣，販賣無長作三衣不成者，何有三衣可名為長？今失三衣次須三受，三衣無長即好斷相續故作衣得。

問：若爾過量衣房不應成受持處分？

答：販賣等舉體有過，過量等外有過內無慊，故不相竝。

問：若爾十九條大衣長短不如亦條內有過，何故成受得用？

答：是佛制畜故成受用，販賣不爾。

問：若爾白色三衣亦是制畜，何不成受？

答：以非道服譏過即多故不成受。婆論云：三衣雖不受持過日無離衣罪，有壞儀缺衣二罪；若本說淨今作三衣即失本淨，以三衣無長可防故，乃至比丘有因緣得一端氍指作三衣即不犯長。

問：若爾何故一月戒云不割截簪縫過日犯者？

答：彼先有三衣堪受持故，須截作衣相方得免長；此論先無三衣故不相竝。

問：功德衣與長衣等五戒何者為先？若功德衣先開者，何為長等五事開功德衣？若長等先制者，迦絺無緣何言已出故？

答：依五分，長衣等戒實是先制，功德後開，廣如彼說。四分難解。

問：唯初三戒獨有迦絺開者何？

答：此三戒皆是屬己之物，開即有益使無長離之咎，又不惱施主故；餘即不爾。

問：若爾自作五數具、過三由旬、用雨衣等，豈非屬己，何惱他主，何不開耶？若言作故致訶不開者，我亦長故離故致訶，亦應不開？

答：長離無多譏訶妨道，餘即不爾。

問：此三戒得時衣利著已竟等，餘三食者得利處齊，戒本不著竟何？

答：此三戒專得功德衣利，無彼餘緣開故此本得著；餘無此義故戒本外開。又解食中三戒時衣利者亦在戒本，戒本言作衣時是也，時中不犯故，急施戒本例此可解。

此中長者，十誦云長佛四肘不言廣，婆論云四肘者七尺二寸，祇律云廣一肘長二肘應作淨，善見補三衣云長尺六廣八寸須說淨，長衣云長二搩手廣一搩手犯捨墮，母論云廣佛四指長八指應作淨施。又開限十日者，祇律云數極至十故，十誦云不緩不急故，四分若行十日還故開十日。若言一月，佛法應開，不言長量爾所長廣。

問：祇云若俗人畜生無心人邊作淨不名作淨，是謂非處，何故藥戒中開五眾俗人及畜生邊皆成施主？

答：衣唯防長更無受及淨，同位即得；藥防長及受淨故通俗人畜生，皆由成受及淨故。

問：犯長衣不捨而用著，著得罪何不脫？脫得罪耶？

答：著有情過故得罪，脫無情過何有僸？為如非法房入即有過出時無咎，此亦如是。善見云：若犯捨衣無比丘故未得捨懺，得著無罪。首解：此言在於三衣戒故，似開三衣非謂餘衣。

問：何故衣畜重著輕，食即食重畜輕？

答：聖聽說淨故不作而畜，衣有體在隨畜心重，以體在故隨著用制輕；食本不聽畜，畜心微故罪輕，隨食即盡無有所續故得罪重。又解欲明衣食等皆是資緣，衣是外資食充內飢，衣有別屬畜即壅己是故罪重，著用罪輕；食取除飢，畜食義通不成屬己，要食方資是故食重畜輕。內外資異故不相竝。

問：若爾何故畜七日藥亦重，食不淨藥亦輕，著用白色衣亦重？更問：捨財實有謂無成捨者，界內有人謂無亦應成？

答：捨衣不集，以彼非情不能礙捨，又說淨與他是故成捨；人俱是情彼可礙此，法令同遵故不得成。

問：何意要須捨物？

答：若不捨財畜心不遣故。然不聽別眾捨者，良以財物利重人之喜犯，須僧盡集眾視詳悉，欲令犯者對眾既媿內生慙耻息過於後。

問：既知還衣極疾即坐，未知極遠？

答：如祇律云：亦不得停久過半月還，乃至說白四還，不同四分作白二法。

問：捨財不作法還作羯磨者何？

答：捨是別人出在內心非和能決，僧衣還彼無容自專，所以不同。又受懺非正滅罪，正滅更假餘緣，故以單白還衣準僧作法即成故須白二。

又伽論問：頗有比丘過十日衣即此衣一夜離宿耶？

答：有，過十日衣作三衣已，受出界外明相出，故知犯長衣得作三衣。

問：若重縫三，設有因緣摘分持行致於異處不離衣宿，比丘若死云何？

答：本界內分。又解應與看病人，以本是一衣同受持故。律師云：後是定義。

問：如來差阿難令作袈裟已前無三衣耶？

答：準有糞掃衣無割衣故。又解雖有割衣而無如法。

問：初得衣鉢過於五日，若被擯等若狂亂人，上入天宮至北單越，後解擯若得本心若還本處，以何日為限而作說淨？

答：一解更得一日，又解取前五日。律師云：後義定也。

此中首解：真實施主若命終者，勿問先作及以未淨皆須說淨，以守人亡故。有說若得長財作成被，及得先成不合說淨，是重物故。

問：若爾如尼十六枚器、七日藥等豈是輕物，聖開說淨法耶？更問：離三衣重離餘衣輕，有何意耶？

答：夫三衣者道標服式，資身要用無時不須，生善最勝，以受時要心不許離宿，今既離宿達本要心失於受持故得罪重；餘衣鉢等非是道服，又用有時非常所須，是以受時不言不離，今雖離宿不失受法所以罪輕。又解三衣制畜是上中下違制故提，餘衣為此中下對開有違故犯吉。

問：若爾鉢亦對制有違，何故犯吉而不失受？

答：衣障形醜無時不須，犯提失受；鉢用時限故不相竝。善見云：受持三衣已，轉根即捨。

問：十日衣一月衣分為二戒者，離衣有病得僧羯磨病差離衣，何以不分二戒而合一也？

答：凡論分離，一財體不同故，二日月長短不同故。此中合者，一同是三衣，二若病未差無離衣宿，若差離宿

與本無病不異，是故合也。

問：羯磨離衣於三衣中得離何衣，幾時得離？

答：四分云唯離伽梨；十誦云下二亦得，明知三衣隨意離一；五分云得留中衣上下不得，若有賤者好者隨留；十誦云從七月至九月夏分不開；五分云今聽前安九月後安八月；祇律云白四羯磨限一月夏中亦得；今律白二。善見云：病僧為羯磨離衣往餘方，若差欲還路峻不得還，恒作還意雖差不失。婆論云：羯磨病重不行，病差不行更得病，即先羯磨同一月內得。

問：有時衣有非時衣，就何立月望衣耶？

答：就非時衣。此中祇律云：前十日得故衣若細衣，得已不自作不教他作，過前十日犯捨；中後二十亦如是說。四分分之：若前十日五日已過得望衣，用後五日；中十日前五日此十日應作，中十亦爾；後十日前五日過得望衣乃至九日過一日中作，十日得衣即日作。多論云：勤求不斷待滿一月，若想念斷不至一月；若初得衣日自知必無望處，過十日犯捨；若初日得衣停衣待望不得所望，非望而得是二種，十日內不淨施與人作衣，至十一日犯捨墮；乃至十日不得所望非望而得，應合成十一日犯捨墮。善見云：若有望處一月得畜，若二十九日得望衣細，先麤者說淨細者復得一月，為望得故；若後得衣麤復停一月，如是乃至勿過一月。義云：若三衣俱故竝少，勿問皆開一月；若十日中大衣上同衣足者，當日不割綿[打-丁+迸]，十一日明相出犯；下二衣財少不足者，亦染犯長；若無根本者，得開一月。

問：既為作三衣體自無長，何以染也？

答：少財若無故壞受持三衣，自實無染；今言染者，以有故壞三衣故，不如昔解。

問：先有長衣三衣望未斷，為被染不？

答：此是法衣彼是長衣，何得相染？

問：若爾三衣望斷得少餘財，為被染不？

答：既同犯長何得不染，乃至二十九日亦如是，足即不開不足便開故。

問：何故取尼衣重不制取鉢？

答：衣有五故喜能捨與致受義數故須制，鉢唯有一尼捨稀故，設令受者但得小罪。又解無犯，祇云尼與比丘鉢及餘小物取而無犯故，廣說乃至出界二十五肘離見聞處一切犯提。

問：尼取僧衣何故小罪？

答：大僧上尊，與尼義稀故。

問：若爾能與之人亦應犯輕，何僧得提？

答：大僧與尼就譏過中制，生染義深故得罪重；尼取僧衣就稀數而制，故得輕罪。

問：浣染打實是三戒，總制者何？

答：皆是使尼處同，復是始終由一衣生故。

問：既制令尼洗衣，何故不制熏鉢？

答：染浣義易，尼多閑解，為洗義數；熏治是難，尼多不閑，作之義稀，故聖不制。

問：令洗新衣何以輕耶？

答：使洗義稀且不生過故制輕之。又下二眾無有師義，為洗即稀是以犯輕；式叉尼是下眾，使上尊浣衣義稀故犯輕罪。

問：衣中所以制過知足取不制鉢耶？

答：衣有三領失即多少不定，鉢唯有一失一受一本自無罪，所以一制一不制。

問：衣中既立勸增價，鉢無增者？

答：衣資身義寬喜增故制，鉢資身狹義稀所以不竝。

問：若勸鉢增輕者，乞鉢如何制同衣耶？

答：實以鉢無多用，然彼全乞一鉢惱處深故犯捨墮，勸增非一故犯小罪。

問：勸增縷何故乃至一縷亦犯，乞衣一條與此相違？

答：乞本施主先無心捨，乃至乞時任彼籌量施與多少，惱義是微故得一條方犯；其勸增中虛心自施分限已定，不荷其恩嫌少更索長貪惱彼情過最深，故勿問多少隨增皆犯。

問：若勸二居士增價，一增一不增，為犯前後？

答：犯後戒。唯增者犯不增者不犯，猶是二人合作故。

問：所以但勸二居士不勸三者？

答：二合作一衣勸增損惱是多所以須制，三合作多損惱是微是以不制。

問：若三居士各為己作一布衣，今勸三人合作紬衣，豈可非損何以不制？

答：此戒要本施衣體上增方犯，今勸作紬落前乞衣戒中。首解：本為買絹今勸增買紬落在乞戒，此戒要本施衣體上方犯，下求縷亦爾。

問：衣價中制過索罪，何故不制過索鉢價者？

答：鉢本用食得一便足更無多用，何可開之？若全無鉢過百千反索亦無罪，故不制之。

問：忽切索衣為損王臣，為損淨主邊得罪？

答：由王臣心勤恐失此物致索忽切，惱彼施主，損一境結罪。

問：綿臥具黑白毛臥具皆乞貴物同不聽作，何故捨法全壞不同？

答：綿由害命得，竝乞貴物令斬壞息貪；黑白雖貴不由害命故得生患義微，是以全捨。

問：綿褥二寶七藥何以牒捨作開通者？

答：凡捨竟得復本用者不得牒捨辨開，今此四戒捨竟反前故得。又解此四戒捨竟或時體變壞，或不聽復本用，長衣等義反前故不同。十誦云若已成者受用無犯，非如五分臥褥應捨與僧。

問：得羯磨竟得減六年作，若作純黑白為犯前犯後戒耶？

答：不犯減六年，以得法故；純黑白邊別犯前戒，如得僧處分過量造房不壞處分得過量罪。

問：臥具制年限不制其牒，坐具反前者何？

答：臥具為取煖氣資身受用年多已去，久故陳朽無資身義故制年限不制其牒；坐具不取資身煖氣，但恐汙僧臥具障身便罷，但使體在不限年數，既有坐具常得受用貪好更作，是以制牒息著好心。

問：若不牒者牒已便懺，復何須捨？

答：不牒舉體有過，今雖更牒猶有本過體在故須捨；其過量量內無咎，先割量外然後懺罪故不須捨；又可捨已便歸主無受用義，故須割却不須捨也。

問：若爾不牒捨已還主猶好，亦應須牒？

答：不牒為好捨已還我，義同新得非我情過；過量他與猶亦是犯。毋論云不牒坐具得羯磨已無不牒過。

問：八不淨物中展轉相易犯何罪耶？

答：以金綿褥等二相易者提，得餘六互者吉；六六相易得小罪，得餘二者犯捨。此中若以八不淨物貿得十種衣皆得犯捨，以十種衣貿得金銀錢綿褥氍毹轉得尼薩耆，得餘六者吉。多論云：說淨錢寶得易衣外財作三衣鉢器，入百一物數不須說淨，已外須說；若捨墮錢寶者易得衣財作百一物數，先畜錢邊吉對首懺，先畜寶邊僧中捨墮懺已貿衣財作百一物不須捨，已入淨故。

問：販賣之物持淨戒者生時不聽受用，何故死後得分？

答：此業最重，若存食用者彼比丘念雖販賣有罪猶有供僧福，續作無已故不聽用；比丘既死更無作理故羯磨分。

問：長衣戒本得有迦絺衣開，鉢何故無？

答：衣鉢體別益不及鉢，有過不相損有利不相及，所以無也。

問：衣不利鉢，何不受迦絺鉢？

答：衣有三領，為伽梨重故開功德衣，雖離無罪兼益長故；鉢唯有一常隨身受用，何得受功德鉢？既不開受不益長鉢，故不言已出。

問：何故不問迦提一月？

答：鉢若未成本自無長，何假開也？其鉢若成已開十日足得說淨，故無一月。又餘衣有四時不同令洗浣故開有時限，鉢即不爾故不相竝。伽論問：頗有一鉢即尼薩耆不？答：有，謂不受持。十誦問：頗有比丘過十日畜長鉢不得捨不？答：有，得鉢已轉根作尼者是也，尼畜十日轉亦爾。婆論問：白色衣畜過十日犯，白色鉢畜過十日何故不犯？答：衣可染令如意必成壞色更無增損，儲畜義強故犯長過；鉢若燒熏或令損壞難可如意，是故不犯。

問：衣若過減皆成受持，鉢何無此？

答：衣者過可截減可續，是以成受；鉢無此事故不成受。

問：乞鉢鉢無多用，好者留置奪入僧庫為本寺故者，乞得多衣亦惱施主兼損寺舍，何不如鉢？

答：衣本資身用寬故歸主，鉢無多用資身義狹故須入僧。

問：若爾長鉢過日亦無多用，何不一鉢還主餘者入僧？

答：畜長鉢或自己物易得，或施主虛心捨施無損他義，雖無多用生患處少，故悉還主；其乞鉢者一長貪求、二惱施主、三損寺舍、四無多用，如是生患義非一故須入僧。

乞縷令織中，何故但制俗非親里不制尼耶？

答：俗屬官故尼即不爾；又尼無自織法，大僧知法使尼義稀，假令為織但得小罪。

問：若爾亦可但制使俗人浣衣不制尼耶？

答：聖教聽尼自浣染衣，是故大僧喜令尼浣妨彼修道，又浣染義易更無多損故不犯也。

問：勸織師戒損居士縷，與前勸一二居士問縷何異而別制之？

答：前對縷主面勸，此屏處勸織師，所以有異。

問：前戒有勸二居士合作衣戒，此中何故無勸二織師合作衣戒？

答：前對二居士面勸皆是縷主，得有合衣義故制；此中若二居士各遣一織師織衣，比丘屏處勸二織師合作一衣，既非縷主何有合義？所以不制。

問：此中亦與織師犯，由前縷師何異？

答：前戒損織師不損縷主以自得縷故，此戒損縷主不損織師以與價故；又前非親犯親即無犯，此戒不問親不親皆有損縷主義故；又前織成犯此領受犯，所以別制。

問：若奪沙彌衣不犯者，下九十中隨沙彌不應與大僧同犯，亦應犯輕？

答：本與衣為欲共行，沙彌非己同類，與之義稀奪亦不數是故犯輕；下僧作法擯舉竟皆不聽隨順，同遵僧法損惱無殊，是以同犯。

問：奪沙彌衣及犯重比丘同得小罪者，何故打即輕重不同？

答：與衣本欲共行，沙彌及犯重俱不得共行共宿，義齊故同犯輕罪；打本取惱，犯重比丘與己同位損惱義深，沙彌位別是其下眾受惱義微，故輕重不同。

問：如四分云自三月十六日始求雨衣四月一日用浴，婆論云閏三月者要後三月十六日始求，若閏四月前四月十六日安居者即受用至七月半，未識用中何故聽閏前四月十六日用求中何故不聽閏前三月半求？

答：求貪惱他，用中無惱，故前後不同。

問：兩衣閏月中得多日用，受功德衣亦應閏月得多利？

答：衣益處多，閏中開者有長貪之過；兩衣已物，夏閏開用無多長貪。

首解：明其制意，時開一月求畜，而大制時半月應求半月應畜，設未受持不須說淨是百一受持衣。若前安居至四月十六日應如法受持，用至七月十五日應著一處不應畜用，畜用者越亦不須捨，至後安居不須更受如前畜用。故多論云：從三月半至三月盡應作，若得成衣四月一日應畜，若不成衣乃至四月半聽求聽作；設三月十六日得一二日即成者，律師云亦得畜用。祇律云：四月一日要受持已，用至八月十五日當捨。多論又云：尼弱劣擔持即難，不聽畜，得畜浴衣一切常開。又五分云：至八月十五日應捨，眾中作唱云大德僧聽今僧捨兩浴衣三說，此律無也。

問：急施衣與長衣有何異？

答：此戒時非時俱犯故與彼不同，違教長貪之深重所以制之。如五分云：前後安居十日未至自恣時得急施衣，應受。首解：以此證知後安居未竟亦得受急施衣。

問：非時受衣過一月五月外更增九日，時中何故不增乎？

答：非時受衣還得非時開，今既時受何得非時開？若爾非時受亦應不得時中開。又解要是急施非時受時外增九日，時中受者既非急施衣受無時限，何須更開九日。

問：長衣入十日不說淨越十日明相入十一日犯，此急施衣七月六日受越十日明相入十六日應犯，何故律云乃至五月畜不犯？

答：長衣不與時分相接但有前開，故越十日入十一日犯；今急施衣六日受者至十五日明相未出開前無犯，入十六去日復有開，時分兩開相接是以無犯。十五日者破夏離衣安居未竟不聽出界，但有後開無彼前開，越此便犯。

問：一月衣攝十日衣共為一月，功德衣攝迦提月以為五月，何故迦提月不攝十日衣，過一月五月已更增日者何？

答：一月衣攝十日衣有三義：一同是非時位，二同防長罪功能處齊，三十日是本不足開一月，此是以長收短故得相攝；功德衣攝迦提者亦有三義：一同是時位，二俱得五利功德處齊，三迦提本位五月不足故開，此亦以長收短所以得攝；迦提月不攝十日衣者亦有三義：一時非時別，二利有寬狹，三本末不相攝；五月不攝十日亦如是。

問：離衣戒中有功德衣開，六夜戒中何故不存？

答：上士不受功德衣故不開。

問：若爾應無迦提月？

答：功德衣由作法有，迦提月不由作法受故不相竝。又解聚落比丘得聚落中受衣向蘭若處，蘭若比丘不得來到聚落中受功德衣向蘭若處，何以得知？異界比丘不成受故。

問：轉許僧物犯提，何故轉許佛物不犯提耶？

答：許僧之物於己有濫轉可稱心，喜受因制；許佛物於人無濫轉之義稀，故不制提。

捨墮略要粗制如是。

第一釋名前後者：此戒名為「捨」，而「捨」有三種意涵：財物本身、接續不斷的貪心以及所犯之罪，皆必須捨棄。捨雖有三種，但此處之所以名為「捨」，是因為捨棄財物的緣故，並非由於其餘二者。若不是這樣，九十單墮戒中也有捨貪心與捨罪這二種捨，為何不名為捨墮？三十捨墮與九十單墮雖然經文各別，且先後捨法不同，但懺除罪過之輕重程度齊等，因此將一百二十條戒合併編為第三篇。然而，三十捨墮戒是由於在財物事端上取濟失當，廣泛滋生罪過，所以洗

心懺悔必須先對僧眾捨棄財物與相續之貪心；心念與事相既然已捨，罪業方得除滅。此作法較難，理應先認識困難者，其次及於容易的單墮，因此序次排在九十單墮之前。

第二犯人同異者一人盡犯此即易知四方僧一向不犯同活人中五戒一向不同二離衣六年臥具不擇坐具雨衣何者此戒皆別人受持無共受義何有我離令彼得罪七戒不定長衣一月衣鉢藥過後畜浣衣奪衣等如長衣同主人俱現前不說皆有情過是故同犯若一人遠去敕在者說而彼不說在者有犯行者無過是故不定餘四亦然若受持衣浣奪亦不共犯若共有長共浣共奪亦得同犯餘十八中若不同作己為他亦不同犯如一人在道遇賊打失奪三衣居士為奪故施而過知足受在家者不知可有同犯今言同者共行皆失共計過取故言同犯餘者易知約現前僧應犯七戒謂共作綿褥黑白臥具共擔過三畜寶易寶共奪衣。

第二依位別解者，簡略開為八門：第一門、探討三十捨墮與九十單墮同因財物違犯，而捨與不捨有所差異者。凡是必須捨財者須具備三義：一是屬於自己的財物；二是物體現存，因受用而生過失；三是捨離自己歸還原主後，受用無有過咎。三十捨墮皆具備此三義。九十單墮中有二十七條戒之所以不捨，是因為三義不具足之故。其中因食物違犯的有十四條，因財物違犯的有十三條。例如坐在脫腳床上、在屏處與露地二處敷設、高腳床等四條戒，缺少第一與第三義。在財物中，真實淨施之物，食物中過量受取三缽、將食物與外道、食物落入他人之手、用他人之物與他人共食，缺少第一義（非純自屬之財）。問：若乞取三缽未食而生罪，為何不入捨墮？此時財體現存。答：雖然多取有罪，然而這是施主所捨施，法理上普及僧眾而無局限，佛陀制戒令共分，即非專屬於己，故缺少第一義。問：若如此，食物法理上通及大眾而不捨，用生薑換買之食也是食物通及大眾，為何要捨？答：以自己私物換得此食，其本體是非法所得，不合同僧共食，即是因緣局限在己，所以得入捨墮。食物類十二條戒缺少第二義，因為未吃無罪，吃已方生罪，此時物體已不復現存；包括讚歎施主、展轉食、別眾食、勸受非殘食、非時受食、受美妙藥石、飲酒等。財物中八戒缺少第三義者，覆屋、白衣、兜羅綿、象牙骨角針筒、比丘尼瘡傷、雨季強行敷設與衣、為他人作衣遺落藏匿他人衣物等，亦是因財生罪，亦須分別：若是真實淨施之物，擅自取用雖有罪，但所有權屬施主，缺少第一義。若如此，三十捨墮戒難道全都不說淨嗎？答：使尼洗衣打衣、二種離衣、雨浴衣，這些是已受持之物，故非說淨；長衣超過一月、長缽、長藥四條戒，由不說淨而犯，此即毫無疑義；五敷具、擔負羊毛、擘羊毛、自乞絲線等犯戒，是由於造作成品而過失生起，若製作未成則不合尺寸尺度；其餘諸戒大多由於受領當下一往即生過失，皆不合說淨。強奪衣一戒，或者原本是受持之衣，或者可以說淨，但捨給他人時便失其淨法，故奪回得入捨墮。其餘諸戒容易理解。問：白色三衣捨棄後歸還原主，受用仍會生罪，必須染壞顏色方聽許懺悔而不須捨棄；白毛臥具同類亦應如此？答：此是由於自己造作而生過，並非制止受用，是故歸還原主後即使不染亦得使用，故得入捨墮。高床以下之事，捨後歸還原主受用仍有罪，故不須捨。牙角針筒打破便了結，不須持去僧中捨棄。問：若如此，兜羅綿褥斬破即不須捨？答：綿褥斬壞歸還原主，尚可和

泥有受用之益，三義無缺；針筒是微細之物，損壞工力甚大，若壞後聽許留用，貪心不息，壞後反無用處，故不入捨墮。另一種解釋：且如乞缽等一戒，若有一點微疵還給原主，不聽受用，其餘入僧庫；七日藥交給守國人，若十四日內口頭捨棄等，亦可用而無愆。又奪衣戒中，定與不定受取失去淨法，其不定者不失淨法，云何說捨與前人便失其淨法？又取食過三缽、與他人同味、真實淨施，皆屬施主，若盜取此物望向誰結罪？施主若死即應入僧。又五敷具若妨害道業，制戒中雖雜色亦應犯；若體質不如法制，雖捨猶不合用，何以說還給原主即不犯？又洗衣、二離衣、雨浴衣等四戒，若是受持而犯捨墮者，戒本何以不排除不受持者？亦應其餘衣物不犯。若說五敷具、二種羊毛、乞縷等八戒不合尺寸、不令說淨，戒本下文應當排除說淨之開緣。是故前面所解三義難以具足。所以今解有二意：其一，三十捨墮中是由於貪心尤重，取物失方；其二，即妨害道業招致譏嫌，過失極重，故須捨卻以違逆本來貪心。九十單墮則不爾，設使因財物犯戒，皆因造作受用失方，不為貪求蓄儲，故不對僧捨。離衣宿一種雖非貪取，但離宿違背恭敬，污損受持之法，故捨物懺罪後令重新說淨受持。

第三自作教他同異者自作一向正犯教人同異不定者直教他十七戒能教者一向輕以無財潤己故但不應教他為惡故犯吉羅有十三戒教人為己得物潤己與至作無殊準三性心中不善無作任運起異何者十三謂五敷具奪衣受寶取尼衣浣故衣染擘毛過反索衣自乞縷織讚織師如是等知。

第二門、探討犯人同異者：一人全犯，此即容易理解；十方常住僧一向不犯。同活共住人中，有五戒一向不同犯：二離衣、六年臥具、不疊坐具、雨衣。何以故？此等戒皆屬各別之人受持，無共同受持之義，哪有我離宿而令彼得罪之理？有七戒違犯情況不定：長衣、一月衣、長缽、急施衣過後蓄留、長藥過後蓄留、使洗故衣、奪衣等。例如長衣，同住主人俱現前而不說淨，皆有縱情過失，是故同犯；若一人遠去，囑託在者說淨而彼未說，在者有犯，遠行者無過，是故不定，其餘四戒亦然。若是受持之衣，洗衣、奪衣亦不共犯；若是共有長衣，共洗、共奪，亦得同犯。其餘十八戒中，若不同時造作、己為他人作，亦不同犯。如一人在道中遇賊劫奪失去三衣，居士為其被奪之故而布施，彼卻過量知足而受，在家同伴若不知情，豈可同犯？今言同犯者，謂同行皆失衣，共計過量索取，故言同犯。其餘容易理解。就現前僧而言，應同犯者有七戒：共作綿褥、共作黑白毛臥具、共擔羊毛過三由旬、共蓄寶、共易寶、共奪衣。

第四重犯有無者四戒得重犯浣故衣擔羊毛擘羊毛用雨衣此物現前容了更作故重也自餘二十六皆無重犯又解浣衣更使浣打但犯小罪而文云浣打染三尼薩耆者非謂一衣生於三罪各使為一婆論云一時作三事亦得一捨若使浣不淨染不成色打不熟皆吉浣染相別尚無重犯何有二浣得重犯乎善見亦無重犯文義相似諸部云云不須廣引。

第三門、探討自作教他同異者：自作一向是正犯；教人作之同異則不定。單純教他作之十七戒，能教者一向結罪較輕，因無財物潤益於己，純粹是不應教他作惡，故犯突吉羅。有十三戒教人為己作，得物潤益於己，與親自作無殊；准照善惡無記三性心中，不善之無作任運生起而有

異。何者為十三戒？謂五敷具、奪衣、受寶、取尼衣、洗故衣、染衣、擘羊毛、過三反索衣、自乞縷、織衣、讚織師，如是等應當了知。

第五捨懺方法者三捨如上且論捨財有五門第一對境者綿褥是壞息貪故對境無也畜易二寶由體長貪僧受亦犯故對俗捨其對僧境通別一二三等可解第一全壞如上可解第三處所處所無遮第四集眾三戒不集第五還財還財五例一壞還主二入俗反體還主三入僧還主不復本用四入僧入俗不復本用五一向還主四分如之十誦云易寶畜寶販賣得寶少者永捨多者付同意淨人作四方僧臥具要僧中悔餘一同四分五分五捨一入僧永捨畜寶等捨與僧差人永棄若僧不爾令淨人為僧貿衣食與僧食用唯本主不得食恐遂本心故二永入僧捨五敷具入常住用唯本主不得坐三入僧俗捨藥入僧僧捨與俗人沙彌塗足然燈本主不得用一切比丘不得食餘二同此祇律五捨一捨入僧無盡物謂畜寶貿寶若出息利作僧房舍中衣僧不得分用及食為折伏本主貪心故二捨入僧用謂五敷具迴僧物隨僧作何等用其中純黑憍奢耶僧不得著用得作地敷及作嚮慊帳幔等六年不揲不得作地敷僧得著用俱不襯身白毛臥具中好如前解不好如後解餘三亦同此若存重犯還法者綿褥畜寶貿寶不對僧二十七中四戒即日歸主二離二毛非相染故七日藥雖相染以還主制身外用故亦即日還有四戒要經宿餘十八戒別捨不須經夜若二十三戒共長月過合捨之時六戒即日歸主二離二毛藥鉢若以二十三戒共長鉢合捨唯乞鉢一戒共長鉢經宿餘皆即日歸若以二十三戒共長藥合捨一切即日歸以內外資別衣鉢不同皆不相染故廣如大鈔其罪中綿褥二寶捨財不集眾故悔於別眾得成自餘諸戒捨財及罪皆悉盡集別作不成論其捨心有五戒長月鉢藥過由相續儲貪若欲還財畜心須斷所捨長財體不得即日歸主要須經夜若有遠行急難開即日展轉自餘諸戒皆無經日相續畜過但使財罪已捨即歸無染此中婆多云即日得受異財不犯長以心斷故非如本財曾經畜過故若心未斷皆不得受唯除七日歸主塗足然燈以不得作藥服故即日得受異藥不染以心斷故此約不得即日歸主。

第四門、探討重犯有無者：有四戒得重犯：洗故衣、擔羊毛、擘羊毛、提前敷用雨浴衣。此物現前，容許作了再作，故重複犯。其餘二十六戒皆無重犯。又解：洗衣更使洗、打，但犯小罪；而經文說洗、打、染三尼薩耆者，非謂一衣生於三罪，而是各別指使結為一罪。《薩婆多論》云：一時作三事，亦只得一捨墮。若使洗不淨、染不成色、打不熟，皆犯吉羅。洗衣與染衣相狀各別，尚且不重犯，何有一衣洗二次即得重犯？《善見律》亦主張無重犯，文義相似，諸部律各有所說，不須廣引。

第六持犯方軌者九是作持止便是犯長月鉢藥過此五順教作法不犯長名為作持止不說淨名為止犯二離衣宿減六年作臥具作此三事得羯磨故名為作持反此名止犯畜寶一戒說付俗人淨主當受名為作持不作名止犯三十九十雖同一篇二處問淨者前有財可捨不得別眾九十反此故分二問意在於此也。

第五門、探討捨懺方法者：三捨如上所明。暫且論捨財，有五門：第一對境者，綿褥是斬壞以息貪心，故對境無所捨；蓄寶、易寶二戒，由於體質能助長貪心，僧受亦犯，故對俗人捨；其對僧之境，通於全體僧眾或別眾一人、二人、三人等，下文可解。第一門全壞，如上可解。第三處所，處所無所遮礙。第四集眾，有三戒不集結大眾。第五還財，還財有五種條例：一是壞後還主；二是入俗改變體質後還主；三是入僧後還主，不復本用；四是入僧入俗，皆不復本用；五是一向直接還主。《四分律》大意如此。《十誦律》云：易寶、蓄寶、販賣得寶，少者永捨，多者付與同意淨人作四方僧臥具，且要於僧中懺悔；其餘一同《四分律》。《五分律》有五種捨：一是入僧永捨，蓄寶等捨與僧，僧差人永遠棄擲；若僧不棄擲，令淨人為僧買賣衣食供僧食用，唯

本主不得食，恐遂其本貪心之故。二是永入僧用之捨，五敷具入常住使用，唯本主不得坐。三是入僧俗捨，過期之藥入僧，僧捨與俗人沙彌塗足、燃燈，本主不得用，一切比丘不得食。其餘二種捨同此。《僧祇律》有五種捨：一捨入僧為無盡物，謂蓄寶、貿寶，若出利息以作僧房舍、寺中資具，僧不得分用及食用，為折伏本主貪心之故。二捨入僧用，謂五敷具歸僧物，隨僧作何等用；其中純黑憍奢耶衣，僧不得著用，得作地敷及門簾帳幔等；六年不疊臥具不得作地敷，僧得著用，俱不得貼身；白毛臥具中好者如前解，不好者如後解；其餘三捨亦同此。若依主張有重犯之還財法：綿褥、蓄寶、貿寶不對僧捨。二十七戒中，四戒即日歸還本主：二離衣、二毛，非轉相染污故；七日藥雖相染污，以還主後制令作身外之用，故亦即日歸還；有四戒要經過一夜方還；其餘十八戒若各別捨，不須經夜。若二十三戒與長衣、長月衣過期合併捨時，六戒即日歸主：二離衣、二毛、長藥、長缽。若二十三戒與長缽合併捨，唯乞缽一戒與長缽須經宿，其餘皆即日歸還。若二十三戒與長藥合併捨，一切皆即日歸還，因為內外資身不同、衣缽各別，皆不相染污，廣如《大鈔》所明。在罪過方面，綿褥、二寶捨財不集眾，故於別眾前懺悔得成；其餘諸戒捨財及懺罪皆悉全集大眾，別眾作法則不成。論其捨心，有五戒（長衣、一月衣、長缽、長藥過期），是由於相續蓄儲貪心，若欲還財，蓄心必須斬斷，所捨之長財體質不得即日歸主，要須經過一夜；若有遠行急難，則開許即日展轉給與。其餘諸戒皆無經日相續蓄儲之過，只要財物與罪業已捨，即刻歸還無所染污。此中《薩婆多論》云：即日得受其餘財物，不犯蓄長，因貪心已斷，非如本財曾經蓄過故；若心未斷，皆不得受。唯除七日藥歸主後塗足燃燈，因不得作藥服用，故即日得受其餘藥物而不染，以服藥貪心已斷之故；此約不得即日歸主而論。

第七僧尼同異者此中十八僧尼同犯十二不同不過有三一有無不同過前求兩衣離衣六夜僧有尼無何者尼浴衣常聽用故尼無蘭若故二犯同緣異者長鉢是僧尼俱墮名曰同犯開緣不等僧過十日尼便一夜故名緣異何者僧不制有伴若獨孤遊無伴可對故開十日使覓伴對說尼即不爾故開一夜問若爾尼畜長衣不應同僧答鉢若已成不須營造宜即說淨受持故唯許一夜衣營未成皆有長過一日簪縫不可即成故開十日問若爾長衣未成有伴可對何不說已作衣與鉢成者竟有何異而不同耶答衣開十日據但三衣者若就說淨尼亦制一日過即犯長而開十日者一開已後同聽十日三輕重不同者有九戒所作事一得罪階降名曰輕重謂五敷具取尼衣浣故衣擔羊毛擗羊毛尼吉僧提故。

第六門、探討持犯方軌者：九條戒是作持，止便成犯。長衣、一月衣、長缽、長藥過期，此五戒順應教法作法而不犯蓄長，名為作持；止而不作說淨，名為止犯。二離衣宿、減六年期限作臥具，作此三事能得羯磨開許，名為作持；反此不做，名為止犯。蓄寶一戒，宣說交付俗人淨主當面領受，名為作持；不作此法，名為止犯。三十捨墮與九十單墮雖同屬一篇，為何於二處詢問清淨？因前篇有財物須捨，不得對別眾作法；九十單墮反此，故分為二處詢問，用意在於此也。

第八沙彌任運者未受具前先教人作十五戒謂長衣鉢一月衣急施衣過後畜此四戒沙彌時受財屬己受具已後數過十日不須營助三性心中任運犯提亦可通前日數前後滿十藥法不爾沙彌時雖作手口二受進受具竟即失口受既無法藥故無任運更有十一戒沙彌教人為己作五敷具持衣與尼使浣染打擘羊毛過三反索衣取非親尼衣自乞縷使非親織師織教人為己奪衣此十一戒作方便已進受具後任運犯自餘諸戒雖本作方便進受具後要須更作受領方法故無任運犯。

第七門、探討僧尼同異者：此中十八戒僧尼同犯，十二戒不同。不過有三種情況：一是有無不同，過前求兩衣、離衣六夜，此二戒僧有尼無。何以故？比丘尼之浴衣常時聽許使用，且比丘尼不住阿蘭若處。二是犯同緣異，長鉢是僧尼俱犯捨墮，名曰同犯；開緣期限不等，僧過十日、尼便一夜，故名緣異。何以故？僧不制令必須有伴，若孤獨遊行無伴可對，故開限十日令尋覓同伴對說；比丘尼則不然，故只開一夜。問：若如此，尼蓄長衣不應同於僧？答：鉢若已成，不須營造，宜即說淨受持，故唯許一夜；衣營造未成，皆有蓄長之過，一日針縫不可即成，故開十日。問：若如此，長衣未成若有伴可對，何不對說自己作衣，與鉢之已成者究竟有何差異而不同？答：衣開十日是據只有三衣者而言；若就說淨，尼亦制一日過即犯蓄長，而開十日者，一經開許後同聽十日。三是輕重不同，有九戒所作之事相同，得罪階降有異，名曰輕重，謂五敷具、取尼衣、洗衣、擔羊毛、擘羊毛，尼犯突吉羅，僧犯尼薩耆波逸提（捨墮）。

第三隨難別解者三十戒中長衣為先唯除九戒傍染二十一戒皆令犯長九戒是何二離二毛二鉢二寶七日藥如律云犯長尼薩耆更易餘衣得犯販賣復由續心畜不斷故復犯長罪以此證知餘皆重犯若存此解販賣入手要說淨作三衣過十日無長不爾即犯若販賣不說無長者何由為長所染既為長染明知理合說淨作三衣問若爾何故衣法云尼薩耆衣不應說淨作三衣答得小罪故云不應非謂說淨不成若販賣財說淨竟若悔本罪此衣不須捨已入淨故此中先得長衣過十日後取尼衣得犯二罪是名傍染及先無長衣而取尼衣便犯取罪過日犯長是名傍通既有必存豎通言豎通者前得淨財過十日犯捨懺已復過十日後犯長罪及一日得衣乃至十日日日得衣乃至十一日初日位過犯下九日衣相與俱犯故名豎染問若爾販賣得藥手口二受亦應得成答不同販賣有過說淨與他好斷相續是以得成藥本不受即是離貪由作二受即是長貪所以不成又解財無二捨何有重犯又云既言不應說淨明知體無長過寧容有染但以人之喜犯故在初而解問若爾何故律云更貿餘衣一尼薩耆此便成重染答此五眾邊貿又復遣人二眾邊貿不犯販賣是故有染若自俗邊貿但犯販賣即無染過以是義故得長作三衣販賣無長作三衣不成者何有三衣可名為長今失三衣次須三受三衣無長即好斷相續故作衣得問若爾過量衣房不應成受持處分答販賣等舉體有過過量等外有過內無僭故不相竝問若爾十九條大衣長短不如亦條內有過何故成受得用答是佛制畜故成受用販賣不爾問若爾白色三衣亦是制畜何不成受答以非道服譏過即多故不成受婆論云三衣雖不受持過日無離衣罪有壞儀缺衣二罪若本說淨今作三衣即失本淨以三衣無長可防故乃至比丘有因緣得一端氎指作三衣即不犯長問若爾何故一月戒云不割截簪縫過日犯者答彼先有三衣堪受持故須截作衣相方得免長此論先無三衣故不相竝。

第八門、探討沙彌任運者：未受具足戒前先教人作十五戒，謂長衣、長鉢、一月衣、急施衣過後蓄留。此四戒於沙彌時受財屬己，受具足戒之後日數過十日，不須再加營助，於善惡無記三性心中任運犯捨墮；亦可通計受戒前之日數，前後滿十日。藥法條文則不爾，沙彌時雖作手受、口受二受，進受具足戒後即失口受，既無法定之藥受，故無任運犯。更有十一戒：沙彌教人為己作五敷具、持衣與尼使洗衣染衣打衣、擘羊毛、過三反索衣、取非親尼衣、自乞縷使非親織師

織、教人為己奪衣。此十一戒作方便後，進受具足戒後任運犯。自餘諸戒，雖本來作了方便，進受具戒後要須更作受領方法，故無任運犯。

問功德衣與長衣等五戒何者為先若功德衣先開者何為長等五事開功德衣若長等先制者迦絺無緣何言已出故答依五分長衣等戒實是先制功德後開廣如彼說四分難解問唯初三戒獨有迦絺開者何答此三戒皆是屬己之物開即有益使無長離之咎又不惱施主故餘即不爾問若爾自作五敷具過三由旬用兩衣等可非屬己何惱他主何不開耶若言作故致訶不開者我亦長故離故致訶亦應不開答長離無多譏訶妨道餘即不爾問此三戒得時衣利著已竟等餘三食者得利處齊戒本不著竟何答此三戒專得功德衣利無彼餘緣開故此本得著餘無此義故戒本外開又解食中三戒時衣利者亦在戒本戒本言作衣時是也時中不犯故急施戒本例此可解此中長者十誦云長佛四肘不言廣婆論云四肘者七尺二寸祇律云廣一肘長二肘應作淨善見補三衣云長尺六廣八寸須說淨長衣云長二搩手廣一搩手犯捨墮毋論云廣佛四指長八指應作淨施又開限十日者祇律云數極至十故十誦云不緩不急故四分若行十日還故開十日若言一月佛法應開不言長量爾所長廣。

第三隨難別解者：三十戒中長衣為先，唯除九戒外，傍染二十一戒皆令犯蓄長。九戒為何？二離衣、二毛、二缽、二寶、七日藥。如律云：犯蓄長尼薩耆，若更交易其餘衣服，得犯販賣罪，復由於相續蓄心不斷之故，復犯長衣罪。以此證知其餘戒皆重犯。若存此解，販賣入手要說淨作三衣，過十日無長衣罪，不爾即犯。若販賣不說淨即無長衣罪，何由為長衣所染？既為長衣所染，明知理合說淨作三衣。問：若如此，何故衣法云尼薩耆衣不應說淨作三衣？答：以得小罪故云不應，非謂說淨不成。若販賣所得財物說淨完畢，若悔除本罪，此衣不須捨，因已入淨法故。此中先得長衣過十日後，復取尼衣，得犯二罪，是名傍染；以及先無長衣而取尼衣，便犯取衣罪，過十日又犯長衣，是名傍通。既有傍染，必存豎通。言豎通者，前得淨財過十日犯捨墮，懺悔已復過十日後犯長衣罪；以及一日得衣乃至十日日日得衣，乃至第十一日，初日之位已過，犯戒與其下九日之衣相與俱犯，故名豎染。問：若如此，販賣得藥，手受、口受二受亦應得成？答：兩者不同。販賣雖有過失，說淨與他好斷相續貪心，是以得成；藥物本來不應受，不受即是離貪，由作二受即是助長貪心，所以不成。又解：財無二捨，何有重犯？又云：既言不應說淨，明知其體無長衣過失，寧容有染？但以人所喜犯，故在最初而解。問：若如此，何故律云「更貿餘衣，一尼薩耆」，此便成重染？答：此是在五眾邊交易，又復遣人在二眾邊交易，不犯販賣，是故有染；若自己向俗人邊交易，但犯販賣，即無染過。以是義故，得長衣作三衣，販賣無長衣作三衣不成者，何有三衣可名為長？今失三衣，次須三受，三衣無長物即好斷相續，故作衣得成。問：若如此，過量之衣與房舍不應成受持與處分？答：販賣等物舉體有過；過量等物外量有過，量內無愆，故不相並。問：若如此，十九條大衣長短不如法，亦條幅內有過，何故成受得用？答：因是佛制令蓄，故成受用；販賣則不爾。問：若如此，白色三衣亦是佛制蓄備，何不成受？答：以非道服，譏嫌過失即多，故不成受。《薩婆多論》云：三衣雖不受持，過日無離衣罪，有壞威儀、缺衣二罪。若本已說淨，今作三衣，即失本淨，以三衣無長物可防故；乃至比丘有因緣得一端疊布，指名作三衣，即不犯蓄長。問：若如此，何故一月望衣戒云不割截針縫過日

即犯？答：彼先有三衣堪受持故，須裁截作袈裟條幅之相方得免長；此處論先無三衣，故不相並。

問祇云若俗人畜生無心人邊作淨不名作淨是謂非處何故藥戒中開五眾俗人及畜生邊皆成施主答衣唯防長更無受及淨同位即得藥防長及受淨故通俗人畜生皆由成受及淨故問犯長衣不捨而用著著得罪何不脫脫得罪耶答著有情過故得罪脫無情過何有僊為如非法房入即有過出時無咎此亦如是善見云若犯捨衣無比丘故未得捨懺得著無罪首解此言在於三衣戒故似開三衣非謂餘衣。

問：功德衣與長衣等五戒何者為先？若功德衣先開，何為長等五事由功德衣開許？若長衣等戒先制，迦絺那無緣何言「已出」？答：依《五分律》，長衣等戒實是先制，功德衣後開，廣如彼說；《四分律》在此難解。問：唯初三戒獨有迦絺那開許者何？答：此三戒皆是屬己之物，開即有益，使無長物、離衣之咎，又不惱亂施主；其餘戒則不爾。問：若如此，自作五敷具、過三由旬擔羊毛、用雨衣等，豈非屬己？何惱他人施主，何以不開？若言因造作致訶故不開，我亦因長、因離致訶，亦應不開？答：蓄長、離宿無多譏訶妨道，其餘造作則不爾。問：此三戒得時衣利，著用已竟等同其餘三種飲食戒，得利處齊等，戒本何以不寫「著竟」？答：此三戒專得功德衣利益，無彼其餘因緣開許，故此本得著竟；其餘無此義，故於戒本外開許。又解：飲食中三戒之時衣利亦在戒本，戒本言「作衣時」是也，時限中不犯；急施衣戒本例此可解。此中「長」者，《十誦律》云長佛四肘，不言廣度；《薩婆多論》云四肘者七尺二寸；《僧祇律》云廣一肘、長二肘應作淨；《善見律》補三衣處云長一尺六寸、廣八寸須說淨，長衣處云長二搩手、廣一搩手犯捨墮；《毘尼母論》云廣佛四指、長八指應作淨施。又開限十日者，《僧祇律》云數極至十故；《十誦律》云不緩不急故；《四分律》云若行路十日還返故開十日。若言一個月，佛法理應開許，不言長量必須幾許長廣。

問何故衣畜重著輕食即食重畜輕答聖聽說淨故不作而畜衣有體在隨畜心重以體在故隨著用制輕食本不聽畜畜心微故罪輕隨食即盡無有所續故得罪重又解欲明衣食等皆是資緣衣是外資食充內飢衣有別屬畜即壅己是故罪重者用罪輕食取除飢畜食義通不成屬己要食方資是故食重畜輕內外資異故不相竝問若爾何故畜七日藥亦重食不淨藥亦輕著用白色衣亦重更問捨財實有謂無成捨者界內有人謂無亦應成答捨衣不集以彼非情不能礙捨又說淨與他是故成捨人俱是情彼可礙此法令同遵故不得成問何意要須捨物答若不捨財畜心不遣故然不聽別眾捨者良以財物利重人之喜犯須僧盡集眾視詳悉欲令犯者對眾既媿內生慙耻息過於後問既知還衣極疾即坐未知極遠答如祇律云亦不得停久過半月還乃至說白四還不同四分作白二法。

問：《僧祇律》云若俗人、畜生、無心人邊作淨不名作淨，是謂非處，何故藥戒中開許五眾、俗人及畜生邊皆成施主？答：衣唯防長，更無親受及淨，同位階即得；藥既防長又須受及淨，故通於俗人畜生，皆由令成受及淨之故。問：犯長衣不捨而著用，著得罪，何不脫亦脫得罪？答：著者有情愛過失，故得罪；脫者無情愛過失，何有愆咎？為如非法房，入即有過，出時無咎，此亦如是。《善見律》云：若犯捨墮之衣，無比丘在場故未得捨懺，得暫著無罪。首解此言在於三衣戒，故似開三衣，非謂其餘長衣。

問捨財不作法還作羯磨者何答捨是別人出在內心非和能決僧衣還彼無容自專所以不同又受懺非正滅罪正滅更假餘緣故以單白還衣準僧作法即成故須白二又伽論問頗有比丘過十日衣即此衣一夜離宿耶答有過十日衣作三衣已受出界外明相出故知犯長衣得作三衣。

問：何故衣是蓄重著輕，食則是食重蓄輕？答：聖教聽許說淨，故不作說淨而蓄衣，衣有體質在，隨其蓄心增重；以體質在故，隨其著用制罪較輕。食本不聽蓄，蓄心微薄故罪輕；隨食即盡，無所續存，故食得罪重。又解：欲明衣食等皆是資身助道之緣，衣是外資，食充內飢；衣有各別所屬，蓄積即壅塞自肥，是故蓄罪重、用罪輕；食取消除飢餓，蓄食義理通於大眾，不成屬己，要食方得資身，是故食重蓄輕。內外資具有異，故不相並。問：若如此，何故蓄七日藥亦重，食不淨藥亦輕？著用白衣亦重？更問：捨財實有而謂無，成捨否？界內有人而謂無，羯磨亦應成否？答：捨衣不全集大眾，以彼衣是非情之物，不能障礙捨法，又說淨與他，是故成捨；人俱是有情，彼可礙此，法須令同遵，故不得成。問：何意要須捨物？答：若不捨財，蓄心不遣故。然不聽別眾捨者，良以財物利益深重，人所喜犯，須僧眾全集，大眾詳審注視，欲令犯者對眾既愧，內生慚恥，止息過失於後。問：既知還衣極疾即同坐，未知極遠放寬至何時？答：如《僧祇律》云，亦不得停久，過半月即應歸還，乃至說白四羯磨歸還，不同《四分律》作白二法。

問若重縫三設有因緣摘分持行致於異處不離衣宿比丘若死云何答本界內分又解應與看病人以本是一衣同受持故律師云後是定義。

問：捨財不作法，還衣作羯磨者何？答：捨財是別人發自內心，非僧和合所能決斷；僧衣還彼，無容自專，所以不同。又受懺悔非正滅罪，正滅罪更假其餘因緣，故以單白羯磨還衣，准僧作法即成，故須白二羯磨。又《摩得伽論》問：頗有比丘持過十日衣，即此衣一夜成離衣宿否？答：有。過十日衣作三衣已受持，出結界外至明相出。故知犯長衣之布得作三衣。

問如來差阿難令作袈裟已前無三衣耶答準有糞掃衣無割衣故又解雖有割衣而無如法。

問：若重縫三衣，設有因緣，摘分一部分持行，置於異處，不離衣宿，比丘若死云何處置？答：由本界內僧眾分配。又解：應與看病人，以本是一衣同受持故。律師云：後解是定義。

問初得衣鉢過於五日若被擯等若狂亂人上入天宮至北單越後解擯若得本心若還本處以何日為限而作說淨答一解更得一日又解取前五日律師云後義定也此中首解真實施主若命終者勿問先作及以未淨皆須說淨以守人亡故有說若得長財作成被及得先成不合說淨是重物故問若爾如尼十六枚器七日藥等豈是輕物聖開說淨法耶更問離三衣重離餘衣輕有何意耶答夫三衣者道標服式資身要用無時不須生善最勝以受時要心不許離宿今既離宿達本要心失於受持故得罪重餘衣鉢等非是道服又用有時非常所須是以受時不言不離今雖離宿不失受法所以罪輕又解三衣制畜是上中下違制故提餘衣為此中下對開有違故犯吉問若爾鉢亦對制有違何故犯吉而不失受答衣障形醜無時不須犯提失受鉢用時限故不相竝善見云受持三衣已轉根即捨。

問：如來差阿難令作袈裟以前，無三衣耶？答：准律只有糞掃衣，無割截條幅之衣故。又解：雖有割截之衣，而無如法定型。

問十日衣一月衣分為二戒者離衣有病得僧羯磨病差離衣何以不分二戒而合一也答凡論分離一財體不同故二日月長短不同故此中合者一同是三衣二若病未差無離衣宿若差離宿與本無病不異是故合也問羯磨離衣於三衣中得離何衣幾時得離答四分云唯離伽梨十誦云下二亦得明知三衣隨意離一五分云得留中衣上下不得若有賤者好者隨留十誦云從七月至九月夏分不開五分云今聽前安九月後安八月祇律云白四羯磨限一月夏中亦得今律白二善見云病僧為羯磨離衣往餘方若差欲還路嶮不得還恒作還意雖差不失婆論云羯磨病重不行病差不行更得病即先羯磨同一月內得。

問：初得衣缽過於五日，若被擯黜、若發狂亂、若上入天宮至北拘盧洲，後解擯、若得本心、若還本處，以何日為期限而作說淨？答：一解更得一日；又解取先前五日，律師云後義定也。此中首解：真實施主若命終，勿問先前已作說淨及未淨，皆須說淨，以守護之人已亡故。有說：若得長財作成被褥，及得先成者，不合說淨，以是厚重之物故。問：若如此，如尼十六枚缽器、七日藥等，豈是輕物，聖何以開說淨法？更問：離三衣宿重，離其餘衣輕，有何意？答：夫三衣者，是道法標幟服式，資身要用，無時不須，生善最為殊勝；以受持之時立下要心，不許離宿，今既離宿，違達本來要心，失於受持，故得罪重。其餘衣缽等非是道服，又使用有特定之時，非常時所須，是以受時不誓言不離；今雖離宿，不失受法，所以罪輕。又解：三衣佛制必備上中下，違制故結波逸提；其餘衣為對應此中下開許之物，有所違背故犯吉羅。問：若如此，缽亦對制有違，何故犯吉而不失受？答：衣障形體醜陋，無時不須，犯波逸提（或尼薩耆波逸提）即失受；缽使用限於特定之時，故不相並。《善見律》云：受持三衣已，轉根即自然捨除。

問有時衣有非時衣就何立月望衣耶答就非時衣此中祇律云前十日得故衣若細衣得已不自作不教他作過前十日犯捨中後二十亦如是說四分分之若前十日五日已過得望衣用後五日中十日前五日此十日應作中十亦爾後十日前五日過得望衣乃至九日過一日中作十日得衣即日作多論云勤求不斷待滿一月若想念斷不至一月若初得衣日自知必無望處過十日犯捨若初日得衣停衣待望不得所望非望而得是二種十日內不淨施與人作衣至十一日犯捨墮乃至十日不得所望非望而得應合成十一日犯捨墮善見云若有望處一月得畜若二十九日得望衣細先麤者說淨細者復得一月為望得故若後得衣麤復停一月如是乃至勿過一月義云若三衣俱故竝少勿問皆開一月若十日中大衣上同衣足者當日不割綿[打-丁+迸]十一日明相出犯下二衣財少不足者亦染犯長若無根本者得開一月。

問：十日衣、一月衣分為二戒，離衣宿因病得僧羯磨開許、病差離衣何以不分二戒而合為一？答：凡論分戒：一由財體不同，二由日月長短不同。此中合為一者：一同是三衣之範疇；二若病未差無離衣宿罪，若差而離宿與本來無病不異，是故合為一也。問：羯磨開許離衣，於三衣中得離何衣？幾時得離？答：《四分律》云唯離僧伽梨；《十誦律》云下二衣亦得，明知三衣隨意離一。《五分律》云得留中衣，上下二衣不得離；若有粗賤精好者隨意留。《十誦律》云從五月十六日至八月十五日（即夏安居期間）不開許。《五分律》云今聽前安居留九月、後安居留八月。《僧祇律》云白四羯磨限一月，夏中亦得；今律用白二。《善見律》云：病僧為作羯磨離衣往餘方，若差欲還而路險不得還，恒存歸還之意，雖差不失開許。《薩婆多論》云：羯磨後病重不行、病差不行更得他病，即先前羯磨在同一月內仍得。

問既為作三衣體自無長何以染也答少財若無故壞受持三衣自實無染今言染者以有故壞三衣故不如昔解問先有長衣三衣望未斷為被染不答此是法衣彼是長衣何得相染問若爾三衣望斷得少餘財為被染不答既同犯長何得不染乃至二十九日亦如是足即不開不足便開故。

問：有時衣、非時衣，就何者立「一月望衣」？答：就非時衣。此中《僧祇律》云：前十日得舊衣、細衣，得已不自作、不教他作，過前十日犯捨墮；中十日、後二十日亦如是說。《四分律》區分之：若前十日中前五日已過，得望衣布料，用後五日作；中十日前五日、後五日亦爾；後十日前五日過得望衣，乃至九日過一日中作，十日得衣即日作。《薩婆多論》云：勤求不斷以待滿一月；若想念已斷則不至一月；若初得衣之日自知必無望處，過十日犯捨；若初日得衣停衣待望，不得所望而得非所望者，此二種十日內不淨施與人作衣，至第十一日犯捨墮；乃至十日不得所望而得非所望，應合成十一日犯捨墮。《善見律》云：若有望處，一月得蓄；若第二十九日得望衣為細布，先得粗者說淨，細者復得一月，為望得之故；若後得衣又是粗者，復停一月，如是乃至勿過一月。義理云：若三衣俱舊破而布料少，勿問皆開一月；若十日中大衣上同衣足者，當日不割截縫疊，第十一日明相出，犯長衣罪；下二衣財少不足者，亦染犯長衣；若無根本三衣者，得開一月。

問何故取尼衣重不制取鉢答衣有五故喜能捨與致受義數故須制鉢唯有一尼捨稀故設令受者但得小罪又解無犯祇云尼與比丘鉢及餘小物取而無犯故廣說乃至出界二十五肘離見聞處一切犯提問尼取僧衣何故小罪答大僧上尊與尼義稀故問若爾能與之人亦應犯輕何僧得提答大僧與尼就譏過中制生染義深故得罪重尼取僧衣就稀數而制故得輕罪。

問：既為作三衣，體自無長物，何以相染？答：少財若無故壞受持三衣，自實無染；今言染者，以有破壞之三衣故，不如昔解。問：先有長衣，三衣之望未斷，為其所染否？答：此是法衣，彼是長衣，何得相染？問：若如此，三衣望斷，得少餘財，為其所染否？答：既同犯長衣，何得不染？乃至第二十九日亦如是，足即不開，不足便開故。

問浣染打實是三戒總制者何答皆是使尼處同復是始終由一衣生故問既制令尼洗衣何故不制熏鉢答染浣義易尼多閑解為洗義數熏治是難尼多不閑作之義稀故聖不制問令洗新衣何以輕耶答使洗義稀且不生過故制輕之又下二眾無有師義為洗即稀是以犯輕式叉尼是下眾使上尊浣衣義稀故犯輕罪。

問：何故取尼衣重，不制取缽？答：衣有五條，易能捨與，致受取之義數多，故須制戒；缽唯有一，尼捨極稀，設令受者但得小罪。又解無犯。《僧祇律》云：尼與比丘缽及餘小物，取而無犯。廣說乃至出界二十五肘離見聞處，一切犯尼薩耆波逸提（捨墮）。問：尼取僧衣何故小罪？答：大僧上尊，與尼衣義稀故。問：若如此，能與之人亦應犯輕，何以僧得捨墮？答：大僧與尼，就譏嫌過失中制，生染污義深，故得罪重；尼取僧衣就稀數而制，故得輕罪。

問衣中所以制過知足取不制鉢耶答衣有三領失即多少不定鉢唯有一失一受一本自無罪所以一制一不制。

問：洗、染、打實是三戒，何以總相制戒？答：皆是使尼處所相同，復是始終由一衣而生故。問：既制令尼洗衣，何故不制燻缽？答：染洗之義容易，尼多通曉，為洗之義數多；燻治是

難，尼多不曉，作之義稀，故聖不制。問：令洗新衣何以輕？答：使洗之義稀，且不生情染過失，故制輕之。又下二眾無師長之尊，為其洗即稀，是以犯輕；式叉摩那為下眾，使上尊洗衣義稀，故犯輕罪。問：衣中所以制過知足取，不制缽耶？答：衣有三領，失則多少不定；缽唯有一，失一受一，本自無罪，所以一制一不制。

問衣中既立勸增價鉢無增者答衣資身義寬喜增故制鉢資身狹義稀所以不竝問若勸鉢增輕者乞鉢如何制同衣耶答實以鉢無多用然彼全乞一鉢惱處深故犯捨墮勸增非一故犯小罪問勸增縷何故乃至一縷亦犯乞衣一條與此相違答乞本施主先無心捨乃至乞時任彼籌量施與多少惱義是微故得一條方犯其勸增中虛心自施分限已定不荷其恩嫌少更索長貪惱彼情過最深故勿問多少隨增皆犯。

問：衣中既立勸增價，缽何以無增？答：衣資身之義寬廣，喜勸增故制；缽資身狹隘，勸增義稀，所以不相並。問：若勸缽增價罪輕，乞缽何以制同於衣？答：實以缽無多用，然而彼全乞一缽，惱亂之處深重，故犯捨墮；勸增非全乞，故犯小罪。問：勸增縷何故乃至一縷亦犯，乞衣一條與此相違？答：乞衣本施主先無捨心，乃至乞時任彼籌量施與多少，惱義微弱，故得一條方犯；其勸增中，虛心自施，分限已定，不荷其恩，嫌少更索，長貪惱彼，情過最深，故勿問多少，隨增皆犯。

問若勸二居士增價一增一不增為犯前後答犯後戒唯增者犯不增者不犯猶是二人合作故問所以但勸二居士不勸三者答二合作一衣勸增損惱是多所以須制三合作多損惱是微是以不制問若三居士各為己作一布衣今勸三人合作紬衣豈可非損何以不制答此戒要本施衣體上增方犯今勸作紬落前乞衣戒中首解本為買絹今勸增買紬落在乞戒此戒要本施衣體上方犯下求縷亦爾。

問：若勸二居士增價，一增一不增，為犯前戒犯後戒？答：犯後戒，唯增者犯，不增者不犯，猶是二人合作故。問：所以但勸二居士，不勸三者何？答：二人合出一衣，勸增損惱多，所以須制；三人合作損惱微，是以不制。問：若三居士各為己作一布衣，今勸三人合作紬衣，豈非損惱，何以不制？答：此戒要於本施衣體上增方犯；今勸作紬衣，落入前乞衣戒中。首解：本為買絹，今勸增買紬，落在乞衣戒；此戒要於本施衣體上方犯，下求縷亦爾。

問衣價中制過索罪何故不制過索鉢價者答鉢本用食得一便足更無多用何可開之若全無鉢過百千反索亦無罪故不制之。

問：衣價中制過索之罪，何故不制過索缽價？答：缽本用食，得一便足，更無多用，何可開許？若全無缽，過百千反索亦無罪，故不制之。

問忽切索衣為損王臣為損淨主邊得罪答由王臣心勤恐失此物致索忽切惱彼施主損一境結罪。

問：忽切急索衣，為損王臣、為損淨主邊得罪？答：由王臣心意勤懇，恐失此物，致使索取忽切，惱彼施主，從損一境結罪。

問綿臥具黑白毛臥具皆乞貴物同不聽作何故捨法全壞不同答綿由害命得竝乞貴物令斬壞息貪黑白雖貴不由害命故得生患義微是以全捨問綿褥二寶七藥何以牒捨作開通者答凡捨竟得復本用者不得牒捨辨開今此四戒捨竟反前故得又解此四戒捨竟或時體變壞或不聽復本用長衣等義反前故不同十誦云若已成者受用無犯非如五分臥褥應捨與僧。

問：綿臥具、黑白毛臥具皆乞貴物，同不聽作，何故捨法全壞不同？答：綿由害命而得，並乞貴物，令斬壞以息貪心；黑白雖貴，不由害命，故生患之義微，是以全捨。問：綿褥、二寶、七日藥何以牒捨作開通？答：凡捨後得復本用者，不得牒捨辨開；今此四戒捨後反於先前，故得。又解：此四戒捨後，或時體變壞，或不聽復本用，長衣等義反於此，故不同。《十誦律》云：若已成者受用無犯，非如《五分律》臥褥應捨與僧。

問得羯磨竟得減六年作若作純黑白為犯前犯後戒耶答不犯減六年以得法故純黑白邊別犯前戒如得僧處分過量造房不壞處分得過量罪。

問：得羯磨竟，得減六年作，若作純黑純白，為犯前戒犯後戒？答：不犯減六年戒，以得羯磨法故；純黑純白邊別犯前戒。如得僧處分超量造房，不壞處分，而得過量罪。

問臥具制年限不制其牒坐具反前者何答臥具為取煖氣資身受用年多已去久故陳朽無資身義故制年限不制其牒坐具不取資身煖氣但恐汙僧臥具障身便罷但使體在不限年數既有坐具常得受用貪好更作是以制牒息著好心問若不牒者牒已便懺復何須捨答不牒舉體有過今雖更牒猶有本過體在故須捨其過量量內無咎先割量外然後懺罪故不須捨又可捨已便歸主無受用義故須割却不須捨也問若爾不牒捨已還主猶好亦應須牒答不牒為好捨已還我義同新得非我情過過量他與猶亦是犯母論云不牒坐具得羯磨已無不牒過。

問：臥具制年限不制牒，坐具反前者何？答：臥具為取暖氣資身受用，年多已後陳朽無資身之義，故制年限不制牒；坐具不取資身暖氣，但恐污僧臥具，障身便罷，只要體在不限年數；既有坐具常得受用，貪好更作，是以制牒以息著好之心。問：若不牒者，牒已便懺，復何須捨？答：不牒舉體有過，今雖更牒，猶有本過體在，故須捨；其過量者，量內無咎，先割量外然後懺罪，故不須捨。又可捨已便歸主無受用之義，故須割卻不須捨也。問：若如此，不牒捨已還主猶好，亦應須牒？答：不牒為貪好，捨已還我義同新得，非我情過；過量他人與之受用猶亦是犯。《毘尼母論》云：不牒坐具得羯磨已，無不牒之過。

問八不淨物中展轉相易犯何罪耶答以金綿褥等二相易者提得餘六互者吉六六相易得小罪得餘二者犯捨此中若以八不淨物貿得十種衣皆得犯捨以十種衣貿得金銀錢綿褥氍毹轉得尼薩耆得餘六者吉多論云說淨錢寶得易衣外財作三衣鉢器入百一物數不須說淨已外須說若捨墮錢寶者易得衣財作百一物數先畜錢邊吉對首懺先畜寶邊僧中捨墮懺已貿衣財作百一物不須捨已入淨故。

問：八不淨物中展轉相易，犯何罪？答：以金銀、綿褥等二物相易者，尼薩耆波逸提（捨墮）；得其餘六物互易者，吉羅；六六相易得小罪；換得前二物者犯捨墮。此中若以八不淨物貿得十種衣，皆得犯捨墮；以十種衣貿得金銀錢、綿褥、毋毹，轉得尼薩耆；換得其餘六者，吉羅。《薩婆多論》云：說淨錢寶得換易衣外之財，作三衣缽器入百一物數，不須說淨，此外須

說；若捨墮錢寶者，易得衣財作百一物數，先蓄錢邊犯吉對首懺，先蓄寶邊於僧中捨墮懺，懺已貿衣財作百一物不須捨，因已入淨法故。

問販賣之物持淨戒者生時不聽受用何故死後得分答此業最重若存食用者彼比丘念雖販賣有罪猶有供僧福續作無已故不聽用比丘既死更無作理故羯磨分。

問：販賣之物，持淨戒者生時不聽受用，何故死後得分？答：此業最重，若生存食用者，彼比丘心念雖販賣有罪，猶有供僧福德，續作無已，故不聽用；比丘既死，更無造作之理，故羯磨分用。

問長衣戒本得有迦絺衣開鉢何故無答衣鉢體別益不及鉢有過不相損有利不相及所以無也問衣不利鉢何不受迦絺鉢答衣有三領為伽梨重故開功德衣雖離無罪兼益長故鉢唯有一常隨身受用何得受功德鉢既不開受不益長鉢故不言已出。

問：長衣戒本得有迦絺那衣開許，鉢何故無？答：衣鉢體別，益不及鉢，有過不相損，有利不相及，所以無也。問：衣不利鉢，何不受迦絺那鉢？答：衣有三領，為僧伽梨重故開功德衣，雖離宿無罪兼益於長衣；鉢唯有一，常隨身受用，何得受功德鉢？既不開受，不益長鉢，故不言已出。

問何故不問迦提一月答鉢若未成本自無長何假開也其鉢若成已開十日足得說淨故無一月又餘衣有四時不同令洗浣故開有時限鉢即不爾故不相竝伽論問頗有一鉢即尼薩耆不答有謂不受持十誦問頗有比丘過十日畜長鉢不得捨不答有得鉢已轉根作尼者是也尼畜十日轉亦爾婆論問白色衣畜過十日犯白色鉢畜過十日何故不犯答衣可染令如意必成壞色更無增損儲畜義強故犯長過鉢若燒熏或令損壞難可如意是故不犯。

問：何故不問迦提一月？答：鉢若未成，本自無長，何假開許？其鉢若成，已開十日足得說淨，故無一月。又餘衣有四時不同，令洗浣故開有時限；鉢即不爾，故不相並。《摩得伽論》問：頗有一鉢即尼薩耆否？答：有，謂不受持。《十誦律》問：頗有比丘過十日蓄長鉢不得捨墮否？答：有，得鉢已轉根作比丘尼者是也；尼蓄十日轉根亦爾。《薩婆多論》問：白色衣蓄過十日犯，白色鉢蓄過十日何故不犯？答：衣可染令如意，必成壞色，更無增損，儲蓄義強，故犯長過；鉢若燒燻或令損壞，難可如意，是故不犯。

問衣若過減皆成受持鉢何無此答衣者過可截減可續是以成受鉢無此事故不成受問乞鉢鉢無多用好者留置奪入僧庫為本寺故者乞得多衣亦惱施主兼損寺舍何不如鉢答衣本資身用寬故歸主鉢無多用資身義狹故須入僧問若爾長鉢過日亦無多用何不一鉢還主餘者入僧答畜長鉢或自己物易得或施主虛心捨施無損他義雖無多用生患處少故悉還主其乞鉢者一長貪求二惱施主三損寺舍四無多用如是生患義非一故須入僧。

問：衣若過量、減量皆成受持，鉢何無此？答：衣過長可截、減短可續，是以成受；鉢無此事故不成受。問：乞鉢，鉢無多用，好者留置、奪入僧庫為本寺故者，乞得多衣亦惱施主兼損寺舍，何不如鉢？答：衣本資身，用途寬廣，故歸主；鉢無多用，資身義狹，故須入僧。問：若如此，長鉢過日亦無多用，何不一鉢還主、餘者入僧？答：蓄長鉢或自己物易得、或施主虛心捨

施，無損他義，雖無多用，生患之處少，故悉還主；其乞缽者，一張貪求，二惱施主，三損寺舍，四無多用，如是生患之義非一，故須入僧。

乞縷令織中何故但制俗非親里不制尼耶答俗屬官故尼即不爾又尼無自織法大僧知法使尼義稀假令為織但得小罪問若爾亦可但制使俗人浣衣不制尼耶答聖教聽尼自浣染衣是故大僧喜令尼浣妨彼修道又浣染義易更無多損故不犯也。

乞縷令織中，何故但制俗人非親里，不制尼耶？答：俗人屬官役故，尼即不爾；又尼無自織之法，大僧知法，使尼之義稀，假令為織，但得小罪。問：若如此，亦可但制使俗人洗衣、不制尼耶？答：聖教聽尼自浣染衣，是故大僧喜令尼浣，妨彼修道；又浣染之義容易，更無多損，故不犯重罪。

問勸織師戒損居士縷與前勸一二居士問縷何異而別制之答前對縷主面勸此屏處勸織師所以有異問前戒有勸二居士合作衣戒此中何故無勸二織師合作衣戒答前對二居士面勸皆是縷主得有合衣義故制此中若二居士各遣一織師織衣比丘屏處勸二織師合作一衣既非縷主何有合義所以不制問此中亦與織師犯由前縷師何異答前戒損織師不損縷主以自得縷故此戒損縷主不損織師以與價故又前非親犯親即無犯此戒不問親不親皆有損縷主義故又前織成犯此領受犯所以別制問若奪沙彌衣不犯者下九十中隨沙彌不應與大僧同犯亦應犯輕答本與衣為欲共行沙彌非己同類與之義稀奪亦不數是故犯輕下僧作法擯舉竟皆不聽隨順同遵僧法損惱無殊是以同犯問奪沙彌衣及犯重比丘同得小罪者何故打即輕重不同答與衣本欲共行沙彌及犯重俱不得共行共宿義齊故同犯輕罪打本取惱犯重比丘與己同位損惱義深沙彌位別是其下眾受惱義微故輕重不同。

問：勸織師戒損居士縷，與前勸一、二居士增縷何異而別制？答：前對縷主面勸，此於屏處勸織師，所以有異。問：前戒有勸二居士合作衣戒，此中何故無勸二織師合作衣戒？答：前對二居士面勸，皆是縷主，得有合作衣之義故制；此中若二居士各遣一織師織衣，比丘屏處勸二織師合作一衣，織師既非縷主，何有合作之義，所以不制。問：此中對織師結罪，由前縷師何異？答：前戒損織師不損縷主，以自得縷故；此戒損縷主不損織師，以給予價錢故。又前非親犯、親即無犯，此戒不問親與不親，皆有損縷主義故。又前織成犯，此領受犯，所以別制。問：若奪沙彌衣不犯，下九十單墮中隨順沙彌不應與大僧同犯，亦應犯輕？答：本與衣為欲共行修道，沙彌非己同類，與之義稀，奪亦不常數，是故犯輕；下文僧作法擯舉已，皆不聽隨順，同遵僧法，損惱無殊，是以同犯。問：奪沙彌衣及犯重比丘同得小罪者，何故打擊即輕重不同？答：與衣本欲共行，沙彌及犯重比丘俱不得共行共宿，義齊故同犯輕罪；打擊本取惱亂，犯重比丘與己同位，損惱義深；沙彌位別是下眾，受惱義微，故輕重不同。

問如四分云自三月十六日始求雨衣四月一日用浴婆論云閏三月者要後三月十六日始求若閏四月前四月十六日安居者即受用至七月半未識用中何故聽閏前四月十六日用求中何故不聽閏前三月半求答求貪惱他用中無惱故前後不同問雨衣閏月中得多日用受功德衣亦應閏月得多利答衣益處多閏中開者有長貪之過雨衣己物夏閏開用無多長貪首解明其制意時開一月求畜而大制時半月應求半月應畜設未受持不須說淨是百一受持衣若前安居至四月十六日應如法受持用至七月十五日應著一處不應畜用畜用者越亦不須捨至後安居不須更受如前畜用故多論云從三月半至三月盡應作若得成衣四月一日應畜若不成衣乃至四月半聽求聽作設三月十六日得一二日即成者律師云亦得畜用祇律云四月一日要受持已用至八月十五日當捨多論又云尼弱劣擔持即難不聽畜得畜浴衣一切常開又五分云至八月十五日應捨眾中作唱云大德僧聽今僧捨雨浴衣三說此律無也。

問：如《四分律》云自三月十六日始求雨衣，四月一日用浴；《薩婆多論》云閏三月者，要後三月十六日始求；若閏四月，前四月十六日安居者，即受用至七月半。未識受用中何故聽閏前四月十六日用，求衣中何故不聽閏前三月半求？答：求衣貪取惱他，用衣之中無惱，故前後不同。問：雨衣閏月中得多日受用，受功德衣亦應閏月得多利？答：功德衣益處多，閏中開許有長貪之過；雨衣是己物，夏安居閏月開用無多長貪。首解明其制意：時限開一月求蓄，而大制定時，半月應求，半月應蓄；設使未受持亦不須說淨，是百一受持衣。若前安居至四月十六日，應如法受持，用至七月十五日，應著一處，不應蓄用；蓄用者犯越濟亦不須捨，至後安居不須更受，如前蓄用即可。故多論云：從三月半至三月盡應作；若得成衣，四月一日應蓄；若不成衣，乃至四月半聽求聽作；設使三月十六日得布，一二日即成者，律師云亦得蓄用。《僧祇律》云：四月一日要受持已，用至八月十五日當捨。《薩婆多論》又云：尼弱劣，擔持即難，不聽蓄雨衣，得蓄浴衣，一切常開。又《五分律》云：至八月十五日應捨，眾中作白唱云「大德僧聽，今僧捨雨浴衣」，三說；此律無也。

問急施衣與長衣有何異答此戒時非時俱犯故與彼不同違教長貪之深重所以制之如五分云前後安居十日未至自恣時得急施衣應受首解以此證知後安居未竟亦得受急施衣問非時受衣過一月五月外更增九日時中何故不增乎答非時受衣還得非時開今既時受何得非時開若爾非時受亦應不得時中開又解要是急施非時受時外增九日時中受者既非急施衣受無時限何須更開九日問長衣入十日不說淨越十日明相入十一日犯此急施衣七月六日受越十日明相入十六日應犯何故律云乃至五月畜不犯答長衣不與時分相接但有前開故越十日入十一日犯今急施衣六日受者至十五日明相未出開前無犯入十六去日復有開時分兩開相接是以無犯十五日者破夏離衣安居未竟不聽出界但有後開無彼前開越此便犯。

問：急施衣與長衣有何異？答：此戒時、非時俱犯，故與彼不同；違教長貪深重，所以制之。如《五分律》云：前後安居十日未至自恣時，得急施衣應受。首解以此證知：後安居未竟亦得受急施衣。問：非時受衣過一月、五月外更增九日，時中何故不增？答：非時受衣還得非時開許；今既時中受，何得非時開許？若如此，非時受亦應不得時中開許。又解：要是急施非時受，時外增九日；時中受者既非急施，受衣無時限，何須更開九日？問：長衣入十日不說淨，越十日明相出入十一日犯；此急施衣七月六日受，越十日明相入十六日應犯，何故律云乃至五月蓄不犯？答：長衣不與時分相接，但有前開許，故越十日入十一日犯；今急施衣六日受者，至十五日

明相未出，開前無犯，入十六日去復有開許，時分兩開相接，是以無犯。十五日者破夏離衣，安居未竟不聽出界，但有後開無彼前開，越此便犯。

問一月衣攝十日衣共為一月功德衣攝迦提月以為五月何故迦提月不攝十日衣過一月五月已更增日者何答一月衣攝十日衣有三義一同是非時位二同防長罪功能處齊三十日是本不足開一月此是以長收短故得相攝功德衣攝迦提者亦有三義一同是時位二俱得五利功德處齊三迦提本位五月不足故開此亦以長收短所以得攝迦提月不攝十日衣者亦有三義一時非時別二利有寬狹三本末不相攝五月不攝十日亦如是。

問：一月衣攝十日衣共為一月，功德衣攝迦提月以為五月，何故迦提月不攝十日衣，過一月、五月已更增日者何？答：一月衣攝十日衣有三義：一同是非時位，二同防長罪功能處齊，三十日是本不足開一月，此是以長收短故得相攝。功德衣攝迦提者亦有三義：一同是時位，二俱得五利功德處齊，三迦提本位五月不足故開，此亦以長收短，所以得攝。迦提月不攝十日衣者亦有三義：一時非時別，二利益有寬狹，三本末不相攝。五月不攝十日亦如是。

問離衣戒中有功德衣開六夜戒中何故不存答上士不受功德衣故不開問若爾應無迦提月答功德衣由作法有迦提月不由作法受故不相竝又解聚落比丘得聚落中受衣向蘭若處蘭若比丘不得來到聚落中受功德衣向蘭若處何以得知異界比丘不成受故。

問：離衣戒中有功德衣開許，六夜戒中何故不存？答：上士不受功德衣，故不開。問：若如此應無迦提月？答：功德衣由作法而有，迦提月不由作法受，故不相並。又解：聚落比丘得聚落中受衣向阿蘭若處；阿蘭若比丘不得來到聚落中受功德衣向阿蘭若處。何以得知？異界比丘不成受故。

問轉許僧物犯提何故轉許佛物不犯提耶答許僧之物於己有濫轉可稱心喜受因制許佛物於人無濫轉之義稀故不制提捨墮略要粗制如是。

問：轉許僧物犯波逸提，何故轉許佛物不犯提？答：許僧之物於己有冒濫，轉之可稱心喜受，因制；許佛物於人無濫，轉之義稀，故不制波逸提。捨墮略要粗制如是。

九十單提

九十單提（九十單墮罪）將要講解單提法，大略設立六個門類來分析。

將講單提略存六門

第一門、配合三業解釋成犯之相：在九十條戒當中，有三十一條戒純屬身業犯而非口業犯。如同總括的偈頌所說：與女人同宿、未受具足戒人同宿、強敷坐臥具、脫衣露體、覆藏罪過、與尼同道行、屏處坐、施一食、別眾食、過受三鉢、非時食、殘宿食、不受食、外道自手給食、坐過量牀、屏處坐、露處坐、四月受請、觀軍、軍中宿、軍中發威儀、飲酒、水中戲、擊水或擊人、半月浴、白衣舍中、二種隨順惡見、打比丘、搏比丘、突入王宮。有二十一條戒純屬口業犯而非身業犯。如同偈頌所說：故妄語、毀呰、兩舌、同誦、說人粗罪、向未受具人說得道、與女人說法、異語、嫌罵、教誡尼、譏諷說法者、恐嚇、疑惱、發起僧事、欲拒諫、說戒時拒諫、毗

尼同羯磨後悔、欲後悔、無根謗、說僧事不善（二十一條毗尼）。過去的解釋認為「給予未滿二十歲人受具足戒」是口業犯，現在的解釋認為並非如此；因為律中說和尚得單墮罪，眾僧得突吉羅罪，由此可知是自身造作羯磨業，藉助他人的口語表白而成就。有三十八條戒屬於亦口業亦身業：其中有三十一條戒是自己口中造作之業，共同伴隨身、心而犯；有七條戒是自己口中的止息之業（應說而不說），共同伴隨身、心而犯。討論前述自己口中造作之業，又分為三類：第一類、身、口造作業，藉由他人之身而成就，共有十九條戒。如果論及自己親自去作，純粹只是身、心犯；如果是教唆他人去作，就稱為自口造作業藉由他身而成就。如同偈頌所說：掘地、壞生草木、牽引出房、奪用僧物、勸足食、燃火、藏他衣鉢、飲蟲水、故斷畜生命、驅逐出房、與比丘尼同行、捉取落寶、坐臥高牀，連同教唆者自作共犯的七條戒（指教唆共犯之條目），一併計算在此。第二類、自口造作業，藉助自己與他人之身而犯，共有七條戒。例如與比丘尼同行，必須藉由自己口中共同約定，隨後身業行走越過一界界限，才構成犯罪。如同偈頌所說：屏處與露處二處敷坐具、四種約期、索求美食等。第三類、自身造作業，藉助他人之口而犯，共有五條戒。例如吃比丘尼讚歎所獲之食，必須藉助比丘尼口業讚歎，自己的身業吞嚥，才構成犯罪；其餘各條也是同樣的例則。如同偈頌所說：讚食、諫諍、以及二種聽教、給予年未滿者受具，這五條戒皆屬此類。違抗諫誡的罪，雖然也有口業違抗的情況，但這裡暫且就身業違抗這一種相狀來說，並未完全窮盡法理。其次討論口中止息之業共同伴隨身業而犯的情形：「覆藏罪過」這一條戒，論典中的解釋各有不同。《薩婆多毗尼毗婆沙》說這是意業犯，這是針對其根本犯心來說的，並非單純只有意業犯；《摩得勒伽論》也是這麼說。《十誦律》也說比丘尼覆藏重罪純由自心起犯。《善見律毗婆沙》說這是身、心犯，因為見到或聽到他人犯戒，這統稱為身業，但此時尚未立即成犯；如果口中發露陳白，本來就沒有罪過，正是由於見聞之後停止而不發露，在意識深處加以隱覆藏匿，所以是口中的止息之業藉由身、心而犯。如同偈頌所說：覆藏、背請、足食、非時食、自入白衣家、真實具足、不與欲。

第一配三業解成犯相者九十之中有三十一戒是身而非口如總頌言女未強脫覆與屏施別過非殘不外坐屏露四三軍酒水擊半白二隨打搏宮有二十一戒是口而非身如頌言故毀兩同說道女異嫌尼譏法恐怖疑發起欲拒毗同欲無根謗二十一毗尼昔解與年不滿是口業犯今解不然律云和尚提眾僧吉故知自身作業假他口也三十八戒亦口亦身三十一戒口家作業共身心犯有七戒口家止業共身心犯論前作業亦有三一身口作業假他身成有十九戒若論自作唯身心犯若就教人名自口作業假他身故頌言掘壞牽用勸然藏飲殺驅與尼捉落寶高牀七戒俱次有七戒自口作業假自他身犯且如與尼同行要假自口共期後身業行越界方犯如頌言屏露二處敷四期索美食有五戒自身作業假他口者如食尼歎食假尼口業歎身業咽方犯餘者亦例同頌言讚諫及二聽與年不滿五違諫之罪亦有口違諫且就一相言不盡理次論止業共身犯者覆藏一戒論解不同伽論云意業犯此就根本說非但意犯摩夷亦爾十誦亦說尼覆重罪亦單心犯善見云身心犯者見聞他犯此通名身業未即成犯若口發露本自無罪由所見聞止不發露意地覆藏故口家止業假身心故頌言覆背足非時家真不與欲。

第二門、身口業自作與教唆他人同犯或不同犯的意涵：有十二條戒，自己作與教唆他人作，犯同樣的罪；其餘各條戒，自己作屬於正犯，教唆他人作則較輕。偈頌說：掘地、壞生草、牽出房、奪僧物、勸足食、恐嚇、燃火、藏衣鉢、殺生、飲蟲水、無根謗、捉取落寶，這些戒自己作與教唆他人作犯罪相同；不用過問是為了自己還是不為了自己，只要損害成立，全部同犯。有十條戒，教唆他人如果不是為了自己，對自身沒有利益潤澤，雖然造成損害，但可以止於教唆者得小罪（突吉羅）。是哪些戒呢？偈頌說：屏處坐、露處坐、與比丘尼衣、高牀，連同教唆自作共犯的七條戒都在其內。這前述十條戒，如果教唆他人是為了自己，能教唆者犯單墮罪，接受指使去作的人犯突吉羅；如果不是為了自己，接受教唆去作的人犯單墮罪，能教唆者犯突吉羅。這種解釋法理尚未完全窮盡。例如打人、搏擊人等戒，也是自己與他人都受到苦惱，為什麼不一同判為重犯？而唯獨無根謗、飲用蟲水等戒，律文雖然沒有明文列出教他犯，但在義理決斷上卻完全相等，由此可知上述歸納並不完全。這當中的《善見論》說：擅自教誡比丘尼是遮戒而非性戒；所以只有三十條戒被認為是性惡戒，其餘六十條戒都稱為遮戒。現在暫且列舉性惡之名，不須廣說遮戒之名。如同偈頌所說：故妄語、毀呰、兩舌、向未受具人說得道、異語、嫌罵、強敷坐臥具、牽出房、奪用僧物、譏訶說法者、不驅擯惡見沙彌、恐嚇、覆藏、疑惱、飲用蟲水、說人粗罪、說法過五六語、隨順受擯比丘、隨順受擯沙彌、拒諫、毀破戒法、毗尼同羯磨後悔、自手與外道食、不與欲、屏處坐、打比丘、搏比丘、無根謗。

第二身口業自作教他不同之義者有十二戒自作教他同犯餘者自作正犯教人即輕頌言掘壞牽用勸恐然藏殺飲無根捉落寶自作教他同莫問為己不為己過中是損悉同犯有十戒教人不為己於身無潤雖損是可已得小罪何者是耶頌言屏露與尼衣高牀七戒俱此前十戒教人為己能教犯提受使者吉若不為己受教者提能教犯吉此義未盡如打搏等亦自他俱惱何不同犯而獨無根謗飲蟲水等俱是無文義決即齊故知不盡此中善見云輒教誡尼是遮非性故但三十戒以為性惡自餘六十悉名為遮今且序性不須遮名故頌云故毀兩說異嫌強牽用譏不驅恐覆疑故飲發說隨隨拒毀同與不屏打搏無。

第三門、持戒與犯戒的差別：九十條戒當中有十二條戒具足「作持、作犯、止持、止犯」四種情形。是哪些戒呢？由於得到羯磨法差遣，得以向未受具人說粗罪；得到羯磨得以教誡比丘

尼；受了功德衣，得以背請食與別眾食；經過囑託傳話入村，不犯非時入村；在前後入他家時作殘食法，不犯足食戒；接受勸足食法；七日藥盡形壽作口頭受持法，受持之後不犯殘宿食；不受淨施而當面問過主人便著用衣物；如法僧事時與欲而後起座離去。這十二條戒，由於聖者開許聽聞作法順應佛教，就沒有罪過，這稱為「作持」。如果止息不作法，身行卻違背戒相，稱為「止犯」；如果就其身行造作違背之事而言，稱為「作犯」；這「止犯」與「作犯」二種犯業，思心體性是一體的，只是名稱不同。止息非法之法、止息非法之事，徹底不去造作，稱為「止持」。「止持」與「作持」二種持戒，名稱與實體各自不同。過去的解釋認為：七日藥在手中與口中受持完畢，防止了非時食罪，這稱為「作持」。現在的解釋認為並非如此：七日藥如果沒有作口法受持，其本體原本就合乎非時食罪，本來沒有七日的期限；是由於作了口法受持，超過七天才稱為非時食；這分明是由作口法而生起的，怎麼能說是為了防非而稱為「作持」呢？過去對「覆藏罪過」的解釋也說是作持，這也是不對的：難道有順應聖教作法去覆藏而得以無罪的嗎？如同我們非時入村，順應佛教作法，因此非時入村而沒有罪過，這才能稱為「作持」。因此可知過去的解釋不對，現在確立只有這十二條戒；其餘戒沒有作法順應佛教的義理，不能稱為「作持」。問：教唆他人掘地，聖者開許說知淨語，從而防範教唆他人無罪，這難道不是「作持」嗎？答：這十二條戒是順應佛教作法後，自身得以親自造作而沒有罪過，才能稱為「作持」；知淨語當中只開許教唆他人，由於沒有開許自己親自作，所以不能稱為「作持」。其次，有二條戒是「有所造作便是持，止息不作便是犯」，也就是覆藏罪戒與不收攝耳朵聽戒（不往聽教誡戒）。其餘七十六條戒，都是「止息便持，造作便犯」；作持與作犯的義理如同上述所解。現在說明「止犯」與「止持」：所謂「止持」，共有九種句型，分為三品：上品一句：識知戒法、識知成犯，不觸犯根本戒，又沒有愚癡不學的無知，戒行清淨皎潔，稱為上品。中品四句：一、識法而疑犯，二、識法而不識犯，三、疑法而識犯，四、不識法而識犯。這四種情況都不觸犯根本戒，制定為止持；但因為有四種無知，比不上上品，稱為中品。下品四句：一、疑法疑犯，二、疑法不識犯，三、不識法疑犯，四、不識法不識犯。這四種情況也都不觸犯根本戒，稱為止持；但帶有八種無知罪過，劣於前二品，稱為下品。其次討論「止犯」的九句：有人主張只有八句，沒有「識法識犯」這一句，這是倒轉進趣修學的義理來闡明止犯；既然稱為止犯，是由於不修學而生起，哪裡還會有「識法識犯」呢？所以只立八句。現在的解釋認為：如果倒轉「理解」來闡明止犯，確實只有八句，不能有九句；但如果是倒轉「修持」來闡明止犯，就應當有九句。例如不納受三衣、不說淨等戒，明明理解戒相卻不肯依教修作，怎麼會沒有九句呢？「識法識犯」相對於根本不作法而言，稱為止犯；然而因為識知教理相狀，沒有愚癡之罪，稱為下品。中品四句各自招得一重罪過，上品四句各自招得二重罪過；因為在「犯門」解釋義理時，以罪過多的作為上品，這正好倒轉了前面「持門」中以無罪為上品的原則；句法上下互相替換，是可以理解的。

第三持犯差別者九十中有十二戒具二持犯何者是耶由得羯磨得說麤罪教誡尼受功德衣得背請別眾食囑授入不犯非時食前後入他家作餘食法不犯足食勸足七日盡形作口法受故不犯殘宿不受淨施問主著如法僧事與欲起此十二戒由聖開聽作法順教即無其罪名為作持若止不作法身作有違名止犯若據作事邊名作犯此二犯業思體一而名有異止法止事畢竟不為名止持止作二持名體各別昔解七日手口受竟防無非時名作持今解不然七日藥未作口法體合非時食本無日限由作口法過七日名非時此乃由口法生如何得言防名為作持覆藏昔解亦言作持此亦不然頗有順聖教作法覆藏得無罪耶我非時入村順教作由是非時入村而無罪得名作持故知昔非今存十二餘無作法順教義不名作持問教人掘地聖開知淨得防教人無罪豈非作持答此之十二順教作法自身得作而無罪過得名作持知淨語中但開教人由不開自作故不名作持次有二戒作便是持止即是犯謂覆藏不攝耳聽戒餘七十六戒止持作犯作持作犯義如上解今明止犯止持言止持者有九句分三品上品一句識法識犯不犯根本復無愚癡不學無知清淨皎然名上品中品四句初識法疑犯二識法不識犯三疑法識犯四不識法識犯此四不犯根本制為止持有四無知不及於上名為中品下品四句初疑法疑犯二疑法不識犯三不識法疑犯四不識法不識犯此四皆不犯根本名止持有八罪劣前二名為下品次論止犯九句有立八句無識法識犯此翻進趣修學以明止犯既言止犯由不學生何有識法識犯是以但八今解若翻解以明止唯得八不得有九若翻修明止即有九句如不受三衣說淨等解而不作云何不得有九識法識犯望根本不作法名止犯然識教相無有愚癡名為下品中品四句各得一罪上品四句各得二罪以犯門解義罪多為上翻前持中無罪為上句法迴換上下可解。

第四門、比丘與比丘尼戒條的差別：九十條戒當中，有六十九條戒比丘與比丘尼共同犯，在下卷比丘尼律中有明文，不必再贅述。有二十一條戒比丘與比丘尼不同，包含三種差別：第一種是有無不同：指擅自教誡比丘尼、說法直到日落、譏嫌訶責教授師，這三條戒比丘尼沒有相應的戒相生起，不用費心即可理解。第二種是輕重不同：偈頌說：作衣、持屏處坐、三期、受讚歎食、勸足食、美食、牙角針筒、過量牀足、覆藏粗罪、三衣等。這十三條戒，造作之事相同，但結罪有階層高低降等，所以稱為輕重不同的義理，如同律文中的解釋。第三種是所犯相同而因緣各異：偈頌說：背請食、足食、外道自手給食、與未滿二十歲人受具、雨浴衣。這五條戒得罪的處所是一致的，稱為犯同緣異，因此被歸列在互不相同的戒條中，詳如律文所說。文句雖然如此，現在依據義理重新建立，應當有三條戒：一、牽引他人出春天與冬天的房舍，比丘與比丘尼同犯；夏天房舍則比丘犯突吉羅，比丘尼犯單墮罪。二、毀呰比丘尼戒，通於僧尼二眾，但輕重有差別。三、覆藏一戒在二篇中相同；比丘尼覆藏初篇重罪，比丘尼犯重（僧殘），比丘犯輕（單墮）。諸部律派不同，如另一章篇中詳細解釋。

第四僧尼差別者九十中六十九戒僧尼同犯下尼律有文不煩更數有二十一戒與尼不同有三種別一有無不同謂甄教尼說法至日暮譏訶教授師此三尼無次第相生無意可解有十三戒輕重不同故頌言作衣持屏坐三期受讚食勸足美牙角過量覆三衣此之十三作事同罪有階降故曰輕重不同之義如律中解次有五戒犯同緣異頌言背請足外道與年雨浴衣如此五戒得罪處齊名為犯同緣異故落在不同戒中廣如律說文雖如是今就義更立應有三一牽他出春冬房僧尼同犯夏房僧吉尼提二毀呰尼通二眾僧輕重別三覆藏一戒二篇同尼初篇覆尼重僧輕諸部不同如別章解。

第五門、沙彌時期造作方便而後進受具足戒的情形：有二十二條戒具有「任運成犯」的義理，其餘各戒因為沒有「教唆他人同犯」的規定，所以沒有任運成犯的可能。是哪二十二條呢？就是前面第二段所列「教唆他人同犯」的戒條，不必再重複列舉。雖然如此，其中仍有些微差

別：在露處完全不構成任運犯；在屏處則有一半容許構成任運犯。如果受教者永遠離去，就完全不構成任運犯；如果只是暫時離去，受教者在界外宿了兩夜，教唆者受具足戒之後，就可以有任運成犯的可能。進一步依據九十條單墮戒來說明戒條的相狀，共有九種差別：一、從故妄語戒開始到壞鬼神村戒為止，共有十一條戒，闡明「守口收攝心意、身業莫造犯，善加調伏三業」的修行。二、從異語惱僧戒開始到覆屋超過三節戒為止，共有九條戒，闡明「善加體恤他人之心、隨順護念大眾心意、不互相惱亂」的修行。三、從擅自教誡尼戒開始到與俗女同道行戒為止，共有十條戒，闡明「遠遠避開嫌疑、遠離染污之清淨行」。四、從施一食處戒開始到受超過四月請戒為止，共有十七條戒，闡明「內在資用節度限量、少欲知足」的修行。五、從觀軍陣戒開始到不作三種染壞色戒為止，共有十三條戒，闡明「審察心意任順因緣、遠離各種放逸、修習出世解脫道無所執著」的修行。六、從故斷畜生命戒開始到與賊同道行戒為止，共有七條戒，闡明「常行遠離造惡、修習慈悲憐愍眾生」的修行。七、從說欲邪見不障道戒開始到不收攝耳朵聽教誡戒為止，共有六條戒，闡明「以深切信心理解、敬順諸佛戒律教法」的修行。八、從同羯磨後悔戒開始到無根誹謗戒為止，共有七條戒，闡明「同住安樂、不互相擾惱、祥和無二、共同遵奉戒律」的修行。九、從突入王宮戒開始到本篇戒條結束為止，共有十條戒，闡明「衣服外在威儀節度謹慎收攝、無所違犯」的修行。

第五沙彌時作方便進受具戒者二十二戒有任運義自餘諸戒無教人同犯故無任運何者是耶即前第二番教人同犯者是不煩更數雖然猶少有差別露處全非任運屏處容有半是若永去全非若暫去者二宿在界外即得有任運受戒竟犯更約九十以明條相有九種別一始從妄語至壞鬼神村有十一戒明守口攝意身莫犯善調三業行二從異語惱僧盡覆屋過三節有九戒明善將人心隨護眾意不相惱行三從輒教誡尼至與俗女同行已來有十戒明遠避嫌疑離染淨行四從施一食盡過受四月請已來有十七戒明內資節量少欲知足行五從觀軍陣至不作三染色已來十三戒明計意任緣離諸放逸修習出道無著行六從故斷畜生命至與賊同行有七戒明常行遠離修慈愍物行七從說欲不障道至不攝耳聽戒有六戒明深心信解敬順諸佛教法行八從同羯磨後悔盡無根謗有七戒明同住安樂不相嬈惱詳和無二共相遵奉行九從突入王宮盡此篇來有十戒明衣服外儀節量謹攝無違行。

第六門、隨順難點問答：問：故意造作妄語是重罪，開玩笑嬉戲妄語就犯輕罪；為什麼藏匿他人的衣鉢，無論是故意還是開玩笑嬉戲，兩者都同樣犯單墮罪？答：妄語並不是直接惱亂外境的實事，所以有犯意的情緒才結重罪，嬉戲開玩笑就沒有深重的情過。而藏匿衣鉢是直接惱亂對方的實境，雖然藏匿者的心意有輕重之分，但對方所承受的惱亂卻沒有兩樣，因此兩者同樣犯單墮罪。

第六隨難問答者問故作為重戲即犯輕何故藏他衣鉢二俱犯提答妄語非惱境故有情過犯戲即無情過論藏惱境雖能藏者心有輕重前人受惱不殊是故俱犯問下眾猶是惱境故應犯提答同類比丘受惱情重復能礙於布薩故重提異類設令毀破受惱未有諍訟不能障礙僧事所以犯輕。

問：下位的大眾（如沙彌、式叉摩那等）依然是能受惱亂的對象，為什麼不犯單墮罪而只犯輕罪？答：同類的比丘受惱亂，其情勢嚴重，而且能夠障礙半月布薩僧事，所以判為較重的單墮

罪；不同類的下眾，縱使毀辱破損其心，其受惱亂還不至於引發大諍訟，不能障礙僧事，所以結罪較輕。

問謗戒中七聚謗罪階降何故毀呰一提答謗既損惱有增微故結罪階降毀呰直就受惱邊制問若爾我以四重毀受惱重吉羅毀亦應輕答毀呰有二惡法皆提善法皆吉其謗中唯有惡法謗無善法謗故不相竝問若爾毀呰惡法中何故無階降答謗本有三義一為損惱二為治罰三要對人前毀呰唯有損惱闕無治罰故無階降。

問：誹謗戒當中，依據七聚罪名來誹謗，得罪有階層高低；為什麼毀呰辱罵戒卻一律只結一個單墮罪？答：誹謗罪既然損害惱亂有加深與微細的差別，所以結罪有高低等級；毀呰辱罵則是直接就對方「承受惱亂」這一邊來制定，所以不分階降。問：如果是這樣，我用犯四波羅夷重罪來毀呰罵人，對方受惱亂很重，如果用犯突吉羅來毀呰，也應當結罪較輕才對？答：毀呰罵人有二種：罵他人有惡法都犯單墮罪，罵他人有善法都犯突吉羅罪。而誹謗戒中只有誹謗他人犯惡法，沒有誹謗他人修善法的，所以兩者不能相提並論。問：如果是這樣，毀呰他人有惡法當中，為什麼沒有罪名的階降呢？答：誹謗本來具備三種意義：一為了損害惱亂，二為了引發僧團治罰，三一定要當著他人面前說。而毀呰罵人只有損害惱亂，缺少了引發治罰的意義，所以沒有罪名階降。

問謗通二眾如何尼毀比丘及尼別人提僧局同類答謗據擯治毀呰有尊卑上下違敬之咎故有輕重尼罵大僧眾吉為之義稀應可僧罵尼眾提為之數故若爾謗大僧稀亦應輕答以別人相惱數故大僧知法罵眾義稀故二眾俱吉。

問：誹謗通於二眾，為什麼比丘尼毀呰罵比丘以及罵比丘尼個別一人時犯單墮罪，罵僧伽大眾卻局限於同類才犯重？答：誹謗是依據將人擯除治罰來結罪；毀呰辱罵則有尊卑上下違背恭敬的過咎，所以罪有輕重。比丘尼辱罵大僧僧團只得突吉羅罪，是因為這種事理極少發生；比丘辱罵比丘尼僧團犯單墮罪，是因為發生的次數較頻繁。問：如果是這樣，比丘尼誹謗大僧僧團的事也很稀少，也應當判輕罪才對？答：因為個別比丘尼相互惱亂很頻繁，大僧知法懂理，辱罵僧團的事極為稀有，所以僧尼二眾互罵僧團都只結突吉羅罪。

問妄語戒著於大眾中餘戒何故不著答妄語七眾俱犯提毀呰兩舌等唯比丘提餘皆輕所以不著。

問：妄語戒列在必須在僧伽大眾中懺悔的罪，其餘的戒為什麼不列入？答：妄語是七眾弟子造作都同樣犯單墮罪，而毀呰、兩舌等戒，只有比丘犯單墮罪，其餘大眾造作都較輕，所以不列在大眾懺悔之中。

問同室戒通道俗坐行船等道俗別者何耶答比丘共二女坐盡日教授不教授有異所以須離答論宿者比丘及尼俱無教授義比丘共二女同行者尼兼二開一難故二多伴故俗女即異故宿即義齊其同船者招譏損重不如俗女故不相竝。

問：同室宿戒通於出家與在家人，至於共坐、同行、同船等戒，出家與在家人卻有所差別，這是為什麼？答：比丘與二位婦女共坐，整天教授與不教授有所不同，所以必須遠離。說到同宿，比丘與比丘尼之間都沒有同宿教授的道理；比丘與二位比丘尼同道行，比丘尼具備二種開許

緣由：一是遇難險阻，二是多有同伴，俗家婦女則不然；至於同宿，其法理完全平等一致。同船的情況，招惹世人譏嫌損害很重，不如俗女同行那樣嚴重，所以兩者不能同等看待。

問共女宿何故無過三夜戒答佛制不聽與女同室故本不開故伽論云若與一女人相續過三夜但有同室罪無過三夜罪今解與女同宿雖制不聽亦有過三夜罪若與女人同宿不結過三夜者過量不處分即是犯不應有妨難罪。

問：與婦女同室宿，為什麼沒有「超過三夜」才犯的戒條？答：佛陀制定不准許與婦女同室宿，本來就完全沒有開許過。所以《伽論》說：如果與一個女人連續同宿超過三夜，只有同室宿罪，沒有過三夜罪。現在的解釋認為：與女人同宿雖然佛制不准許，但也應當有過三夜罪；如果與女人同宿不結過三夜罪，那麼受用過量房舍若不加處分就直接是犯戒，也不應當有妨難罪了。

問若結二罪者何故四分唯言天男者答前已制故為異前戒故著天男若言男故女不犯者同誦中亦言修羅男可共女人共誦不犯是故未受具者除比丘及尼餘者是也除中通二眾故知取中通五眾伽論更問初禁其宿後開二三夜犯何故觀軍戒中初制見犯後開二三夜別立戒本猶有直見犯者何答未受戒中本犯由從宿後開二三夜永無初宿犯軍本由於觀犯後緣開三夜戒本過三犯觀軍非是宿猶有觀軍犯。

問：如果結二種罪，為什麼《四分律》中只說「天男」？答：因為前面已經制定了共女宿戒，為了區別於前戒，所以才特別寫出「天男」。如果說只寫天男所以女人就不犯，那麼在同誦戒中也說「修羅男」，難道就可以與女人共同諷誦而不犯嗎？因此所謂未受具足戒的人，除了比丘與比丘尼之外，其餘的人都是；「除外」通於僧尼二眾，由此可知「取入」通於其餘五眾弟子。《伽論》進一步問：起初完全禁止同宿，後來開許宿二三夜、過三夜才犯；為什麼在觀軍陣戒中，起初制定看見軍陣就犯，後來開許二三夜，另外立戒本，卻依然有單純看見就犯的罪呢？答：未受戒人同宿戒中，根本犯相是由於同宿而起，後來開許宿二三夜，就永遠沒有初夜同宿就犯的情況；而軍陣戒根本是由於觀看軍陣而犯，後來因為因緣開許宿三夜，戒本是結過三夜犯，但觀軍陣並不是住宿，所以依然有看見觀軍陣即犯的罪。

問依此律破僧出血二蘭名雖輕而業甚深說亦壞眾同犯於提者何故四分說麤戒中云但除二篇不序偷蘭答以名輕重若序蘭名人謂餘蘭亦提止濫故略。

問：依照本部律，破僧與出佛身血這二種偷蘭遮罪，名稱雖然較輕，但業報極其深重；向人宣說也會毀壞僧眾，同樣犯單墮罪，為什麼《四分律》在說粗罪戒中說「但除二篇」，卻不列出偷蘭遮罪？答：這是因為名相上的輕重問題；如果列出偷蘭遮的名目，人們會誤以為其餘一切偷蘭遮罪說了也都犯單墮罪；為了止息這種混淆濫觴，所以省略不列。

問說初二篇同犯於提者謗他初二罪輕重者何答謗他初二有治罰義損有深淺故罪輕重說他初二無治罰義就壞眾處齊故結一品。

問：說他人犯初篇（波羅夷）與二篇（僧殘）同樣犯單墮罪，為什麼誹謗他人犯初篇與二篇罪卻有輕重不同呢？答：誹謗他人犯初二篇，具有引發僧團治罰的意涵，對他人的損害有深有

淺，所以罪有輕重；向人宣說他人犯初二篇，沒有引發治罰的意涵，單純就毀壞僧團大眾的信譽這點而言是均等的，所以結成同一等級的罪。

問大妄語身現相與口同重者我得道現通亦應得提何故賓頭盧現通得吉答妄語身現表口是重問若爾王舍城人言得羅漢者取鉢即身表口亦應得重答口言得道凡聖俱能說有濫故說重通唯聖現凡夫不能無濫故輕問凡夫亦得通者即是俱濫答凡夫說即易得通者少即是難也。

問：大妄語戒中，身體顯現證果之相與口頭說得道同樣是重罪，如果我已得道而顯現神通，也應當得單墮罪，為什麼賓頭盧尊者顯現神通只得突吉羅罪？答：妄語中用身體顯相，是為了表白口業的妄語，所以是重罪。問：如果是這樣，王舍城的人說誰得阿羅漢誰就飛空取鉢，尊者飛身取鉢就是以身表口，也應當得重罪才對？答：口頭說自己得道，凡夫與聖人都能說，容易產生冒濫，所以說重；顯現神通唯有聖人才能做到，凡夫做不到，不會產生冒濫，所以罪輕。問：凡夫修得神通也能顯現，那豈不是同樣會冒濫？答：凡夫口說證果很容易，真得神通的人極為稀少，這就是難以冒濫的地方。

問此戒凡夫一向無犯聖人一制已後更無重犯此教便成無用答今制此戒正為凡夫問凡夫無實何能得犯答今制聖以遮凡聖已被制更無說理後若說者即知是凡。

問：這條戒凡夫一向無從犯起（因為凡夫不可能真得道現通），聖人受了一次制定之後，更不會再次重犯，這條教法豈不成了沒有用處？答：現在制定這條戒，正是為了防範凡夫。問：凡夫沒有真實神通，怎麼能犯這條戒？答：現在制定聖人不得現通，是為了遮止凡夫藉機惑眾；聖人既然已被禁止，更沒有妄顯神通宣說的道理，以後如果有人宣稱現通，就知道必定是凡夫冒充了。

問此戒本何不除增上慢答起時無故略在通開釘杙著樹隨釘多少一一結提畜生何故不隨壞提答艸木多有生分出相隨所壞處皆障他一分生不起故是以隨壞得提畜生唯一假命以要待死方名斷命故犯一罪又解遮性不同制意輕重故。

問：這條戒本中為什麼不除去增上慢人？答：因為增上慢生起時並無欺誑之心，所以略過不提，包含在通開的範疇內。問：把鐵釘或木樁釘在樹上，隨著釘下多少，每一處都各結一個單墮罪；殺害畜生為什麼不隨著傷毀的部位一一結單墮罪？答：草木具有多處生長之分，各處生長之相不同，隨著所破壞的地方，都障礙了那一分生機使其無法長出，所以隨著所壞各處各得單墮罪；畜生只有一期虛妄的生命，必須等到其生命斷絕才稱為斷命，所以只犯一重罪。另一種解釋：這是因為遮戒與性戒的性質不同，制戒的意旨輕重有別。

問餘三口過但作即犯不待僧制者何故惱僧戒中要待僧制耶答餘之三業一正相違二損惱處重是故即犯綺語不爾故要待僧制。

問：其餘三種口過（妄語、毀呰、兩舌），只要造作就立即成犯，不需等待僧團諫制；為什麼異語惱僧戒中，一定要等待僧團作白羯磨制止呢？答：其餘的三種口業，一是本性直接相違背，二是損害惱亂之處極重，所以一作立即成犯；綺語則不是這樣，所以一定要等待僧團制止。

問一切諫戒諫竟即隨犯何故此戒白竟未犯答此是惱僧非是諫法直是僧制白竟未違制要待更作方是違制就後結犯與諫不同。

問：一切諫戒，僧團諫白完畢之後立即隨著違犯，為什麼這條惱僧戒作白完畢時還不算違犯？答：這是惱亂僧眾，並非正式的諫諍之法，純粹只是僧團加以制止；作白完畢時還沒有違背制止，必須等到他再次造作時才是違背制止，是針對後來的造作而結罪，所以與一般的諫戒不同。

問上轉僧物下尼互用及屏處敷具戒各序三種僧物同異云何答迴僧中正取許僧敷具及互用唯取已捨與僧以俱是僧物故各序三種須辨不同。

問：上面轉變僧物戒、下面比丘尼互用僧物戒、以及屏處敷設坐具戒，各自列出三種僧物，其同異如何？答：迴轉僧物戒中，正取的是已經應允給予僧伽的物品；敷設坐具戒以及互用僧物戒，只取已經完全捨與僧伽的常住物；因為都是僧物，所以各自列出三種，必須辨別其不同。

問惱他戒中開親友不簡淨穢出房戒中局是清淨不除親友者何答前是俗人處屬先借者親友無強故開非僧住處故不簡淨穢此是僧房淨者有共住義穢者驅出無犯。

問：惱亂他人戒中，開許親友的住處，不挑剔清淨還是染污；驅逐他人出房戒中，局限於對象是清淨之人，且不除去親友，這是為什麼？答：前者是俗人的處所，權利屬於先借用的人，親友之間沒有強行奪取的用意，所以開許；且那不是僧團住處，所以不挑剔清淨與染污。後者是僧房，清淨的比丘有共住的權利；如果是犯戒染污的人，將他驅逐出去則沒有犯罪。

問有看覆戒何故無自覆戒答不看覆時房成得受用自覆過三節結罪竟房無用義亦可看覆尚不聽豈況自覆乎。

問：有看覆屋戒，為什麼沒有自己親自覆蓋過量的戒？答：在看人覆屋時，如果沒有監督好，房屋蓋成尚且可以受用；如果是自己親自覆蓋超過三節，結罪完畢之後，房屋就沒有受用的道理；也可以說看人覆屋尚且不准許過量，何況是自己親自覆蓋呢？

問教誡戒中何故但請比丘不請佛者答若請佛教授有二種過一違八敬教二違本要期自誓受心若請大僧反前二失問若爾佛已遣尼半月往僧制請教授愛道何故不往請僧而更求佛者答尼雖蒙佛制大僧未制半月教尼愛道懸知請亦不得故來求佛請敕比丘往教誡尼問佛何故不自教授答佛作即不可不通末代故僧作便通。

問：教誡比丘尼戒中，為什麼只請比丘教誡而不請佛陀親自教誡？答：如果請佛陀教授，有二種過咎：一是違背八敬法的教敕，二是違背當初要期誓願領受的心念；如果請大僧教誡，則正好避免了上述二種過失。問：如果是這樣，佛陀已經派遣比丘尼每半月前往僧團請求教誡，大愛

道比丘尼為什麼不前往請僧，反而更來求佛陀？答：比丘尼雖然承蒙佛陀制定此法，但佛陀尚未對大僧制定半月教誡比丘尼的規則；大愛道預先知道就算去請也請不到，所以來求佛陀，請佛陀敕令比丘前往教誡比丘尼。問：佛陀為什麼不自己親自教誡？答：佛陀如果親自作，就無法通達普及於末法時代；讓大僧僧團去作，法軌才能通行後世。

問僧不差中說八敬法何故不犯提答昔解八敬文定過微故說法滋廣邪正難分故吉提有異日非說法及敬皆得吉羅以不言故今解說法八敬無別輕重二名互顯故又日非說法八敬亦得二罪而律云吉羅者此結日非罪不結不差罪者戒本已結竟故。

問：僧團未差派教誡比丘尼，比丘卻去對比丘尼說八敬法，為什麼不犯單墮罪？答：過去的解釋認為八敬法文字固定，過失微薄；而演說一般佛法範圍廣大，邪見正見難以分辨，所以突吉羅與單墮罪有所差別；在非佛陀規定的日子裡說法以及說八敬法，都得突吉羅罪，因為律文沒有特別明說。現在的解釋認為：說佛法與說八敬法沒有差別，輕重二種罪名是互相顯現的；又在非規定日子說法或說八敬法，也都得二種罪；而律中說得突吉羅者，這是結「日子不合」的罪，不另外結「未經差派」的罪，是因為戒本中已經結過了。

問教誡戒中差與不差日非教授俱犯吉者後戒亦差與不差說至日暮亦應俱提答僧差說法至日暮者眾法攝尼不敢輒往故犯提不差說者無於眾法攝受於尼尼去無罪過由我微俱提不含輕重故作異名日非之中亦僧差者重不差罪輕俱吉羅通於輕重故同結一名理有階降彼此相似竟有何妨。

問：教誡戒中，差派與未差派，在非規定日子教授都同樣犯突吉羅罪；後面的戒也是差派與未差派，說法直到日落，也應當都犯單墮罪才對？答：經僧團差派而說法直到日落的人，僧團的羯磨法攝受了比丘尼，比丘尼不敢擅自離去，所以比丘犯單墮罪；未經差派而說的人，沒有依據僧團之法去攝受比丘尼，比丘尼隨時離去沒有過錯，比丘由我執引發的過失較輕；兩者都得單墮罪，不能含攝罪相的輕重，所以安立不同的罪名。在非規定日子說法之中，也是經僧差派者過失重，未經差派者罪過輕；但突吉羅通於輕重二品，所以同樣結為一個罪名，理則上其實有階層高低，彼此是相符的，究竟有何妨礙呢？

問受尼贊食犯提何故受酥油等犯吉答財物利重情著難捨勸捨義稀致受不數是以制輕食無獨食勸辦義易致受義數所以須重酥油外用歎勸亦稀是故亦輕大僧歎尼義稀受亦不數是以制輕問若爾何故過受戒中亦食提衣等吉者答食是資身最急人喜受故又受用體壞損惱施主是以重然施主造福德舍安襯身衣聽一宿受用不聽將去過受義稀設過受用衣鉢不壞猶屬施主損惱義微過受然燈及塗足油雖體壞盡身外而用過受義稀故輕。

問：接受比丘尼讚歎所得的食物犯單墮罪，為什麼接受酥油等物只犯突吉羅罪？答：財物利益較重，人情貪著難以捨棄，勸人布施財物的事較為稀有，導致比丘受領的次數也不多，所以制罪較輕。飲食沒有獨自吃而勸人籌辦很容易，導致受領的事極為頻繁，所以必須制重罪。酥油作為外用，讚歎勸施的情況也很稀少，所以也判輕罪。大僧讚歎比丘尼所得之物很稀有，受領也不頻繁，所以制罪較輕。問：如果是這樣，為什麼在過受請戒中，也是飲食犯單墮罪而衣服等物只

犯突吉羅？答：飲食是資養色身最迫切的需要，人人歡喜接受；而且受用之後實體損壞消滅，損惱了施主，所以結重罪。然而施主建造福德精舍，安置貼身衣服，只准許住宿一晚受用，不准許帶走；過量受用的情況很稀有，縱使過量受用，衣鉢實體沒有損壞，依然屬於施主，損惱之義極其微薄。過量受用點燈與塗腳的油，雖然實體耗盡，但屬於身外之用，過量受用的情況很稀少，所以結輕罪。

問別眾戒中開有七緣何故展轉戒中唯開病緣及施衣時不開餘五答作衣道行船行大會如此四時由飲食難得施主好心請食於身有益不惱施主故須開之今既二家請食食即豐饒何得開耶開即長貪惱他唯損無益故不開之其沙門食者彼為益外道亦無施主可惱故須開今若開背佛弟子受沙門請者損佛弟子失利處深開成大損是故閉也而為利比丘故益施主具得衣食二福果故準此二戒言衣時者不受衣一月受衣五月除此已餘時勸化作衣并施衣者故知時中勿問病與不病有衣無衣施問若爾何故戒本唯言病及施衣不別開時答戒本無時下有時文即疑不開戒本無捨請下有捨請亦應不開。

問：別眾食戒中開許有七種特殊因緣，為什麼展轉食戒中唯獨開許病時以及施衣時，而不開許其餘五種？答：作衣時、道路行走時、坐船航行時、大眾集會時，在這四種時候，因為飲食難以獲得，施主發好心請吃飯，對比丘色身有益，也不會惱亂施主，所以必須開許。如今既然有兩家施主請吃飯，飲食已經豐饒充足，哪裡還能開許展轉食呢？如果開許就是助長貪心、惱害他人，純粹只有損害毫無益處，所以不予開許。至於吃沙門食，那是為了利益外道，也沒有在家施主會受惱亂，所以必須開許。如今如果開許違背佛弟子的請託而去接受沙門的邀請，損害佛弟子、使其失掉利益之處極深，開許會造成極大損害，因此予以禁閉。這是為了利益比丘，讓施主具足得到衣、食二種福德果報。準照這二條戒，所謂「施衣時」，指未受迦絺那衣時的一個月內，受迦絺那衣時的五個月內；除了這段時間之外，其餘時間勸化作衣並施與衣物的人，由此可知在這時間內，不用過問是有病還是無病、有衣還是無衣，都開許布施。問：如果是這樣，為什麼戒本中只說病時以及施衣時，沒有另外開許其餘時間？答：戒本中沒有列出其餘時間，在戒本之後有時間的補充說明，不可輕易懷疑不開許；戒本中沒有列出「捨請」，其後也有捨請的文句，難道也要認為不開許嗎？

問衣本背前家取後家不犯者亦可食背前家取後家應無犯答食本體壞致惱施主故犯衣本體現常存不惱施主故不犯如似背九十日安居止得吉羅以是生食體未壞故背一日請重以是熟食體壞故問準祇律作念而捨須至三說不如今律要須實捨未知六念中第二三說餘一說者何答第二念一防不作念吉二防背請提以防二罪故須三說餘闕後義故俱一說問第四念何不作念已防不說淨提答衣本別屬不得即當說淨所以不防食味通故得防問若爾別眾食亦是味通作念竟應防別眾提答食味雖通若聽別者致念破僧是故不開又解前捨義通味復是通故念當捨別眾者念不別後時更別不順味通故不得也此中四分云若一日受十家請第二家若食犯一提八吉以初是前餘九皆是後請故若背九家得九吉以不捨故捨即無罪伽論云若受前家請往至座上未食前家更有異家送食若食後家食犯背罪先食前家食已即座上更食後家食不犯四分云或食已更得食者受前家食已更受餘家食乃可犯足不犯背請或一處有前食後食者謂一施主前後再設五正食食雖有二以主是一亦無背請乃可犯足明了論云家邊請不具足食疏云有施主請比丘中食即往赴彼從餘施主家邊度此家施主見比丘請暫過路遠乞大德為我食小食即設蒲闍尼比丘進少許而去後於彼家食無罪由非先時逆請故論云教化作得食解云比丘入施主家教化得蒲闍尼食不得飽更進餘家得蒲闍尼食亦無罪非先時逆請故論云常食解云於施主家食蒲闍尼竟還本住處食常住僧食無罪若已受他請中前於本住處食蒲闍尼已往施主家食得提論云憐愍食此食不礙次第傳食解云若受三家請依前請次第傳食二家蒲闍尼無罪若逆次第食得提食第三家食時不得罪第二家食進一黏方得提若衣食具若病故逆受無犯論云有因緣受四月請解云比丘受請得極四月過即吉羅若久請者屬施主故一年三時聽一時若受四月請中前餘處食蒲闍尼中前還此受請處更食蒲闍尼無犯是常食處故廣如別章問別眾戒中言施主者為通道俗為但俗人答婆論云不問道俗皆成施主俱有別眾過又解要是俗人而作施主方有別眾何者在家貯畜食具或有別請故出家不爾故律云為愍自衣家故又善見云沙門食不犯者或有同法沙門及外道沙門是也首解云四方僧食無別眾罪故須說有施主者為簡此也二解既爾宜就急好故云沙門施食者在此沙門釋子法外出家者是故知內道沙門亦是犯位而言愍白衣者亦可從多或從緣起說雖然要是持戒人來不與者犯犯戒非也安居云善比丘來應與惡比丘來不應與。

問：衣服本來違背前一家而取後一家的不犯戒，難道飲食違背前一家而取後一家的也應當不犯嗎？答：飲食的實體在受用後會毀壞，因而會惱亂施主，所以犯戒；衣服的實體始終長久存在，不會惱亂施主，所以不犯戒。就像違背九十日安居的請託只得突吉羅罪，因為那是未煮熟的生食，實體尚未毀壞；違背一日的請託罪過很重，因為那是熟食，實體會毀壞廢棄。問：依照《摩訶僧祇律》，生起心念而捨請必須說三次，不像本部律只要切實捨棄即可；不知道在六念法當中，為什麼第二念要說三次，其餘念只要說一次？答：第二念一是防範不作心念的突吉羅罪，二是防範背請食的單墮罪；因為要防範這二種罪，所以必須說三次；其餘各念缺少後面的防罪意涵，所以都只說一次。問：第四念為什麼不在作念之後防範不說淨的單墮罪？答：衣服本來個別有所屬，不能當場立刻作說淨，所以無法防範；而飲食之味通於眾人，所以能夠藉著作念來防範。問：如果是這樣，別眾食也是食味通於大眾，作念完畢之後應當也能防範別眾食的單墮罪？答：食味雖然通於大眾，但如果聽任各自分別去吃，會引發破僧的念頭，所以不予開許。另一種解釋：前面的捨請，其意涵通達，食味也是相通的，所以作念應當予以捨除；而別眾食，心念本來就打算分別私用，往後更是分別去吃，不順應食味通同的大眾之義，所以不能防範。這當中《四分律》說：如果一天接受十家邀請，在第二家如果吃了，就犯一個單墮罪與八個突吉羅罪；因為第一家是前請，其餘九家都是後面的邀請；如果背棄了九家，就得到九個突吉羅罪，因為沒

有捨請；如果捨請了就沒有罪過。《伽論》說：如果接受了前一家的邀請，前往到了座位上，還沒有吃前一家的食物，又有別家送食物來；如果吃了後一家的食物，就犯背請罪；如果先吃完前一家的食物之後，當場在座位上再吃後一家的食物，則不犯戒。《四分律》說：或者吃飽之後又得到食物，接受了前一家的食物之後，又接受其餘一家的食物，這只會犯足食戒，而不犯背請戒。或者同一個地方有前食與後食，是指同一位施主前後兩次陳設五種正食；食物雖然分為兩次，但因為主人是同一個，所以也沒有背請之罪，只會構成犯足食戒。《律二十二明了論》說：在鄰家邊接受邀請不能算作具足受食。註疏解釋說：有施主邀請比丘去吃中飯，比丘隨即前往赴約，途中從另一位施主家門邊走過；這家的施主看見比丘，請求道：「請大德暫時停留，路途遙遠，請為我吃一點少許食物。」隨即陳設五種正食（蒲闍尼），比丘吃了一點點便離開；後來到了原本預定那家吃飯，沒有罪過，因為這並非事先預先約定的邀請。該論又說：教化作得食。解釋說：比丘進入施主家教化募得正食，沒有吃飽，進一步到另一家又募得正食，這也沒有罪過，因為不是預先約定的邀請。該論又說：常食。解釋說：在施主家吃完正食之後，回到自己原本的住處吃常住僧食，沒有罪過；如果已經接受他人邀請，在中午之前先在自己本住處吃了正食，然後又前往施主家去吃，則得單墮罪。該論又說：憐愍食，這種食物不障礙按順序傳遞受食。解釋說：如果接受了三家的邀請，依照前面的約定順序輾轉去吃兩家的正食，沒有罪過；如果逆著順序去吃，則得單墮罪。吃第三家的食物時，不得罪；吃第二家的食物，吞下一口就得單墮罪；如果為了衣食具足，或是因為疾病的緣故逆向受食，則不犯戒。該論又說：有因緣受四月請。解釋說：比丘接受邀請最多能達四個月，超過就得突吉羅罪；如果是長久邀請的常請，決定權屬於施主；一年三季當中聽許接受一季。如果接受了四個月的常請，中午之前在別處吃了正食，中午之前又回到這受請之處再次吃正食，沒有罪過，因為這是常食之處的緣故；詳細如另一章中所說。問：別眾食戒中所說的「施主」，是通於出家人與在家人，還是單指在家人？答：《薩婆多論》說：不論是出家人還是在家人，都能成為施主，都具有別眾食的過失。另一種解釋：必須是在家人作為施主，才構成別眾食。為什麼呢？因為在家人囤積貯蓄食用器具，有時會有分別單獨的邀請；出家人則不應如此，所以律中說「為了愍念白衣居士家的緣故」。又《善見論》說：沙門食不犯戒的情況，是指同法沙門以及外道沙門。首位律師解釋說：四方僧食沒有別眾食的罪，所以必須說有施主，就是為了簡別僧團常住食。兩種解釋既然都成立，應當以急切切要者為好。所以說沙門施食者，是指在這沙門釋子佛法之外出家的人，由此可知佛教內部的沙門也是結犯的對象；而經律中說憐愍白衣，也可以說是順應多數情況，或是順著當初制戒的起因而說。雖然如此，必須是持戒之人前來，不給他吃才犯戒；對於破戒之人則不犯。如安居條文中說：善比丘前來應當給食，惡比丘前來不應給食。

問若有請坐禪等師然次至不能者何答有解坐禪誦經佐助眾事人亦應食唯除惡戒如五分說又解禪師等是別請非僧次法師律師亦復如是。

問：如果有施主指名邀請坐禪等大師，然而依照僧次輪到卻無法前往時，該如何？答：有一種解釋認為，坐禪、誦經、以及協助大眾事務的人，施主指名也應當去吃，唯獨除開惡戒之人，如《五分律》中所說。另一種解釋認為，禪師等是個別邀請，不是僧次的邀請，法師、律師也是如此。

問要一處四人食方犯別提耶答不爾故善見云一時受食已各分二處食犯何故為一時受食故別乞亦爾故彼云各去一時受各一處食及別乞別去一時受食皆犯問何故得僧次者不犯答即是雜眾異人不敢異計故亦可既遍四方僧皆蒙請故無別眾首解雖是別請若非正食無一日充身長道之義本自無罪故婆論云四人已上非正食故無罪昔解不淨食不合同味不犯別眾若爾非法羯磨亦不合同遵應不犯別眾答非法詳集容可反非為如故制令犯食中不爾既是不淨設往不能迴令作淨往而無益是故不犯今解成別雖是不淨得同情異計還成背別非時不受足食勸足以不相假異計故亦犯問若爾何故販賣衣不淨藥不犯長耶答彼有過故不合說淨而不淨食得犯別者以罪不擇境淨法簡境故。

問：必須是在同一個地方四人共食，才犯別眾單提耶？答：不是這樣的。所以《善見論》說：同一個時間接受食物之後，各自拆分在兩個地方吃，依然犯戒。為什麼呢？因為是在同一個時間接受食物的緣故。分開乞食也是如此，所以該論說：各自前去但同時受請、在同一處吃，以及各自乞食、各自離去但同時受食，全部都犯戒。問：為什麼得到僧次輪請的人就不犯戒？答：因為是摻雜在大眾中的不同僧人，施主不敢有分別私心的計度；也可以說既然遍及四方僧伽都蒙受邀請，所以沒有別眾的過失。首位律師解釋：雖然是個別邀請，但如果不是正食，就沒有在一日內充飽色身、增長道業的意義，本來就沒有罪過；所以《薩婆多論》說：四人以上如果不是吃正食，就沒有罪過。過去的解釋認為：不清淨的食物，依法不能共同食用，所以不犯別眾食。如果是這樣，非法的羯磨法也不合乎共同遵從，理應也不犯別眾罪了？答：非法的羯磨如果大家和合集會，容許有轉非為是的可能，所以制定讓他們犯戒；飲食當中則不是這樣，既然是非法不淨食，縱使前去，也不能將它轉化為清淨食，去了毫無益處，所以不犯戒。現在的解釋認為：這構成分別受食，雖然是不淨食，但既然是同情異心、各自計度，依然構成違背大眾而私別；如同非時食、不受食、足食、勸足食，因為不依仗如法、各自計度，所以也都犯戒。問：如果是這樣，為什麼販賣而得的衣物、不清淨的藥品，不構成犯長物罪？答：因為那些物品本來就有過失，不合乎作說淨；而不淨食之所以犯別眾罪，是因為犯罪不挑揀外境，而說淨法必須挑選清淨的外境。

問按婆論云四人各乞於一處食無別眾罪何故律云家家乞食通己五人佛訶制戒答論就散乞一處食律據一家併乞共食是故無違問比丘有物一處共三人食竝犯提不答婆論云四人中一人有食於僧界內或行路中於俱盧舍界內一處與三人食三人犯提食主無犯善見云二俱不犯以比丘不成施主故二論既別不須通和問如僧盡集未食僧食或食檀越食有一施主別請四人在僧中次第竝坐受此食食犯提以不答不與僧同味咽咽犯提若四人先取僧中食一口已後得益者無犯婆論如此。

問：依照《薩婆多論》說：四個人各自去乞食，在同一個地方吃，沒有別眾罪；為什麼律中說：一家一家乞食，連同自己共五人，佛陀呵責而制定戒條？答：論典是針對各自散開乞食而在同一處吃的情況，律文是依據在同一家合併乞求而共同食用，所以兩者並不相違背。問：比丘自己擁有食物，在同一個地方與三個人共食，全都犯單墮罪嗎？答：《薩婆多論》說：四個人當中有一人擁有食物，在僧團界內或行路途中，在一俱盧舍界內，同一個地方分給三人吃，吃食的三人犯單墮罪，食物的主人不犯。《善見論》說：兩邊全都不犯，因為比丘不能成為此處所定義的施主。二部論典既然說法不同，不需要強行會通。問：如果僧眾全部集會尚未吃僧食，或者正在吃檀越施食，有一位施主單獨邀請四個人，在僧眾當中依次並排坐著受用這食物，吃的人犯單墮罪嗎？答：因為沒有與僧眾同味共食，每一口嚥下都犯單墮罪；如果這四人先吃了僧眾中的食物一口之後，再接受這份食物添進來，則不犯戒。《薩婆多論》就是這樣說的。

問沙彌不成足數不成別者僧次請來不應免四比丘罪答別得破僧沙彌無破僧故不成別眾而同是福田故成僧次此中若對法食能別處要四人已上方犯以廣誦作法作僧事故法食無限多即轉好故若論所別亦有三一食有豐儉開不開別由人有多少如婆論云食難得處所別四人已上便開不犯以食無倍供故三人已下犯以容有兼濟故若食易得多少悉犯四分許村落既小食復難得彼此限局各不相容不問多少悉開不犯不爾皆犯其法食者所別之處若一乃至百千悉皆是犯理無限故二作法不作法別所別不作輕就作法中秉於眾法別三人已下對首作法但犯輕非正眾故若彼此成眾俱秉眾法相知俱重食即不爾三人已下不問正不正足不足無犯四人已上正足俱提不正足吉三損有輕重所別之處但使不秉於法假令秉法非正法不問多少能別得吉以法食遠資別不同味即惱情微故所以輕別眾食中食資身近別不同味即惱情重故別得提若作法者別三即吉人不得益別四得蘭僧不得益。

問：沙彌不能算作足數的僧人，不能構成別眾，那麼依僧次邀請沙彌前來，就不應當能免除四位比丘的罪？答：別眾食會導致破僧，沙彌沒有參與破僧的資格，所以不能構成別眾；然而沙彌同樣是福田，所以能成就僧次請食。這當中如果相對於法食而言，能分別的處所必須要四人以上才犯戒，因為廣泛讀誦、作法、造作僧事，法食是無有界限的，人越多就越好；如果論及所分別的大眾，也有三種情況：第一、食物有豐盛與匱乏，開許與不開許別眾食，取決於人數的多寡。如同《薩婆多論》說：食物難以獲得的地方，所分別的僧眾在四人以上，就開許不犯，因為食物無法提供加倍的供養；三人以下則犯戒，因為容許兼濟周全。如果食物容易獲得，無論人數多寡全部都犯戒。《四分律》准許：村落既然很小，食物又難以得到，彼此條件受局限各不相容，不論人數多寡全部開許不犯；如果不是這種情況，全都犯戒。而法食，所分別的僧眾處所，如果從一人乃至百千萬人，全都是犯戒，因為法理是沒有限制的。第二、依作法與不作法來分

別：所分別的僧眾不作法，結罪較輕；如果是在作法當中，秉行大眾法事，所分別者在三人以下，對首作法只犯輕罪，因為不是正式的大眾僧；如果彼此都構成大眾僧，全都秉行大眾法事，相互知曉，雙方都得重罪。飲食則不是這樣，三人以下不論正不正、足不足數，都不犯戒；四人以上，正眾足數都犯單墮罪，不正眾足數犯突吉羅罪。第三、損害有輕重：所分別的大眾處所，只要不秉行法事，假使秉行法事而非如法之法，不論人數多少，能分別的人都得突吉羅罪；因為法食是長遠資助慧命，私自分別未能同味，對大眾引發的惱亂之情較微薄，所以罪輕。別眾食當中，食物是切近資養色身，私自分別未能同味，引發的惱亂之情極重，所以私自吃便得單墮罪；如果是作法事的人，分別三人即得突吉羅罪，人不得法益，分別四人則得偷蘭遮罪，僧團得不到法益。

問法與食開緣何異答食中有僧次無與欲者食是事資食方成益故法是理資送心表和彼此獲益故無僧次而有與欲。

問：法與食開許的因緣有何不同？答：飲食中有僧次的輪請，沒有「與欲」；因為飲食是事相上的資助，必須切實吃下去才成就利益。法是理體上的資助，傳送心念表達和合，彼此都能獲得利益，所以沒有僧次卻有「與欲」。

問別眾食中開有九緣何意答病謂脚[月*(臣-巨)*辛]以異惱僧義故難濟命故言作衣者十誦云不問應量不應量衣一切盡聽要食難得處易得不聽首解作衣久延恐廢正業故言施衣者施時不受後須難得自得濟形亦福施主故言道行船行者昨日來今日食明日行今日食皆犯即日行極小半由旬來去食者不犯婆論云若到所至受食亦無犯義言道中多難亦難得食故言大眾集者食足四人長一人為患者謂四人中長非謂四外別有一人乃至百人長一例此可知又解彼此成眾八人已上名為大眾食無倍供食難得故開使不犯七人不爾故言長一為患若食易得處雖大眾集別食得提又解大眾者四人已上故尼律云大眾者四人若過又婆論沙門施食者外道沙門除佛五眾一切出家皆名沙門義云為小益外化以道法改邪入正開使不犯若沙門請已復俗作白衣或作五眾持食與比丘白衣請已入外道出家作沙門手持食與此二俱提先是出家五眾請後作沙門外道亦犯十誦云白衣請比丘後作外道沙門持食乞受請吉食者無犯。

問：別眾食戒中開許有九種因緣，是什麼意思？答：有病是指腳部拘攣（腳病抽搐攣縮），因為這有別於故意惱亂僧眾的意義，而且關乎搶救性命的危急。說到作衣，十誦律說：不論是如量衣還是不如量衣，一切全部聽許，但必須在食物難得之處，食物容易獲得之處則不聽許。首位律師解釋：作衣曠日持久，恐怕耽誤正業，所以開許。說到施衣，在施衣的季節如果不接受，往後需要時難以獲得，接受既能資養身體，也能利益施主得福。說到道路行走與乘船航行，昨天來今天吃，或者明天要走今天吃，都犯戒；必須在當天行走至少半由旬來回而吃的人，才不犯戒。《薩婆多論》說：如果到達了目的地而受食，也沒有犯罪；義理上是說路途中艱難多，而且難以獲得食物。說到大眾集會，是指食物只夠四個人吃，多出一人便成為憂患負擔；這是指在四個人當中多出一人，不是指四個人之外另外有一人乃至百人多出來，以此類推可知。另一種解釋：彼此都構成僧團大眾，八人以上稱為大眾，食物無法雙倍供奉，食物又難以得到，所以開許使其不犯；七人則不是如此，所以說多出一人成為患累。如果食物容易獲得之處，縱然大眾集會，私自

別眾吃也得單墮罪。另一種解釋：所謂大眾，是指四人以上，所以比丘尼律說大眾是指四人或者超過四人。又《薩婆多論》說沙門施食，是指外道沙門；除佛法五眾弟子之外，一切出家者都統稱為沙門；義理上是說為了微小的利益而進行化導，用佛法引導他們改邪歸正，所以開許使其不犯。如果沙門邀請之後，還俗成為白衣在家人，或者成為五眾弟子，拿著食物給比丘；或是白衣在家人邀請之後，轉入外道出家成為沙門，親手拿著食物給比丘；這兩種情況吃下去都犯單墮罪。起先是出家五眾邀請，後來轉作外道沙門，也同樣犯戒。《十誦律》說：白衣邀請比丘，後來轉作外道沙門，拿著食物求乞比丘受請，接受邀請得突吉羅罪，吃的人則沒有罪過。

問所以白衣俗人不開者答闍王信心施主愛重比丘遂助破僧外道情疎無相親附助成破僧以小益故開。

問：為什麼白衣俗人不予開許？答：像阿闍世王本是極有信心的施主，愛戴尊重比丘，後來卻資助提婆達多破僧；外道與僧團感情疏遠，沒有過度親附而助成破僧的顧慮，為了微小利益教化他們，所以開許。

問將九緣配時非時者解云九中作衣衣時唯在時中不通非時餘七通時非時施衣時內不犯時外亦開問若爾時外作衣亦應不犯答施對新得彼此有益作衣已物更無勝利是故不同故四分作衣時者自恣竟無迦絺一月有衣五月廣如彼說問若爾直就時中自得別何須作衣答此舉受持之時。

問：將這九種開許因緣配合時與非時來分析：解說者認為：九種因緣當中，作衣與衣時唯獨局限在允許的時間內（時食），不通於非時食；其餘七種因緣則通於時與非時。在施衣時之內不犯戒，在施衣時之外也予以開許。問：如果是這樣，在施衣時間之外作衣，也應當不犯戒？答：施衣是針對新獲得的布施，彼此都有利益；作衣則是處理已有的物品，沒有更多的殊勝利益，所以不相同。因此《四分律》說作衣的時間，是指自恣結束之後，沒有受迦絺那衣時是一個月，受了迦絺那衣時是五個月，詳如彼律所說。問：如果是這樣，直接在規定的時間內自然就能別眾食，何必還要強調「作衣」？答：這是為了舉出受持衣服的時間點。

問若有緣不白入不犯重者我有三寶緣不白入聚落亦應犯輕答此須白者為釋他意非所防故白入聚落不同此也問若爾行覆藏六夜有緣出界不白應輕不應失夜答明其病等六緣對治別眾不防於白六夜出界正防失宿不防於白何得將對治難不對治也。

問：如果有特殊因緣，不事先陳白便進入聚落不犯重罪，那麼我為了三寶的因緣，不陳白便進入聚落，也應當只犯輕罪才對？答：這條戒必須陳白，是為了釋除他人的疑慮，並非這條戒本來所防範的重點；所以這與為了三寶因緣不白入聚落的情況是不同的。問：如果是這樣，比丘行覆藏罪的六夜苦修，有因緣出界不陳白，也應當只犯輕罪，不應當喪失這六夜的修持？答：這說明了疾病等六種因緣是對治別眾食的，並非用來防範陳白這件事；行覆藏六夜出界，正是在於防範失去夜數，並非防範陳白，怎麼能拿有對治的戒條來難問沒有對治的戒條呢？

問別眾食何以不計所別境界多少結罪而結咽咽罪者答本制意為愍白衣為惱僧眾故制不專為損於所別何得偏就所別境界故隨業結不就於境。

問：別眾食為什麼不計算所分別大眾境界的人數多寡來結罪，而是隨著每一口嚥下結罪？答：本戒制定的意旨，是為了憐愍白衣施主、避免惱亂僧團大眾而制定，並不是專門為了損害所分別的特定對象；哪裡能偏偏就所分別的大眾境界來論罪呢？所以是隨著自身的犯業而結罪，不依賴於對象境界。

問足食勸足二戒有餘食法開讚歎過一食背請別眾過三鉢索美食非時不受殘宿如是九戒何故無耶答二戒曾前犯足貪心更食須法作殘息彼貪過是藥病相當故須開之餘九戒中前六未足一向即犯非對治藥故後三亦未犯足然是非時食體不淨若開作法前人得罪己自招殃復非對治故所以不開。

問：足食戒與勸足食二戒，有做殘食法的開許，讚歎戒、過一食戒、背請戒、別眾戒、過三鉢戒、索美食戒、非時食戒、不受食戒、殘宿食戒，這九條戒為什麼沒有殘食法的開許？答：因為足食與勸足食二戒，是先前已經犯了足食，生起貪心還想再吃，必須透過如法作成殘食，來止息那貪心的過失，這是藥物與病情完全相當，所以必須予以開許。其餘九條戒當中，前六條戒在尚未足食時，一造作就直接犯戒，殘食法並不是對治這六條戒的藥物；後三條戒雖然也尚未犯足食，然而屬於非時食，其食物本體就不清淨，如果開許作殘食法，對方吃下去得罪，自己也招致禍殃，又不是對治之藥，所以不予開許。

問別眾戒有六緣此不開何答彼未犯足故以六開既得食充身又長道益此曾前食五正飽足堪一日資身長道若更以六開轉增貪心開成大損非對治藥依四分云對俗人作成小罪足食人前不成法明了祇律皆許成也。

問：別眾食戒有六種開許因緣，這足食戒為什麼不開許？答：因為別眾食戒是在尚未犯足食之時，所以用六種因緣來開許，既能讓食物充飽色身，又能長養道業利益；而足食戒是先前已經吃了五種正食吃飽滿足，已經足夠一日資養色身、增長道業；如果再用六種因緣來開許，反而會更加增長貪心，開許將成為極大損害，不是對治之藥。依照《四分律》說：對著俗人作成殘食法，只得小罪（突吉羅），在足食人面前作法是不能成就殘食法的；《明了論》與《摩訶僧祇律》則都准許成就。

問足食非足想亦應犯提何故律無答竟雖正食心作不正想無情過故不犯所以不論問食中有數戒足食戒獨勸人同犯何答此戒有餘食法開可有不犯日既未過人多滯俗謂言無過不問心之好惡人情隨世輕違佛制一切同犯。

問：足食之後，若作非足食想而吃，也應當犯單墮罪，為什麼律文沒有記載？答：既然已經是正食，心裡縱然作非正食想，但因為沒有存心破戒的情態過失，所以不犯，因此律中不予論述。問：飲食戒當中有好幾條，為什麼唯獨足食戒勸人同犯？答：因為這條戒有作殘食法的開許，本來可以不犯；時間既然還沒有過中午，人們多半滯留於世俗觀念，以為這樣吃沒有過失；不問其心意的好壞，人情往往順應世俗而輕率違背佛陀制戒，所以一切勸人同吃者全部同樣結犯。

問準十誦勸人非時食殺生艸木然火掘地噉殘宿食等勸他為己不為己前人作者二俱得提與此不例何答此戒有四義故離一足食身業犯勸足口業犯二足食病開勸足無病開三足食貪心犯勸足通三性四足食咽犯勸足己身不食犯故不得合。

問：依照《十誦律》，勸人非時食、殺生、伐草木、燃火、掘地、吃殘宿食等，勸他人是為了自己或不為了自己，只要前人造作了，兩人都同樣得單墮罪；為什麼足食戒與勸足食戒不比照這個例則？答：因為這兩條戒有四種意義上的分離：一、足食是身業犯，勸足食是口業犯。二、足食有生病的開許，勸足食沒有生病的開許。三、足食純粹是貪心犯，勸足食則通於善、惡、無記三性。四、足食是自己吞噬犯，勸足食是自身不吃但也犯；所以不能合併為一例。

問南浮提比丘至餘三方以何時食耶答如十誦云南閻浮比丘到俱耶尼用閻浮提時俱耶尼食三方亦如是乃至天食過中無犯伽論問頗有比丘非時食佉闍尼不犯耶答有若往北單越用彼時食不犯若在單越以閻浮時至彼中夜一切三方亦似閻浮提十誦云餘三方殘宿食三方人不得互食北方宿食彼無我心所隨意食無犯乃至受法不受法比丘得更互受食得食無犯明了論云能受者具戒比丘住於自性伽論云以北鬱單法不受食不犯。

問：南閻浮提的比丘到了其餘三方天下，應當依據什麼時間吃飯？答：如同《十誦律》說：南閻浮提比丘到了俱耶尼，應當依照閻浮提的時間在俱耶尼吃飯；其餘三方也是如此。乃至到了天上，吃天人食物超過中午也不犯戒。《伽論》問：難道有比丘非時吃各類食物而不犯戒的情況嗎？答：有的，如果前往北俱盧洲，依照當地的時間吃飯就不犯戒；如果人在北俱盧洲，卻依照閻浮提的時間，到了當地半夜才吃，這也是不犯的；其餘三方也類似閻浮提。《十誦律》說：其餘三方的殘宿食，三方的人不能互相食用；北方的宿食，那裡的人沒有「我所有」的執著心，隨意吃也不犯戒；乃至受持口法與不受持口法的比丘，得以互相交換受食，吃下去也不犯戒。《律二十二明了論》說：能夠受食的人，必須是具足戒比丘安住於清淨自性。《伽論》說：依照北俱盧洲的法則，縱然不受法而吃食也不犯戒。

問既知與在家外道食犯輕未知何故與出家食犯重答出家名同真偽難分生人惑倒故制以重其白衣者道俗位別不生惑倒故所以輕婆論云外道男女若病若求出家與不犯出家者四月試四分亦然問佛道為是九十六種外為內答祇律販賣戒云似是內故彼律云一切九十六種出家人邊買無罪不言七故知是內婆論三衣戒云現未曾有法九十六道無此三衣名正釋此戒云自手與九十六種異見人食不問在家出家有衣無衣悉提販賣戒云外道根本六師教十五弟子各各受行異見六師各別有法與弟子不同師弟子通九十六如是師師相傳常有不絕佛道是外不疑尼亦應提今結小罪是方便為作不同。

問：既然知道給予在家的外道食物犯輕罪，不知道為什麼給予出家的外道食物犯重罪（單墮）？答：出家外道名稱與佛門僧眾相同，真偽難以分辨，容易使世人生起迷惑顛倒，所以制定重罪；在家的白衣外道，出家與世俗的地位界限分明，不會使人生起疑惑倒錯，所以結罪較輕。《薩婆多論》說：外道的男女如果生病，或者請求出家，給予他們食物不犯戒；求出家的人應當給予四個月的觀察試驗，《四分律》也是如此。問：佛法究竟是在九十六種外道之外，還是在其之內？答：《摩訶僧祇律》販賣戒中說，似乎是在其內，所以該律說：向一切九十六種出家人身

邊購買物品沒有罪過，並沒有說「除佛教七眾」，由此可知是包含在內。《薩婆多論》三衣戒中說：顯現未曾有法，九十六種道中都沒有這「三衣」的名號。該論正式解釋這條戒說：親手給予九十六種異見之人食物，不問在家出家、有衣無衣，一律犯單墮罪。販賣戒中說：外道根本由六大師發端，教導十五名弟子，各自受持奉行不同的異見；六師各自有法，與弟子不同，師徒相通共計九十六種；像這樣師師相傳，長久存在不斷絕。佛道是在這九十六種之外，這是毫無疑問的。比丘尼也應當犯單墮罪，現在結小罪（突吉羅），是因為其作法方便有所不同。

問施一食受過受酥油所以輕四月請戒中過受酥油何故重答彼施作身外塗足然燈既是外用過受義稀故輕此施中內資受用過受義數故所以重。

問：施一食處戒中過量受用酥油等物所以判輕罪，四月受請戒中過量受用酥油為什麼判重罪？答：那一條戒布施酥油是用作身外塗腳和點燈，既然是身外之用，過量受用的情況很稀少，所以判輕罪；這條戒的布施是作為體內資養受用，過量受用的情況很頻繁，所以判重罪。

問違僧諫中諫竟即犯不待事成別人諫中諫竟未犯要待事成違諫成犯者答彼僧諫中有僧命眾法違情過重諫竟便犯不待事成此一人諫無僧命眾法違情過輕要待事成若不作事便成受勸故不相竝問若爾拒勸學亦是一人無僧命眾法可違諫竟即犯與此相違者答彼諫止犯之人發言拒諫道已不學即是止犯違諫義成此諫作犯雖言拒諫未是作犯違諫未成要待作事違諫義足故不相竝。

問：違背僧團諫誡戒中，作白羯磨諫誡完畢立即犯戒，不須等待事情做成；別人私下諫誡之中，諫誡完畢尚未犯戒，必須等待事情做成才構成違諫犯戒，這是為什麼？答：僧團的諫誡中有僧團的命令與如法僧事，違抗情態過於深重，所以諫白完畢便成犯，不需等待事情做成。這一個人私下的諫誡，沒有僧團命令與大眾羯磨法，違抗情態較輕，必須等待事情做成；如果事情不做，就變成了接受勸告，所以二者不能相提並論。問：如果是這樣，抗拒別人勸告修學戒也是一人私勸，並沒有僧團命令與如法僧事可以違背，為什麼私諫完畢立即成犯，而與此相違背呢？答：那條戒是諫誡「止息不修」的人，他開口抗拒諫誡，宣稱自己就是不學，這就已經是止犯，違抗諫誡的意義已經成立；這條戒是諫誡「造作罪行」的人，他雖然口頭抗拒諫誡，但尚未付諸造作，違抗諫誡的實質尚未圓滿，必須等待真正去造作事情，違諫的罪義才具足，所以二者不能相提並論。

問怖他戒中怖佛為緣者答欲明前人怖與不怖聞知即犯問若爾我殺佛為緣死與不死亦應得重答不爾然殺戒凡人為緣因明破僧業以明殺佛非將殺佛因即制戒。

問：恐嚇他人戒中，以恐嚇佛陀為造罪之緣境，是什麼意思？答：這是為了說明對方受恐嚇與不受恐嚇，只要聽聞知曉了就立即構成犯戒。問：如果是這樣，我以殺害佛陀為緣境，佛陀死還是不死，也應當都結成重罪？答：不能這樣說。殺戒本是以凡人為緣境；是因為闡明破僧惡業的因緣，才附帶說明殺佛出佛身血的大罪，並不是將殺佛的因緣拿來直接制定這條殺戒。

問四分真實淨五眾不得更互作何故戒序施五眾者答律辯相中總明二種淨施法故戒本中兼五眾又解僧尼同戒故序五眾。

問：依《四分律》規定，真實的「受作說淨」在五眾弟子之間不得相互更替造作，為什麼戒條中卻列出將衣物「施與五眾」作說淨呢？答：因為律文在辨析戒相時，總括說明了二種作淨施的方法（真實淨與展轉淨），所以在戒本中兼容了五眾。另一種解釋：因為比丘與比丘尼是共同一條戒，所以列出五眾。

問疑惱戒中不問前人惱不惱若聞知得罪者戒本何言少時不樂者答非待前人少時不樂方犯就惱他者意故與咎。

問：疑惱他人戒中，不問對方到底苦惱還是不苦惱，只要聽聞知曉了就得罪，那麼戒本中為什麼說「令他片刻不高興」呢？答：並不是要等待對方真的產生了片刻不高興才構成犯罪，而是純粹針對蓄意惱亂他人者的心意，所以判定其罪過。

問覆初二同謗何有輕重答謗以重事誣訕於人眾僧擯棄損惱處深故初篇重以二篇謗人既是可懺不永配眾外損微故輕此直覆藏不經眾首露無治罰義同是麤罪壞眾義齊故結一品與謗不例問覆他重自覆輕何答自覆名輕而治重又解覆他有本重制令發露自覆本壞不須重制婆論云覆罪有三覆夷殘得提覆二逆得對首蘭首云依四分若覆二逆理應犯殘。

問：覆藏初篇（波羅夷）與二篇（僧殘）同樣是單墮罪，為什麼誹謗初篇與二篇卻有輕重不同？答：誹謗是用重大重罪去誣衊陷害他人，會導致僧團將其擯棄，損害惱亂之處極深，所以誣謗初篇罪重；用二篇罪去誹謗他人，既然二篇是可以悔除的罪，不會永遠被逐出僧團之外，損害較微，所以罪輕。這條戒只是知情隱瞞覆藏，沒有經過在僧眾面前揭露，不牽涉僧團治罰的意義；兩者同屬於粗重之罪，隱瞞後毀壞僧眾的過患是相等的，所以結成同一等級的單墮罪，與誹謗戒並不是同一例則。問：覆藏他人的重罪犯單墮罪，覆藏自己的重罪為什麼結罪反而輕（突吉羅）？答：覆藏自己的罪名相上雖然較輕，但治罰卻很重（必須如數補修覆藏日期的苦行）。另一種解釋：覆藏他人之罪，佛陀本有重令制止，令其發露；覆藏自己的罪，其人根本戒體已經毀壞，不需再加重制止。《薩婆多論》說：覆藏罪有三種：覆藏波羅夷和僧殘得單墮罪；覆藏二逆罪（如出佛身血、破僧）得對首懺悔的偷蘭遮罪。首位律師說：依照《四分律》，如果覆藏二逆罪，在法理上應當觸犯僧殘罪。

問何故如來不聽減二十出家受具答如大集云佛告頻婆娑羅王太子幾年不聽入宮世尊過二十不聽入宮佛告我亦如是沙彌未二十乃至得道不聽入眾。

問：為什麼如來不准許年未滿二十歲的人出家受具足戒？答：如同《大集經》中所說：佛陀告訴頻婆娑羅王，太子要滿幾歲才准許進入宮殿參與國政？國王回答：世尊，要超過二十歲才准許入宮。佛陀告訴國王：我也是如此，沙彌年齡未滿二十歲，縱使已經得道，也不准許進入大僧眾中領受具足戒。

【四分律拾毗尼義鈔卷中之二】

九十單提

將講單提略存六門：

第一配三業解成犯相者：

九十之中，有三十一戒是身而非口，如總頌言：女、未、強、脫、覆、與、屏、施、別、過、非、殘、不、外、坐、屏、露、四、三、軍、酒、水、擊、半、白、二、隨、打、搏、宮。

有二十一戒是口而非身，如頌言：故、毀、兩、同、說、道、女、異、嫌、尼、譏、法、恐、怖、疑、發、起、欲、拒、毗、同欲、無根謗二十一。毗尼昔解與年不滿是口業犯，今解不然，律云和尚提、眾僧吉，故知自身作業假他口也。

三十八戒亦口亦身：三十一戒口家作業共身心犯，有七戒口家止業共身心犯。

論前作業亦有三：

一身口作業假他身成，有十九戒，若論自作唯身心犯，若就教人名自口作業假他身故，頌言：掘、壞、牽、用、勸、然、藏、飲、殺、驅、與尼、捉、落寶、高牀七戒俱。

次有七戒自口作業假自他身犯，且如與尼同行，要假自口共期後身業行越界方犯，如頌言：屏露二處敷、四期、索美食。

有五戒自身作業假他口者，如食尼歎食，假尼口業歎身業咽方犯，餘者亦例同，頌言：讚、諫及二聽、與年不滿五。違諫之罪亦有口違諫，且就一相言不盡理。

次論止業共身犯者：覆藏一戒論解不同，伽論云意業犯，此就根本說非但意犯，摩夷亦爾，十誦亦說尼覆重罪亦單心犯；善見云身心犯者，見聞他犯此通名身業未即成犯，若口發露本自無罪，由所見聞止不發露意地覆藏，故口家止業假身心故，頌言：覆、背、足、非時、家、真、不與欲。

第二身口業自作教他不同之義者：

有十二戒自作教他同犯，餘者自作正犯教人即輕，頌言：掘、壞、牽、用、勸、恐、然、藏、殺、飲、無根、捉落寶，自作教他同，莫問為己不為己，過中是損悉同犯。

有十戒教人不為己，於身無潤雖損是可，已得小罪，何者是耶？頌言：屏露與尼衣、高牀七戒俱。此前十戒教人為己，能教犯提，受使者吉；若不為己，受教者提，能教犯吉。此義未盡，如打搏等亦自他俱惱，何不同犯？而獨無根謗、飲蟲水等，俱是無文義決即齊，故知不盡。

此中善見云：輒教誡尼是遮非性，故但三十戒以為性惡，自餘六十悉名為遮。今且序性不須遮名，故頌云：故、毀、兩、說、異、嫌、強、牽、用、譏、不、驅、恐、覆、疑、故、飲、發、說、隨、隨、拒、毀、同、與、不、屏、打、搏、無。

第三持犯差別者：

九十中有十二戒具二持犯，何者是耶？由得羯磨得說麤罪、教誡尼、受功德衣得背請別眾食、囑授入不犯非時食前後入他家、作餘食法不犯足食勸足、七日盡形作口法受故不犯殘宿、不受淨施問主著、如法僧事與欲起。此十二戒由聖開聽作法順教即無其罪，名為作持；若止不作法，身作有違，名止犯；若據作事邊，名作犯。此二犯業思體一而名有異。止法止事畢竟不為名止持，止作二持名體各別。昔解七日手口受竟防無非時名作持，今解不然，七日藥未作口法體合非時食本無日限，由作口法過七日名非時，此乃由口法生，如何得言防名為作持？覆藏昔解亦言作持，此亦不然，頗有順聖教作法覆藏得無罪耶？我非時入村順教作，由是非時入村而無罪得名作持，故知昔非，今存十二。餘無作法順教義，不名作持。

問：教人掘地聖開知淨得防，教人無罪豈非作持？

答：此之十二順教作法，自身得作而無罪過得名作持；知淨語中但開教人，由不開自作故不名作持。

次有二戒作便是持止即是犯，謂覆藏、不攝耳聽戒。餘七十六戒止持作犯、作持作犯義如上解。

今明止犯止持。言止持者有九句分三品：上品一句，識法識犯，不犯根本，復無愚癡不學無知，清淨皎然名上品；中品四句：初識法疑犯、二識法不識犯、三疑法識犯、四不識法識犯，此四不犯根本制為止持，有四無知不及於上名為中品；下品四句：初疑法疑犯、二疑法不識犯、三不識法疑犯、四不識法不識犯，此四皆不犯根本名止持，有八罪劣前二名為下品。

次論止犯九句，有立八句無識法識犯，此翻進趣修學以明止犯，既言止犯由不學生，何有識法識犯，是以但八；今解若翻解以明止唯得八不得有九，若翻修明止即有九句，如不受三衣說淨等解而不作，云何不得有九？識法識犯望根本不作法名止犯，然識教相無有愚癡名為下品；中品四句各得一罪；上品四句各得二罪。以犯門解義罪多為上，翻前持中無罪為上，句法迴換上下可解。

第四僧尼差別者：

九十中六十九戒僧尼同犯，下尼律有文不煩更數。有二十一戒與尼不同，有三種別：

一有無不同，謂輒教尼、說法至日暮、譏訶教授師，此三尼無次第相生，無意可解。

有十三戒輕重不同，故頌言：作衣、持、屏坐、三期、受讚食、勸足、美、牙角、過量、覆三衣，此之十三作事同，罪有階降故曰輕重，不同之義如律中解。

次有五戒犯同緣異，頌言：背請、足、外道、與年、雨浴衣，如此五戒得罪處齊，名為犯同緣異，故落在不同戒中，廣如律說。文雖如是，今就義更立應有三：一牽他出春冬房，僧尼同犯，夏房僧吉尼提；二毀呰尼，通二眾，僧輕重別；三覆藏一戒，二篇同尼，初篇覆尼重僧輕，諸部不同，如別章解。

第五沙彌時作方便進受具戒者：

二十二戒有任運義，自餘諸戒無教人同犯故無任運。何者是耶？即前第二番教人同犯者是，不煩更數。雖然猶少有差別：露處全非任運，屏處容有半是；若永去全非，若暫去者二宿在界外即得有任運受戒竟犯。

更約九十以明條相，有九種別：

一從妄語至壞鬼神村有十一戒，明守口攝意身莫犯善調三業行；

二從異語惱僧盡覆屋過三節有九戒，明善將人心隨護眾意不相惱行；

三從輒教誡尼至與俗女同行已來有十戒，明遠避嫌疑離染淨行；

四從施一食盡過受四月請已來有十七戒，明內資節量少欲知足行；

五從觀軍陣至不作三染色已來十三戒，明計意任緣離諸放逸修習出道無著行；

六從故斷畜生命至與賊同行有七戒，明常行遠離修慈愍物行；

七從說欲不障道至不攝耳聽戒有六戒，明深心信解敬順諸佛教法行；

八從同羯磨後悔盡無根謗有七戒，明同住安樂不相嬈惱詳和無二共相遵奉行；

九從突入王宮盡此篇來有十戒，明衣服外儀節量謹攝無違行。

第六隨難問答者：

問：故作為重，戲即犯輕，何故藏他衣鉢二俱犯提？

答：妄語非惱境故，有情過犯，戲即無情過；論藏惱境，雖能藏者心有輕重，前人受惱不殊，是故俱犯。

問：下眾猶是惱境，故應犯提？

答：同類比丘受惱情重，復能礙於布薩故重提；異類設令毀破，受惱未有諍訟，不能障礙僧事，所以犯輕。

問：謗戒中七聚謗罪階降，何故毀呰一提？

答：謗既損惱有增微故結罪階降；毀呰直就受惱邊制。

問：若爾我以四重毀受惱重，吉羅毀亦應輕？

答：毀呰有二，惡法皆提善法皆吉；其謗中唯有惡法謗無善法謗，故不相竝。

問：若爾毀呰惡法中何故無階降？

答：謗本有三義：一為損惱，二為治罰，三要對人前；毀呰唯有損惱闕無治罰，故無階降。

問：謗通二眾，如何尼毀比丘及尼別人提，僧局同類？

答：謗據擯治，毀呰有尊卑上下違敬之咎故有輕重。尼罵大僧眾吉，為之義稀；應可僧罵尼眾提，為之數故。若爾謗大僧稀亦應輕？答：以別人相惱數故，大僧知法罵眾義稀，故二眾俱吉。

問：妄語戒著於大眾中，餘戒何故不著？

答：妄語七眾俱犯提，毀呰兩舌等唯比丘提餘皆輕，所以不著。

問：同室戒通道俗，坐行船等道俗別者何耶？

答：比丘共二女坐盡日教授不教授有異，所以須離。答論宿者比丘及尼俱無教授義。比丘共二女同行者，尼兼二開：一難故，二多伴故，俗女即異故宿即義齊。其同船者招譏損重，不如俗女，故不相竝。

問：共女宿何故無過三夜戒？

答：佛制不聽與女同室故本不開故。伽論云：若與一女人相續過三夜，但有同室罪，無過三夜罪。今解與女同宿雖制不聽，亦有過三夜罪；若與女人同宿不結過三夜者，過量不處分即是犯，不應有妨難罪。

問：若結二罪者，何故四分唯言天男者？

答：前已制故，為異前戒故著天男；若言男故女不犯者，同誦中亦言修羅男可共女人共誦不犯，是故未受具者除比丘及尼餘者是也，除中通二眾故知取中通五眾。

伽論更問：初禁其宿後開二三夜犯，何故觀軍戒中初制見犯後開二三夜，別立戒本猶有直見犯者何？

答：未受戒中本犯由從宿，後開二三夜永無初宿犯；軍本由於觀犯，後緣開三夜戒本過三犯，觀軍非是宿，猶有觀軍犯。

問：依此律破僧出血二蘭名雖輕而業甚深，說亦壞眾同犯於提者，何故四分說麤戒中云但除二篇不序偷蘭？

答：以名輕重，若序蘭名人謂餘蘭亦提，止濫故略。

問：說初二篇同犯於提者，謗他初二罪輕重者何？

答：謗他初二有治罰義，損有深淺故罪輕重；說他初二無治罰義，就壞眾處齊故結一品。

問：大妄語身現相與口同重者，我得道現通亦應得提，何故賓頭盧現通得吉？

答：妄語身現表口是重。

問：若爾王舍城人言得羅漢者，取鉢即身表口，亦應得重？

答：口言得道凡聖俱能，說有濫故說重；通唯聖現凡夫不能，無濫故輕。

問：凡夫亦得通者即是俱濫？

答：凡夫說即易，得通者少即是難也。

問：此戒凡夫一向無犯，聖人一制已後更無重犯，此教便成無用？

答：今制此戒正為凡夫。

問：凡夫無實何能得犯？

答：今制聖以遮凡，聖已被制更無說理，後若說者即知是凡。

問：此戒本何不除增上慢？

答：起時無故，略在通開。

問：釘杙著樹隨釘多少一一結提，畜生何故不隨壞提？

答：艸木多有生分出相，隨所壞處皆障他一分生不起故，是以隨壞得提；畜生唯一假命，以要待死方名斷命故犯一罪。又解遮性不同，制意輕重故。

問：餘三口過但作即犯不待僧制者，何故惱僧戒中要待僧制耶？

答：餘之三業一正相違、二損惱處重，是故即犯；綺語不爾，故要待僧制。

問：一切諫戒諫竟即隨犯，何故此戒白竟未犯？

答：此是惱僧非是諫法，直是僧制白竟未違制，要待更作方是違制，就後結犯與諫不同。

問：上轉僧物、下尼互用及屏處敷具戒，各序三種僧物，同異云何？

答：迴僧中正取許僧，敷具及互用唯取已捨與僧，以俱是僧物故各序三種，須辨不同。

問：惱他戒中開親友不簡淨穢，出房戒中局是清淨不除親友者何？

答：前是俗人處，屬先借者，親友無強故開，非僧住處故不簡淨穢；此是僧房，淨者有共住義，穢者驅出無犯。

問：有看覆戒何故無自覆戒？

答：不看覆時房成得受用，自覆過三節結罪竟房無用義，亦可看覆尚不聽豈況自覆乎。

問：教誡戒中何故但請比丘不請佛者？

答：若請佛教授有二種過：一違八敬教，二違本要期自誓受心；若請大僧反前二失。

問：若爾佛已遣尼半月往僧制請教授，愛道何故不往請僧而更求佛者？

答：尼雖蒙佛制大僧未制半月教尼，愛道懸知請亦不得，故來求佛請敕比丘往教誡尼。

問：佛何故不自教授？

答：佛作即不可不通末代故，僧作便通。

問：僧不差中說八敬法何故不犯提？

答：昔解八敬文定過微，故說法滋廣邪正難分，故吉提有異。日非說法及敬皆得吉羅，以不言故。今解說法八敬無別，輕重二名互顯故。又日非說法八敬亦得二罪，而律云吉羅者，此結日非罪不結不差罪者，戒本已結竟故。

問：教誡戒中差與不差日非教授俱犯吉者，後戒亦差與不差說至日暮亦應俱提？

答：僧差說法至日暮者，眾法攝尼不敢輒往故犯提；不差說者無於眾法攝受於尼，尼去無罪過由我微，俱提不含輕重故作異名。日非之中亦僧差者重不差罪輕，俱吉羅通於輕重故同結一名，理有階降彼此相似，竟有何妨。

問：受尼贊食犯提，何故受酥油等犯吉？

答：財物利重情著難捨，勸捨義稀致受不數，是以制輕；食無獨食勸辨義易致受義數，所以須重。酥油外用歎勸亦稀，是故亦輕。大僧歎尼義稀受亦不數，是以制輕。

問：若爾何故過受戒中亦食提衣等吉者？

答：食是資身最急，人喜受故，又受用體壞損惱施主，是以重；然施主造福德舍安襯身衣，聽一宿受用不聽將去，過受義稀，設過受用衣鉢不壞猶屬施主，損惱義微；過受然燈及塗足油雖體壞盡身外而用，過受義稀故輕。

問：別眾戒中開有七緣，何故展轉戒中唯開病緣及施衣時不開餘五？

答：作衣、道行、船行、大會，如此四時由飲食難得，施主好心請食於身有益不惱施主，故須開之；今既二家請食，食即豐饒何得開耶？開即長貪惱他唯損無益故不開之。其沙門食者，彼為益外道亦無施主可惱故須開；今若開背佛弟子受沙門請者，損佛弟子失利處深，開成大損是故閉也。而為利比丘故益施主具得衣食二福果故，準此二戒言衣時者，不受衣一月受衣五月，除此已餘時勸化作衣并施衣者，故知時中勿問病與不病有衣無衣施。

問：若爾何故戒本唯言病及施衣不別開時？

答：戒本無時下有時文即疑不開，戒本無捨請下有捨請亦應不開。

問：衣本背前家取後家不犯者，亦可食背前家取後家應無犯？

答：食本體壞致惱施主故犯，衣本體現常存不惱施主故不犯。如似背九十日安居止得吉羅，以是生食體未壞故；背一日請重，以是熟食體壞故。

問：準祇律作念而捨須至三說，不如今律要須實捨，未知六念中第二三說餘一說者何？

答：第二念一防不作念吉、二防背請提，以防二罪故須三說，餘闕後義故俱一說。

問：第四念何不作念已防不說淨提？

答：衣本別屬不得即當說淨，所以不防；食味通故得防。

問：若爾別眾食亦是味通，作念竟應防別眾提？

答：食味雖通若聽別者致念破僧，是故不開。又解前捨義通味復是通，故念當捨；別眾者念不別後時更別，不順味通故不得也。此中四分云：若一日受十家請，第二家若食犯一提八吉，以初是前餘九皆是後請故；若背九家得九吉，以不捨故，捨即無罪。伽論云：若受前家請往至座上未食前家，更有異家送食，若食後家食犯背罪；先食前家食已即座上更食後家食，不犯。四分云：或食已更得食者，受前家食已更受餘家食，乃可犯足不犯背請；或一處有前食後食者，謂一施主前後再設五正食，食雖有二以主是一亦無背請，乃可犯足。明了論云家邊請不具足食，疏云：有施主請比丘中食，即往赴彼從餘施主家邊度，此家施主見比丘請暫過路遠乞大德為我食小食，即設蒲闍尼，比丘進少許而去，後於彼家食無罪，由非先時逆請故。論云教化作得食，解云：比丘入施主家教化得蒲闍尼食不得飽，更進餘家得蒲闍尼食亦無罪，非先時逆請故。論云常食，解云：於施主家食蒲闍尼竟，還本住處食常住僧食無罪；若已受他請中前於本住處食蒲闍尼已往施主家食，得提。論云憐愍食此食不礙次第傳食，解云：若受三家請依前請次第傳食二家蒲闍尼無罪，若逆次第食得提，食第三家食時不得罪，第二家食進一黏方得提；若衣食具若病故逆受無犯。論云有因緣受四月請，解云：比丘受請得極四月，過即吉羅；若久請者屬施主故，一年三時聽一時；若受四月請，中前餘處食蒲闍尼，中前還此受請處更食蒲闍尼無犯，是常食處故。廣如別章。

問：別眾戒中言施主者，為通道俗為但俗人？

答：婆論云不問道俗皆成施主，俱有別眾過。又解要是俗人而作施主方有別眾。何者？在家貯畜食具或有別請，故出家不爾，故律云為愍自衣家故。又善見云沙門食不犯者，或有同法沙門及外道沙門是也。首解云：四方僧食無別眾罪，故須說有施主者為簡此也。二解既爾，宜就急好，故云沙門施食者在此沙門釋子法外出家者是，故知內道沙門亦是犯位；而言愍白衣者，亦可從多或從緣起說。雖然要是持戒人來不與者犯，犯戒非也。安居云善比丘來應與，惡比丘來不應與。

問：若有請坐禪等師然次至不能者何？

答：有解坐禪誦經佐助眾事人亦應食，唯除惡戒如五分說。又解禪師等是別請非僧次，法師律師亦復如是。

問：要一處四人食方犯別提耶？

答：不爾。故善見云：一時受食已各分二處食犯。何故？為一時受食故。別乞亦爾，故彼云各去一時受各一處食及別乞別去一時受食皆犯。

問：何故得僧次者不犯？

答：即是雜眾異人不敢異計故，亦可既遍四方僧皆蒙請故無別眾。首解：雖是別請若非正食，無一日充身長道之義本自無罪，故婆論云四人已上非正食故無罪。

昔解不淨食不合同味不犯別眾，若爾非法羯磨亦不合同遵應不犯別眾？答：非法詳集容可反非為如，故制令犯；食中不爾，既是不淨設往不能迴令作淨，往而無益是故不犯。今解成別，雖是不淨得同情異計還成背別，非時不受足食勸足以不相假異計故亦犯。

問：若爾何故販賣衣不淨藥不犯長耶？

答：彼有過故不合說淨，而不淨食得犯別者，以罪不擇境淨法簡境故。

問：按婆論云四人各乞於一處食無別眾罪，何故律云家家乞食通己五人佛訶制戒？

答：論就散乞一處食，律據一家併乞共食，是故無違。

問：比丘有物一處共三人食，竝犯提不？

答：婆論云四人中一人有食，於僧界內或行路中於俱盧舍界內一處與三人食，三人犯提食主無犯；善見云二俱不犯，以比丘不成施主故。二論既別不須通和。

問：如僧盡集未食僧食或食檀越食，有一施主別請四人在僧中次第竝坐受此食，食犯提以不？

答：不與僧同味咽咽犯提，若四人先取僧中食一口已後得益者無犯，婆論如此。

問：沙彌不成足數不成別者，僧次請來不應免四比丘罪？

答：別得破僧沙彌無破僧，故不成別眾；而同是福田故成僧次。此中若對法食能別處要四人已上方犯，以廣誦作法作僧事故法食無限多即轉好故。若論所別亦有三：一食有豐儉開不開別，由人有多少，如婆論云食難得處所別四人已上便開不犯，以食無倍供故；三人已下犯以容有兼濟故；若食易得多少悉犯。四分許村落既小食復難得，彼此限局各不相容，不問多少悉開不犯，不爾皆犯。其法食者所別之處若一乃至百千悉皆是犯，理無限故。二作法不作法別，所別不作輕，就作法中秉於眾法別三人已下對首作法，但犯輕非正眾故；若彼此成眾俱秉眾法相知俱重。食即不爾，三人已下不問正不正足不足無犯，四人已上正足俱提，不正足吉。三損有輕重，所別之處但使不秉於法，假令秉法非正法不問多少能別得吉，以法食遠資別不同味即惱情微故所以輕；別眾食中食資身近，別不同味即惱情重故別得提。若作法者別三即吉人不得益，別四得蘭僧不得益。

問：法與食開緣何異？

答：食中有僧次無與欲者，食是事資食方成益故；法是理資送心表和彼此獲益故無僧次而有與欲。

問：別眾食中開有九緣何意？

答：病謂脚[月*(臣-巨)*辛]，以異惱僧義故難濟命故；言作衣者，十誦云不問應量不應量衣一切盡聽，要食難得處易得不聽，首解作衣久延恐廢正業故；言施衣者，施時不受後須難得，自得濟形亦福施主故；言道行船行者，昨日來今日食、明日行今日食皆犯，即日行極小半由旬來去食者不犯，婆論云若到所至受食亦無犯，義言道中多難亦難得食故；言大眾集者，食足四人長一人為患者，謂四人中長非謂四外別有一人乃至百人長一例此可知，又解彼此成眾八人已上名為大眾，食無倍供食難得故開使不犯，七人不爾故言長一為患，若食易得處雖大眾集別食得提，又解大眾者四人已上，故尼律云大眾者四人若過；又婆論沙門施食者，外道沙門除佛五眾一切出家皆名沙門，義云為小益外化以道法改邪入正開使不犯。若沙門請已復俗作白衣，或作五眾持食與比丘；白衣請已入外道出家作沙門手持食與，此二俱提。先是出家五眾請後作沙門外道亦犯。十誦云：白衣請比丘後作外道沙門持食乞受請吉，食者無犯。

問：所以白衣俗人不開者？

答：闍王信心施主愛重比丘遂助破僧，外道情疎無相親附助成破僧以小益故開。

問：將九緣配時非時者？

解云：九中作衣、衣時唯在時中不通非時，餘七通時非時。施衣時內不犯時外亦開。

問：若爾時外作衣亦應不犯？

答：施對新得彼此有益，作衣已物更無勝利是故不同，故四分作衣時者自恣竟無迦絺一月有衣五月，廣如彼說。

問：若爾直就時中自得別，何須作衣？

答：此舉受持之時。

問：若有緣不白入不犯重者，我有三寶緣不白入聚落亦應犯輕？

答：此須白者為釋他意非所防故，白入聚落不同此也。

問：若爾行覆藏六夜有緣出界不白應輕，不應失夜？

答：明其病等六緣對治別眾不防於白，六夜出界正防失宿不防於白，何得將對治難不對治也。

問：別眾食何以不計所別境界多少結罪，而結咽咽罪者？

答：本制意為愍白衣、為惱僧眾故制，不專為損於所別，何得偏就所別境界？故隨業結不就於境。

問：足食勸足二戒有餘食法開，讚歎過一食、背請、別眾、過三鉢、索美食、非時、不受、殘宿，如是九戒何故無耶？

答：二戒曾前犯足貪心更食，須法作殘息彼貪過，是藥病相當故須開之；餘九戒中前六未足一向即犯非對治藥故，後三亦未犯足然是非時食體不淨，若開作法前人得罪己自招殃，復非對治故所以不開。

問：別眾戒有六緣，此不開何？

答：彼未犯足故以六開，既得食充身又長道益；此曾前食五正飽足堪一日資身長道，若更以六開轉增貪心開成大損，非對治藥。依四分云對俗人作成小罪，足食人前不成法，明了祇律皆許成也。

問：足食非足想亦應犯提，何故律無？

答：竟雖正食心作不正想，無情過故不犯，所以不論。

問：食中有數戒，足食戒獨勸人同犯何？

答：此戒有餘食法開可有不犯，日既未過人多滯俗謂言無過，不問心之好惡人情隨世輕違佛制，一切同犯。

問：準十誦勸人非時食、殺生、艸木、然火、掘地、噉殘宿食等，勸他為己不為己前人作者二俱得提，與此不例何？

答：此戒有四義故離：一足食身業犯勸足口業犯，二足食病開勸足無病開，三足食貪心犯勸足通三性，四足食咽犯勸足己身不食犯，故不得合。

問：南浮提比丘至餘三方以何時食耶？

答：如十誦云南閻浮比丘到俱耶尼用閻浮提時，俱耶尼食三方亦如是，乃至天食過中無犯。伽論問：頗有比丘非時食佉闍尼不犯耶？答：有，若往北單越用彼時食不犯；若在單越以閻浮時至彼中夜，一切三方亦似閻浮提。十誦云：餘三方殘宿食三方人不得互食，北方宿食彼無我心所隨意食無犯，乃至受法不受法比丘得更互受食得食無犯。明了論云：能受者具戒比丘住於自性。伽論云：以北鬱單法不受食不犯。

問：既知與在家外道食犯輕，未知何故與出家食犯重？

答：出家名同真偽難分生人惑倒故制以重，其白衣者道俗位別不生惑倒故所以輕。婆論云：外道男女若病若求出家與不犯，出家者四月試，四分亦然。

問：佛道為是九十六種外為內？

答：祇律販賣戒云似是內故，彼律云一切九十六種出家人邊買無罪，不言七故知是內；婆論三衣戒云現未曾有法九十六道無此三衣名，正釋此戒云自手與九十六種異見人食不問在家出家有衣無衣悉提；販賣戒云外道根本六師教十五弟子各各受行異見，六師各別有法與弟子不同，師弟子通九十六，如是師師相傳常有不絕，佛道是外不疑，尼亦應提今結小罪是方便為作不同。

問：施一食受過受酥油所以輕，四月請戒中過受酥油何故重？

答：彼施作身外塗足然燈既是外用，過受義稀故輕；此施中內資受用，過受義數故所以重。

問：違僧諫中諫竟即犯不待事成，別人諫中諫竟未犯要待事成違諫成犯者？

答：彼僧諫中有僧命眾法，違情過重諫竟便犯不待事成；此一人諫無僧命眾法，違情過輕要待事成，若不作事便成受勸故不相竝。

問：若爾拒勸學亦是一人無僧命眾法可違，諫竟即犯與此相違者？

答：彼諫止犯之人發言拒諫道已不學，即是止犯違諫義成；此諫作犯雖言拒諫未是作犯，違諫未成要待作事違諫義足，故不相竝。

問：怖他戒中怖佛為緣者？

答：欲明前人怖與不怖聞知即犯。

問：若爾我殺佛為緣死與不死亦應得重？

答：不爾。然殺戒凡人為緣因明破僧業以明殺佛，非將殺佛因即制戒。

問：四分真實淨五眾不得更互作，何故戒序施五眾者？

答：律辯相中總明二種淨施法故，戒本中兼五眾。又解僧尼同戒故序五眾。

問：疑惱戒中不問前人惱不惱，若聞知得罪者戒本何言少時不樂者？

答：非待前人少時不樂方犯，就惱他者意故與咎。

問：覆初二同謗何有輕重？

答：謗以重事誣訕於人，眾僧擯棄損惱處深，故初篇重；以二篇謗人既是可懺不永配眾外，損微故輕。此直覆藏不經眾首露無治罰義，同是麤罪壞眾義齊，故結一品與謗不例。

問：覆他重自覆輕何？

答：自覆名輕而治重。又解覆他有本重制令發露，自覆本壞不須重制。婆論云：覆罪有三：覆夷殘得提，覆二逆得對首蘭。首云：依四分若覆二逆理應犯殘。

問：何故如來不聽減二十出家受具？

答：如大集云佛告頻婆娑羅王：太子幾年不聽入宮？世尊，過二十不聽入宮。佛告：我亦如是，沙彌未二十乃至得道不聽入眾。

問：和尚疑弟子不滿疑應犯輕，所以重者？

答：受戒人有情可問，何不安詳細問取實？既自有疑輕慢法故而與受戒令不得戒，惱他處深故與知同。

問：若爾有情可問不問得重與知同者，我能造房人疑前處分成不成，前羯磨人有情可問而慢法造作亦應得重？

答：受戒事重復是根本，心既帶疑心輕慢法惱眾損他，房則不爾。

此中昔解：本受戒時弟子俗年不滿日月復少，不開數胎及閏；若受戒時俗年滿日月不滿者，開，疑亦如是。今解：但數胎閏得滿二十，設俗年不滿開亦何失？又解此國三年一閏得度。首解沙彌胎閏者，且就極小臘月盡日生年滿二十正月一日受具，總計年月始有十八年二日，以胎中二百七十日數計九月四日，通前有十八年九月六日；次計閏月，俗云十九為章以七為閏，計十八年九月六日有六月二十七日閏，通前有十九年四月三日；次計頻大月，總破前年成二百三十二月三日，四十九月為一章草有三頻大月，一百九十六月成四章得十二日，餘三十六月有兩頻大足前合成十四日；次計十四日布薩，一年成得十八日，總計十九年四月得三百四十八日，用三百三十六日為年，餘十二日在貼頻大中十四日，又貼胎閏中三日成一月一日，通前為二十年五月一日。計此沙彌二十受戒十二月為一年長五月一日。假使沙彌臘月盡日生年滿十九至八月十二日受戒者，縮前五月一日中七大布薩減得七日，又減閏餘弱得五日，又減頻大弱得半日，總計弱得十三日，減前五月一日餘有四月十八日在。計此沙彌臘月盡日生年滿十九八月十二日受戒者得。故伽論問：從何處數成年？從母胎數取一切閏月。五分云：時童子迦葉不滿受具後方生疑，乃至佛問比丘童子迦葉有所得不？答得須陀洹。佛言：此人乃是第一受具，不名白四如法受戒，自今已後聽數胎中若不足聽數閏月，若以滿聽以沙門年足。母論云：不滿者聽數胎中年，若不滿者聽數閏月，復不滿者聽數十四日布薩，復不滿者言實得羅漢果，此是上法受具，雖不滿二十得受具足不犯。義云：雖五分師不存十四日二十三法次第子開，母論別論十四二十，故知數十四日布薩。祇律云：冬時生冬時受，春時生春時受，前安居生還前安居受，後安居生後安居受，此四皆未經安居竟皆名不滿；若冬時生經安居竟受，春時生、前安居生、後安居生此四皆經安居竟受，悉名滿。若不滿二十兩半謂滿無犯，半謂

不滿犯提，此名受具足。解云：按此文滿二十兩方名為滿年，故上文云不滿二十兩減二十年、滿二十年過二十年皆名不滿，若滿二十兩減二十年過二十年皆名滿，廣如彼說。十誦云：若年不滿二十自想不滿或忘不知不滿，僧問滿不答言滿得戒；乃至若年滿二十若知滿或不知滿或疑，答僧言不滿不得戒，若答不知若言疑皆得戒，僧犯吉羅不詳問故。又五分本制五年一閏，十誦許瓶沙王六年一閏。

問：沙彌不見不懺是邪見不作擯名，何故順擯戒中獨表擯名？

答：不見不懺條然是非與教不濫，又無諫可違情過是微，復無隨順他人之義，故宜作舉名；說欲不障一一反此，故作擯名與彼異也。伽論云：夏安居中擯比丘得共住；又言擯沙彌不應捨，若向僧懺悔布薩應攝取。此律云共行不淨行者，謂第二篇非重，以滅擯沙彌成與受戒故。祇疏、四分義記皆言犯重，若是犯重何得須諫？又若擯多是重，何故七羯磨中輕於三舉？

問：不攝耳聽戒中說五篇過攬二百四十九吉成一提者，尼從四月十六日不安居至五月半得二十九吉，亦應攬前二十九吉成後一提？

答：欲明說戒從序至下共成一說相，故攬前吉已成後提；安居不爾，日日當分皆得結成。

問：此律云止不學一切法唯犯吉羅，何故不攝耳聽得提？

答：對事解止犯得通上四，若對進趣學唯犯吉。

問：戒序非戒何故呵言雜碎得提？

答：戒序說二百五十戒義，若呵序即是通呵一切戒，故通犯一提。

問：鬪諍戒中若往聞便犯者，何故戒本云聽此語已向彼說者犯？

答：此就聽者意，本擬為向彼說作鬪亂意，聽即得罪不待向說；若向彼說得罪者落在兩舌戒，不在此也。

問：此戒何故聞便犯提，兩舌戒要待傳此向彼方犯？

答：前戒先未有諍，一往聞時未必生諍，要向彼說；此戒先有諍事，若往聽時必生忿諍情過最重，故聽即得罪。

問：入聚落戒中若在本界得大小互白，何故到聚落則唯大白小？

答：在聚落邊令白小不令自在；本界得互者，為令知處不礙僧事故互白無妨。

問：過量尼師壇覆瘡衣等戒尼輕僧重，何故雨衣戒僧尼同犯？

答：雨衣資身外用，女人漏身醜相外彰喜廣長作，故制同僧；餘三資身著用，尼好小衣過量義稀，是故尼輕。十誦云：畜覆瘡衣乃至痛差過十日者提。五分云：無因離雨衣宿越。

問：就衣制佛等量戒，鉢何不制？

答：衣是法衣不可定量，身有大小事須相稱，故制不過。

問：若爾鉢應法器何以定量？

答：鉢唯用食更無大小可對，故限定量。

問：若爾佛衣何以定量？

答：弟子無限不可定準，世唯一佛故不同也。又解衣若過得截用，人喜過所以制；鉢若過截無用，不喜過故不須制。

問：何故不與佛等量作鉢？

答：衣體同故得有過，鉢體別不得有過。應引智論。

問：和尚若懷疑弟子年齡不滿二十，既然只是懷疑，理應犯輕罪，為何卻定為重罪？答：受戒的人是有情眾生，完全可以當面詢問，為何不安詳仔細地查問實情？既然自己心中已有懷疑，卻輕慢戒律法度而為他授戒，導致對方無法得戒，對他人造成的惱害極深，因此其罪責與明知故

犯相同。問：如果說有情可以詢問而不問就得重罪、與明知故犯相同，那麼受託建造僧房的人，若懷疑前人界定的處所是否合法，前來作羯磨的人也是有情可以詢問，他若慢法造作，是否也應得重罪？答：受戒是極為重大的事，而且是根本大事；心裡既然懷有疑慮，就是輕慢戒法、惱害大眾並損害他人，造房則不涉及根本戒體，所以不能相比。此處過去的解釋認為：在原本受戒時，如果弟子的世俗年齡不滿二十歲，且月份日數又缺少，就不開許計算胎月與閏月；如果受戒時世俗年齡已滿二十歲，僅月份日數不滿，則開許計算，若有懷疑也是如此處理。現在的合理解釋是：只要加上胎月和閏月能滿二十歲，即便世俗年齡原本不足，開許又有何過失？另一種解釋是：此地三年置一閏月，便可度化出家。首師解釋沙彌計算胎月與閏月的方法是：姑且以極限最小的臘月最後一日出生為例，到滿二十歲那一年的正月初一日受具足戒，總計年與月，實質上只有十八年又兩天。以在母胎中二百七十天計算，折合為九個月又四天，加上之前的時間，共有十八年九個月零六天。接著計算閏月：俗稱十九年為一章，其中有七個閏月；計算十八年九個月零六天，共有六個月又二十七天的閏月，連同前面合計有十九年四個月零三天。接著計算連續的大月：將先前的年歲全部折算為二百三十二個月零三天；四十九個月為一章，其中必定有三個連續大月，一百九十六個月折成四章，便多出十二天；剩下的三十六個月中還有兩個連續大月，加上前面共多出十四天。接著計算十四日布薩：一年下來可累積多出十八天；總計十九年四個月可得多出三百四十八天，以三百三十六天算作一年，還餘下十二天；將這十二天補貼進連續大月的十四天中，再補貼到胎月與閏月的餘數三天中，便形成一個月零一天，連同前面累積計算，便達到了二十年五個月零一天。計算這位沙彌在二十歲受戒，以十二個月為一年，還多出五個月零一天。假使沙彌在臘月最後一天出生，剛滿十九歲，到八月十二日受戒：縮減前面所說的五個月零一天，扣除七個大月布薩減少的七天，又減去閏月餘數略微得到的五天，再扣除連續大月略微折半的一天，總共約減少十三天；從先前的五個月零一天中扣除，還剩下四個月又十八天。照此計算，這位沙彌在臘月最後一天出生、年滿十九歲而在八月十二日受戒，依然是合法的。所以《摩訶僧祇律論》問：應從何處開始計算成年？答：從母胎開始計算，並計入所有的閏月。《五分律》記載：當時童子迦葉年齡不滿就受了具足戒，事後才生起疑慮，乃至佛陀詢問比丘：「童子迦葉有所證悟嗎？」比丘回答：「已證得須陀洹果。」佛說：「此人是以上法得第一受具，不稱為白四羯磨如法受戒。從今以後，聽許計算母胎中的月份；如果仍不足，聽許計算閏月；如果已經滿足，就聽許以沙門的身分補足年齡。」《毘尼母論》說：年齡不滿者，聽許計算胎中的年歲；若仍不滿，聽許計算閏月；若再不滿，聽許計算十四日布薩；若還是不滿，但確實證得阿羅漢果，這屬於上法受具，雖然不滿二十歲，依然得受具足戒，不算犯戒。論義說：雖然《五分律》師沒有保存計算十四日布薩與二十三種法的次第，但《毘尼母論》特別論述了十四日與二十歲的演算法，由此可知十四日布薩確實可以計入。《僧祇律》說：冬天出生就在冬天受戒，春天

出生就在春天受戒，前安居時出生就在前安居受戒，後安居時出生就在後安居受戒，這四種情況都尚未經過一個完整的安居，都算作年齡未滿；若冬天出生、經過一次安居之後才受戒，或者春天出生、前安居出生、後安居出生，這四種都是經過安居之後受戒，全部算作年齡已滿。如果不滿二十歲，雙方都以為已滿，則不犯罪；若有一方明知或懷疑不滿，便犯波逸提，這稱為受具足戒的判定。解釋說：按照此文，必須滿二十歲才算年齡圓滿，所以前文說不滿二十歲、扣減二十年，即使滿二十年或超過二十年，若未達標準都稱不滿；如果完全符合滿二十歲的條件，扣減或超過二十年都稱作滿，詳細情形如該律所說。《十誦律》說：如果年齡不滿二十歲，自己以為不滿，或者遺忘不知道不滿，僧團詢問年齡滿不滿時回答「滿」，則得戒；乃至若年齡已滿二十歲，無論知道滿、不知道滿或心懷疑慮，回答僧團說「不滿」，就不得戒；如果回答「不知道」或說「懷疑」，都得戒，但僧團因沒有詳細盤問而犯吉羅罪。此外，《五分律》原本規定五年一閏，《十誦律》則聽許依頻婆娑羅王的曆法六年置一閏。

問沙彌不見不懺是邪見不作擯名何故順擯戒中獨表擯名答不見不懺條然是非與教不濫又無諫可違情過是微復無隨順他人之義故宜作舉名說欲不障一一反此故作擯名與彼異也伽論云夏安居中擯比丘得共住又言擯沙彌不應捨若向僧懺悔布薩應攝取此律云共行不淨行者謂第二篇非重以滅擯沙彌成與受戒故祇疏四分義記皆言犯重若是犯重何得須諫又若擯多是重何故七羯磨中輕於三舉。

問：沙彌不見罪、不懺悔，並非惡邪見，為何不立滅擯之名？為何在隨順被擯戒中，單獨標示出「擯」的名稱？答：不見罪、不懺悔，其是非曲直界線分明，與教理不相混亂；而且沒有違背勸諫的情節，其心念上的過失非常輕微，也沒有隨順邪見他人的問題，所以應當採用「舉罪」的名目；而惡邪見沙彌自說「佛法障道之說是錯誤的」，這每一條都與前者相反，所以採用「擯出」的名稱，與那種情況不同。《伽論》說：在夏安居期間，被滅擯的比丘仍可與僧眾共住；又說：被滅擯的沙彌不應當捨棄不管，如果他向僧團懺悔、隨同布薩，應當重新攝受。此律中說『共行不淨行』是指犯根本重罪，若主張是第二篇殘罪而非重罪，以被滅擯的沙彌後仍得以受具足戒為由，則是不合理的。《僧祇律疏》與《四分律義記》都說這是犯重罪，但若是犯根本重罪，哪裡還需要經過三諫？而且如果擯出多半是針對重罪，為何在七種羯磨中，它的處分反而比三種舉罪還要輕？

問不攝耳聽戒中說五篇過攬二百四十九吉成一提者尼從四月十六日不安居至五月半得二十九吉亦應攬前二十九吉成後一提答欲明說戒從序至下共成一說相故攬前吉已成後提安居不爾日日當分皆得結成。

問：在「不攝耳聽戒」中，說到五篇罪過時，是匯集了二百四十九條吉羅罪才構成一個波逸提罪；那麼比丘尼從四月十六日不作安居，直到五月半，累積了二十九個吉羅罪，是否也應該匯集這前二十九個吉羅罪而構成一個波逸提罪？答：這是因為說戒是從戒序開始直到最後，共同構成一個完整的說戒儀式之相，所以匯集前述的吉羅罪而形成最後的波逸提；安居則不是這樣，每一天的分限之內，都可以各自單獨結成一個罪名。

問此律云止不學一切法唯犯吉羅何故不攝耳聽得提答對事解止犯得通上四若對進趣學唯犯吉問戒序非戒何故呵言雜碎得提答戒序說二百五十戒義若呵序即是通呵一切戒故通犯一提。

問：此律說終止不學一切法只犯突吉羅罪，為何在不攝耳聽戒中卻得波逸提？答：若是針對具體事件而中止不學，其犯戒的層級可以通達前面四篇重罪；如果僅僅是對進取修學產生懈怠中止，才只犯突吉羅。問：戒序本身並不是具體的戒條，為何出言呵責是雜碎戒就會得波逸提？答：戒序總括說明了二百五十條戒的深義，如果呵責戒序，就是普遍呵責了一切戒法，所以總體結犯一個波逸提罪。

問鬪諍戒中若往聞便犯者何故戒本云聽此語已向彼說者犯答此就聽者意本擬為向彼說作鬪亂意聽即得罪不待向說若向彼說得罪者落在兩舌戒不在此也。

問：在鬥諍戒中，如果只是前去偷聽便犯戒，為何戒本上卻說「聽聞此語之後向那邊傳說者才犯」？答：這是從聽者的心態來說的：如果原本的目的就是打算向另一方傳說、心懷引發鬥亂的惡念去聽，那麼在聽的當下便已得罪，不必等到實際去傳說；如果已經向對方挑撥傳說而得罪，那就落入兩舌戒的範疇，不再屬於本戒了。

問此戒何故聞便犯提兩舌戒要待傳此向彼方犯答前戒先未有諍一往聞時未必生諍要向彼說此戒先有諍事若往聽時必生忿諍情過最重故聽即得罪。

問：這條戒為何只要一去偷聽便犯波逸提，而兩舌戒卻必須等到把話傳給對方才犯？答：前一條戒先前本來沒有諍端，單純前往聽聞時未必會引發爭鬥，必須傳給對方才會生事；而這條戒是雙方本來就已有諍事，如果特意前去偷聽，必然會助長忿恨爭執，這種心態上的過惡最為深重，所以一聽便立即得罪。

問入聚落戒中若在本界得大小互白何故到聚落則唯大白小答在聚落邊令白小不令自在本界得互者為令知處不礙僧事故互白無妨。

問：在入聚落戒中，如果是在本界之內，大戒與小戒之間可以互相告知，為何到了聚落，就只能由年長的大比丘告知年幼的小比丘？答：在聚落周邊，規定必須告知年幼者，是不讓年輕人過度放縱自在；在僧團本界之內得以互相白告，是為了讓彼此知曉去處，不致妨礙僧團的公事運作，所以互相告知並沒有妨礙。

問過量尼師壇覆瘡衣等戒尼輕僧重何故雨衣戒僧尼同犯答雨衣資身外用女人漏身醜相外彰喜廣長作故制同僧餘三資身著用尼好小衣過量義稀是故尼輕十誦云畜覆瘡衣乃至痛差過十日者提五分云無因離雨衣宿越。

問：在超過規定的坐具、覆瘡衣等戒條中，比丘尼犯輕罪而比丘犯重罪，為何在雨浴衣戒中，僧尼卻受相同程度的懲處？答：雨浴衣是為了遮蔽身體的對外用品，女人的漏損之身醜相容易外顯，往往喜歡製作得又寬又長，所以制定的懲處與比丘相同；至於其餘三種衣物屬於內身貼身穿著之物，比丘尼本來就偏好小巧的衣物，超量製作的情況極為罕見，因此對比丘尼判罪較

輕。《十誦律》說：蓄留覆瘡衣乃至瘡痛痊癒後超過十天者犯波逸提；《五分律》說：無故離雨浴衣宿夜便屬違越。

問就衣制佛等量戒鉢何不制答衣是法衣不可定量身有大小事須相稱故制不過問若爾鉢應法器何以定量答鉢唯用食更無大小可對故限定量問若爾佛衣何以定量答弟子無限不可定準世唯一佛故不同也又解衣若過得截用人喜過所以制鉢若過截無用不喜過故不須制。

問：關於隨順衣物而制定不得與佛等量的戒律，為何鉢器不作相同的規定？答：袈裟是法衣，不可以隨便定下死板的規格，人身有大有小，衣服必須與身材相稱，所以只限制不得超過佛的尺寸。問：如果是這樣，鉢也是法器，為何卻有固定容量的限制？答：鉢單純只用於受食，不需要對應人體身材的大小，所以限定其容量。問：如果這樣，佛衣又為何要有定量標準？答：弟子眾多且身材各異，無法定出統一標準；而世間只有一位佛陀，所以情況不同。另一種解釋是：衣物如果過長，還可以裁剪後使用，人容易貪大而做過量，所以必須限制；鉢器若做得太大，截斷敲破就毫無用處，人不會蓄意超量製作，所以不需特別制定不可如佛量之戒。

問何故不與佛等量作鉢答衣體同故得有過鉢體別不得有過應引智論。

問：為何不准許製作與佛相同大小的鉢？答：因為衣物的體質結構大致相同，所以可能產生超量僭越的過失；而佛鉢的體質與凡俗有別，弟子本就不可能做出佛鉢，所以不會產生等量之過，這應當引證《大智度論》的說法。

四提舍尼

四波羅提提舍尼法

將講提舍尼略存四門

在講述提舍尼法之前，先略列四門說明。

四提舍尼

將講提舍尼略存四門：

第一存四所以者：凡譏過之來，一託內眷屬起，二託外眷屬起。就託內中不過私屏及眾：就私屏起失，比丘與尼黑服是同而男女相別，躯在聚落自手取食，容生深心招譏損道，對離此過故制初戒；若在眾中偏心指授，迹涉私曲，默受不呵於眾不顯，對離此過故制第二戒。託外起過不過聚、蘭：此中學家過受，令他竭盡招致譏過，故制第三，是謂聚落起也；比丘懈怠在於迥險，安坐受食，使諸賊觸嬈送食女人招致譏過，對離此惡故立第四。而無別罪，故婆論云此戒體無罪名，一人邊說悔過若息念皆能滅也。

第二犯罪所以者：就此四戒中，第三戒違僧制得罪。此學家羯磨僧未作時，無制可違，受食無罪；由僧唱制受便犯此罪，由僧作法而生。此僧制不異佛制，隨人用有異。自餘三戒皆由佛制得罪。

第三持犯相者：第二第四具二持犯。二持者：若尼指授，止而不食是止持；若見過呵責後食無罪，名為作持。此二名體俱別。二犯者：若見指食默然不呵，食便得罪，由止而生故曰止犯；雖指不呵，身業不食無犯，犯由身業食食而生名曰作犯。望前名止，望後為作，此罪體一而名有異。第四蘭若止而不食名止持，順教作法語言莫送來受食無犯名作持，二犯反前可知。餘二止即成持，作即有犯。

第四二行異者：前之三戒就自分行中以離譏過，後就勝進分中以離譏過。如僧祇云：學家者夫婦俱得見諦已上乃至俱是那含，一人不得不名學家。問：學家羯磨諸羯磨中以何法耶？答：按諸律或用單白、白四，或白二結白四解，不定，廣如別章。

第一、說明設立四條戒的原因：凡是譏嫌過失的產生，一種是託附內部眷屬而起，另一種是託附外部眷屬而起。就內部眷屬而言，不外乎私密隱蔽之處以及大眾之中。在私密處產生過失，比丘與比丘尼雖然同著黑染僧服，但男女有別，若身在聚落，親自從尼僧手中取食，極易生起染污深心，招致譏嫌而損害道業，為了遠離這種過失，所以制定了第一條戒。如果是在大眾之中，比丘尼偏心指點授食，行跡涉及私情曲媚，受食者若默默承受而不加呵止，在大眾面前無法避嫌，為了遠離這種過失，所以制定了第二條戒。託附外部產生的過失，不外乎聚落與阿蘭若處：在聚落中，學道家若過度布施供養，導致家庭資財耗盡，會招來外界的譏諷非議，所以制定了第三條戒，這是在聚落中所引發的；若比丘懈怠懶惰，身處險遠之處，安然端坐等待受食，致使送食的婦女遭到盜賊觸惱侵擾，同樣會招來外界譏嫌，為了遠離這種惡事，所以確立了第四條戒。這類戒本無性罪之實體，所以《薩婆多論》說：此戒的體性沒有定罪名稱，只要在一比丘面前發露悔過，如果惡念止息，便都能滅除罪過。

第二犯罪所以者就此四戒中第三戒違僧制得罪此學家羯磨僧未作時無制可違受食無罪由僧唱制受便犯此罪由僧作法而生此僧制不異佛制隨人用有異自餘三戒皆由佛制得罪。

第二、說明犯罪的原因：在這四條戒中，第三條戒是因為違背了僧團的白衣羯磨制令而得罪；在僧團尚未為該學道家作羯磨之時，並沒有禁制可以違背，接受飲食是無罪的；由於僧團宣告了禁制，一旦接受便觸犯此罪，這個罪完全是由僧團的作法而產生的。這僧制與佛制並無本質差異，只是隨人運用而有所不同；至於其餘三條戒，則全都是直接違背佛陀制定的戒律而得罪。

第三持犯相者第二第四具二持犯二持者若尼指授止而不食是止持若見過呵責後食無罪名為作持此二名體俱別二犯者若見指食默然不呵食便得罪由止而生故曰止犯雖指不呵身業不食無犯犯由身業食食而生名曰作犯望前名止望後為作此罪體一而名有異。

第三、說明持犯的行相：第二條與第四條戒都具備兩種持戒與兩種犯戒的行相。兩種持戒者：如果比丘尼指點授食，自己止住而不食用，這屬於「止持」；如果見到過失而當場呵責，之後再食用便無罪，這稱為「作持」，這兩者的名稱與行體各自不同。兩種犯戒者：如果見到尼僧偏心指食，自己默然不予呵斥，吃下去便得罪，因為放任縱容而產生，所以稱為「止犯」；雖然尼僧指食而自己沒有呵止，但身體若不實際去吃就沒有犯罪，犯戒完全是由於身體造作吃食的動作而產生，所以稱為「作犯」——對照前因稱為止犯，對照後果稱為作犯，其罪體只有一個，只是觀察角度不同而名稱有異。

第四蘭若止而不食名止持順教作法語言莫送來受食無犯名作持二犯反前可知餘二止即成持作即有犯第四二行異者前之三戒就自分行中以離譏過後就勝進分中以離譏過如僧祇云學家者夫婦俱得見諦已上乃至俱是那含一人不得不名學家問學家羯磨諸羯磨中以何法耶答按諸律或用單白白四或白二結白四解不定廣如別章。

第四、在阿蘭若處停止不吃稱為「止持」；順從戒律作法，明確告知對方不要送來，之後如法受食而無罪，稱為「作持」。兩種犯相與前面相反，理當明瞭。其餘兩條戒則是停止不作即構成持戒，有所造作便構成犯戒。第四條戒之所以有兩種持行相異的特點，是因為前三條戒是在自身分內的戒行中遠離譏嫌過失，而第四條則是在超勝增進的道行中遠離譏嫌過失。正如《僧祇律》所說：所謂學家，是指夫婦二人雙雙證得見道位以上，乃至全都證得阿那含果；如果只有一人證得，就不能稱為學家。問：為學家作羯磨，在各種羯磨法中應當使用哪一種法？答：查閱各部律典，有的主張用單白、有的用白四羯磨，或者用白二羯磨定案、白四羯磨解除，規定並不一致，詳細內容如其他章節所載。

眾學

眾學法

將講眾學略存四門

在講述眾學法之前，先略列四門說明。

第一序名不同者所以此篇不序頭數但言眾者今篇威儀違失乃有塵沙不可以限數法局故稱名眾今且標人之喜犯百戒重者集在篇內餘在雜威儀中如善見云式叉迦羅尼翻學應當語倒故言應當學婆論問何故此篇獨名應當學答餘戒易持而罪重犯懺是難此戒難持而易犯常須念學不結罪名故言應當學首解若就所防彰名應言眾突吉羅今隱其所防就能治行受稱故名學問論其學也實通上四非局此篇何故偏得此名答此篇威儀微細自非專翫在心勤加護持其行難成故特加勸學之名又復能持此戒滿足無缺學行成就之終彰學功義顯故偏受學名。

第一、說明戒序名稱相異的原因：本篇之所以不像前幾篇那樣依序標明罪條數量、只統稱為「眾」的原因，是因為本篇所規範的威儀失誤多如塵沙，無法用有限的條目法度來侷限，所以統稱為「眾」。現在暫且標列出世人最容易違犯的一百條較重威儀，結集在本篇之內，其餘則散見

於雜威儀之中。如《善見律》說：「式叉迦羅尼」翻譯為「學應當」，因梵漢語序顛倒，所以譯為「應當學」。《薩婆多論》問：為何本篇獨自命名為「應當學」？答：其餘各篇的戒法容易受持但罪責深重，一旦違犯極難懺除；本篇戒法難以受持而容易違犯，行者心念必須時刻保持修學，不直接彰顯其罪名，所以稱為「應當學」。首師解釋說：如果依照所防範的罪過來定名，應該稱為「眾突吉羅」；現在隱去其所防之罪，順應行者能對治的修持來命名，所以稱為「學」。問：論及修學，實際上貫通前面的四篇戒法，並非局限於本篇，為何偏偏只有本篇得到這個名稱？答：本篇的威儀極其微細，若不是時時專注玩味於心、精勤守護，這種德行極難圓滿成就，所以特地加上勸勉修學的名稱；再者，能夠將這篇戒法持守得圓融無缺，正是修學行持圓滿成熟之極致，彰顯修學功德的意義最為顯著，所以偏偏享有「學」的名稱。

第二持犯相者若就學心皆具二持二犯起心修理名作持不作何事名止持反此成二犯若望作法名作持者唯杖絡囊一戒具二持犯餘皆止持作犯此中一向無教人為己犯設教人不為己前人重吉己犯輕吉。

第二、說明持犯的行相：如果就修學的心念而言，都具備了二持與二犯。起心端正整理威儀稱為「作持」，不作放逸的威儀失誤稱為「止持」；反過來則是「作犯」與「止犯」。如果依照作羯磨法稱為作持的角度來看，只有「策杖絡囊」這一條戒具備二持二犯，其餘各戒都屬於止持作犯。本篇之中，一概沒有「教唆他人為自己做而犯戒」的規定；假使教唆他人而並非為了自己，被教唆的人犯重吉羅，自己則犯輕吉羅。

眾學

將講眾學略存四門：

第一序名不同者：所以此篇不序頭數但言眾者，今篇威儀違失乃有塵沙，不可以限數法局，故稱名眾；今且標人之喜犯百戒重者集在篇內，餘在雜威儀中。如善見云式叉迦羅尼翻學應當，語倒故言應當學。婆論問：何故此篇獨名應當學？答：餘戒易持而罪重，犯懺是難；此戒難持而易犯，常須念學不結罪名，故言應當學。首解：若就所防彰名應言眾突吉羅，今隱其所防，就能治行受稱故名學。問：論其學也實通上四非局此篇，何故偏得此名？答：此篇威儀微細，自非專翫在心勤加護持，其行難成，故特加勸學之名；又復能持此戒滿足無缺，學行成就之終彰學功義顯，故偏受學名。

第二持犯相者：若就學心皆具二持二犯，起心修理名作持，不作何事名止持，反此成二犯；若望作法名作持者，唯杖絡囊一戒具二持犯，餘皆止持作犯。此中一向無教人為己犯，設教人不為己，前人重吉己犯輕吉。

第三僧尼同異者：趍行、生艸有二戒不同，餘者同犯。無教人為己故無任運犯。

此中有四：一從初至立大小便有五十一戒，明敬僧威儀；二從不恭敬人不得與說法至騎乘人有八戒，辨敬法威儀；三從不得止宿佛塔中至安佛在下房有二十六戒，明敬佛威儀；四從人坐己立訖末有十五戒，出能敬之人。若大乘一體三寶，法先師故，佛後資故；若就別相，佛初成道，次轉法輪，後當機悟聖；今就住持，由僧教化斷惡修善，法由人通，依法潔淨安置尊像故得住持。

初五十一戒中：初二戒明教諸比丘著衣服式齊整應法；二從不得反抄至不得戲笑坐二十三戒，明入村落受請行來坐起方法；三不用意受食至洗鉢水弃白衣舍有二十三戒，明食上方法；四大小便生艸下有三戒，明大小便利進止方法。大意如是。

問：五篇戒中何故制泥洹僧著三衣，獨觀過去未來佛及淨居天？

答：婆論云佛結五篇戒皆應觀三世諸佛及淨居天，但年歲久遠文字漏落，餘篇盡無此篇獨有；又本結五篇此最在初，後結集者詮次在後，以初貫後故餘不論之；又云三世諸佛結戒有同不同，五篇戒中不必盡同，著泥洹僧袈裟一切盡同，是故此戒觀佛及天。如十誦云：佛觀過未諸佛齊整著內衣，及聞淨居天空言齊著，故制此戒。此中婆論云：極高著者，如釋種千人同時出家，羯磨受者非善來也，乃至踝上一揲手上下過名高下；若比丘沙彌遠行來時，應踝上二揲手上至膝下；比丘尼等一切時踝上一揲也。母論云：踝上三指應法，過是不應，長四肘廣一肘半是名量。

第三、說明比丘與比丘尼戒的同異：只有「趨走急行」與「生草上大小便」這兩條戒有所不同，其餘各戒雙方違犯相同。因為沒有教唆他人為自己做的情況，所以沒有任運自然得罪的犯相。本篇之中包含四個部分：一、從最初直到「立大小便」，共有五十一條戒，明示恭敬僧寶的威儀；二、從「不得為不恭敬法之人說法」直到「騎乘之人」，共有八條戒，辨明恭敬法寶的威儀；三、從「不得止宿在佛塔中」直到「安置佛像在下房」，共有二十六條戒，明示恭敬佛寶的威儀；四、從「他人坐自己站立」直到最後，共有十五條戒，列出應當受敬之人的威儀。如果就大乘一體三寶來說，法是先師所以居先，佛是後嗣所以居後；若就別相三寶而言，佛先成道，接著轉法輪，最後弟子感契聖道；如今就住持三寶來說，全賴僧寶弘化教導以斷惡修善，正法藉由僧人弘通，依照戒法潔淨身心、妥善安置佛陀尊像，佛教才能常住於世。在前五十一條戒中：最初兩條戒說明教導諸比丘穿著衣物的規範，應當齊整合乎戒法；二、從「不得反抄衣」直到「不得戲笑坐」等二十三條戒，明示進入村落受請、行走、往來、坐臥起立的規矩；三、從「不得不

用意受食」直到「將洗鉢水棄於白衣舍內」等二十三條戒，明示進食時的方法規範；四、在「大小便生草上」以下共有三條戒，明示大小便溺時進退動靜的法則，大體意旨就是如此。

問五篇戒中何故制泥洹僧著三衣獨觀過去未來佛及淨居天答婆論云佛結五篇戒皆應觀三世諸佛及淨居天但年歲久遠文字漏落餘篇盡無此篇獨有又本結五篇此最在初後結集者詮次在後以初貫後故餘不論之又云三世諸佛結戒有同不同五篇戒中不必盡同著泥洹僧袈裟一切盡同是故此戒觀佛及天如十誦云佛觀過未諸佛齊整著內衣及聞淨居天空言齊著故制此戒此中婆論云極高著者如釋種千人同時出家羯磨受者非善來也乃至踝上一揸手上下過名高下若比丘沙彌遠行來時應踝上二揸手上至膝下比丘尼等一切時踝上一揸也母論云踝上三指應法過是不應長四肘廣一肘半是名量。

問：在五篇戒法中，為何單單在制定穿著下裙（泥洹僧）與披著三衣時，特別要觀察過去佛、未來佛以及淨居天的行止？答：《薩婆多論》說：佛陀制定五篇戒時，每一戒本來都應當觀察三世諸佛與淨居天，只因年代久遠、文字抄寫脫漏，其餘各篇都遺失了，唯獨本篇保存下來。又有一說，原本結集五篇戒時，這一篇列在最前，後來的結集者將其次第編排在後，因為用最初的通例貫徹至後，所以其餘各篇不再重複贅述。論中又說：三世諸佛制戒有同有異，五篇戒中的規範未必完全相同，但穿著下裙與袈裟的威儀，一切諸佛完全相同，所以此戒必須觀瞻諸佛與天人。正如《十誦律》所說：佛陀觀察過去未來諸佛均齊整穿著內衣，又聽聞淨居天人空中言稱威儀齊整，所以制定此戒。本篇中《薩婆多論》說：穿得極高，如同釋迦族千人同時出家受羯磨者那樣，不是善來比丘那種穿法；乃至高過踝骨上一揸手、過高過低都算犯高下之失。如果比丘、沙彌遠行歸來時，可以提高至踝上二揸手、直到膝蓋以下；比丘尼等任何時候都只能提高到踝上一揸手。《毘尼母論》說：踝骨以上三指才合乎法度，超過這個限度便不應當。長四肘、寬一肘半，這是標準的尺寸。

七滅諍

七滅諍法

將講七滅諍略存六門

在講述七滅諍法之前，先略列六門說明。

第一釋字得名者夫按經論毗尼名滅以無為體但無理一揆更無殊狀何有七滅今隨緣而表且序七而已此中體非過未名曰現前能滅於諍故曰毗尼所以目云現前毗尼毗尼不須更論義無異故世局受稱若在過未不能滅諍故憶念者由僧作法念彼清淨情即息故就能治得名不癡者詳心作法證彼前人黠來不犯諍情即息故從境受目不癡對癡癡在僧故自言者引過懺悔定罪輕重而滅於諍故約能立名多人語者詳心捉籌表多人語定理邪正以滅於諍故亦約能治立名罪處所者前引後違或前言犯後言不犯輕重亦爾言致相違徵其犯處故於前後中以前為實後便是虛何者初言伏罪義可好心僧未許治故言多是實後見僧欲治便復更言此是懼罰之言義可不實故不信也約境為名艸覆地者眾僧共犯因評致諍言既翻覆若尋撿者恐成深重難可從滅故聖大慈開不說名種直爾二眾和合迭相懺謝以息其諍如艸覆地掩塵使不用故引喻得名問既憶念不癡二俱清淨得更互彰名不答望同清淨應得俱成增諍不得互彰然憶念本來清淨若與不癡者所舉不息以他諍謂己曾作故若不癡與憶念名者能舉之人諍復難息以他謂我妄舉清人故問憶念不癡律皆言不作舉憶念何故罪處所中律獨云作舉作憶念答彼實不犯但執三根大眾知情故言此罪更不作舉憶念此人實犯須作舉憶念是知不例。

第一、解釋字義以明定得名：依照經論所述，毘尼名為「滅」，是以無為法為體性。真理本是一致的，並沒有特殊異相，哪裡會有七種滅法？現在只不過是隨順各種事緣來表彰，姑且序述七種罷了。在此法中，其體性不屬於過去與未來，稱為「現前」；能夠平息爭諍，所以稱為「毘尼」，因此命名為「現前毘尼」。毘尼的涵義不必再行繁述，其理無別，只因順應具體事緣而領受其名；如果滯留在過去或未來，就不能滅除諍事。所謂「憶念」：是由僧團依法作羯磨，追憶證知該人身心清淨，爭端的情執隨即止息，這是從「能對治」的功能而得名。「不癡」：是詳細審察而依法作羯磨，證明當事人神智清醒之時從未犯過，爭吵隨之止息，這是從所對的境緣受名——以「不癡」對治「癡」，而癡態已在僧前判明。「自言」：是指引咎懺悔，確認罪業的輕重以平息諍端，所以依「能懺」之力立名。「多人語」：是經過仔細審查後以抽籌表決多數人的意見，依法裁定是非邪正以滅除爭端，所以也是約「能治」之法立名。「罪處所」：是指前發言與後發言互相矛盾，或先前承認有犯、後來改口說沒犯，罪情輕重亦是如此前後不一；言辭既然自相矛盾，便必須盤問其犯戒的實處；在前後兩種說辭中，以前說為實，後說則為虛妄。為什麼呢？因為起初認罪伏罪，理應是出於善意真心，當時僧團尚未決定治罰，所以說的往往屬實；後來見僧團即將處罰，便改口狡辯，這顯然是畏懼處罰的話，理應不實，所以不可採信；這是約所犯的境緣立名。「草覆地」：是指大眾僧人共同犯過，因互相評駁引發爭端，言語反覆狡辯；如果逐一盤查檢核，恐怕罪名越來越深重，難以平息；所以聖者大發慈悲，開許不必逐條說明罪名與種類，直接由雙方僧眾和合，互相禮拜懺謝，以此止息諍論；就像用青草覆蓋地面、遮蔽塵土不再揚起一樣，這是引用比喻得名。問：既然憶念與不癡兩者都屬於本體清淨，這兩種名稱可以互相通用嗎？答：從同屬清淨的層面看，理應可以互通；但為了避免引發更激烈的諍端，絕對不可混用。因為憶念戒本來就意味著當事人向來清淨，如果賜與不癡羯磨，舉發者仍不會服氣，會以為他過去真做過錯事；如果對不癡之人給予憶念羯磨，舉發之人同樣難以平息怒氣，以為僧團在胡亂包庇清白之人。問：對於憶念與不癡，律典都規定「不再對此人作舉罪與憶念」，為何在

罪處所羯磨中，律文偏偏說「要對此人作舉罪、作憶念」？答：前面那兩種人確實沒有犯罪，只是因為牽扯上見、聞、疑三根，大眾已知內情，所以明言此罪不再作舉罪與憶念；而罪處所這類人是確實犯罪的，必須作舉罪與憶念，由此可知兩者不可相提並論。

第二定體異者且論現前必有五法五法者何起諍名人秉法名僧僧住處名界軌用名法能滅名毗尼此有四解一解五名四體人僧界別有名體法與毗尼更無別體軌用邊名作法滅諍名為毗尼第二解五名四體少異言毗尼無別體用上四法為體故第三解五名五體既言五法故以調逆進不名法正殄於諍名毗尼問有法起時名作毗尼毗尼起時有法已息如何乃言五法現前答雖不竝頭而有相續在現故言現前第四解能所相對在現前故言五法僧界法毗尼是其能起諍者是其所要以能對所方有滅諍義得名現前毗尼故問為當四人已上作法一向具五法為當亦有不具者答義即不定如伽論云十種羯磨不現前但具四法何者覆鉢捨學家捨作房擯沙彌顛狂不禮不共語不供養等是也唯有僧界法毗尼毗尼者遠有諍義又說戒自恣等唯有僧界法如結大小界唯有僧法若三人已下作能滅者但須三種現除僧界設四人已上但使不秉羯磨者亦有三問五法中能斷通僧人但與一僧名所為通僧人隱僧彰人何答秉法故存僧名所中就數分實有僧別之位皆不秉法故從別名人問五中能所別故使僧人立二名者如三中亦有能所別何故不從能所立僧人答若就數分實應僧人立二但以別人及僧不秉羯磨處齊故同作人名若與僧名恐濫於作法故問瞻波中一人舉一人乃至僧舉僧皆不如法何故上云一人乃至為僧僧為僧皆如法者答瞻波中對羯磨治人是故皆非此中直是定理是非非治人故所以如法問既知五法未知五法中法毗尼人與三法中法毗尼人有何差別答五中法指羯磨法三中法者或是言語定是非為法或自言懺法名法三中人者起諍人及判諍人通名人現五中人者但取起諍人不取於僧其毗尼者勿不皆是諍無之處此是正體故五三同也若就詮相三五皆異何者五法中無指羯磨判滅為無名毗尼三法中無者言語判滅為無名毗尼或以自言懺滅名為毗尼汎論五三異者五法是寬三法是狹何者五法獨滅於言諍若配餘六通滅四諍三法不通故廣如別章。

第二、判定滅諍法體的差異：若論「現前」，必定具備五法。何謂五法？一、引發諍端之人稱為「人」；二、秉持如法羯磨者稱為「僧」；三、僧團所居之處稱為「界」；四、運作的軌範法則稱為「法」；五、能止息爭端者稱為「毘尼」。對此有四種解釋：第一種解釋認為是五名四體，「人、僧、界」三者有名稱且有各自的體性，「法」與「毘尼」則沒有個別獨立的體性，在軌範運作方面稱為「作法」，在滅除爭諍方面稱為「毘尼」。第二種解釋同樣是五名四體但微有不同，認為毘尼沒有單獨的法體，是以前面四法的整體運作作為其法體。第三種解釋認為是五名五體，既然名為五法，便以「能調順、折伏、進退等儀軌」稱為法，以「正能斷絕消滅爭諍」稱為毘尼。問：作法生起之時稱為運作毘尼，當毘尼完全顯發時法事已經止息，如何能說五法同時現前？答：雖然不是在同一剎那並列，但有因果相續呈現在當前，所以稱為現前。第四種解釋是以「能治」與「所治」相對呈現在當前，所以稱為五法；僧、界、法、毘尼是能治，引發爭諍的人是所治；必定要以能治對應所治，才具有滅除爭端的作用，所以得名為「現前毘尼」。問：凡是四人以上的作法，是一概都具備這五法，還是也有不具備的情況？答：義理並不固定。如《伽論》說：有十種羯磨不屬於現前，只具備四法：例如覆鉢、捨學家、捨造房、擯沙彌、顛狂者不予作禮、不與交談、不與供養等羯磨即是。這些羯磨只有僧、界、法、毘尼，所謂毘尼只是遠遠具有防諍止諍的意思。又如說戒、自恣等法，只有僧、界、法；如同結大界、結小界，只有僧與法。如果是三人以下進行滅諍，只需三種現前，去除「僧」與「界」；假使有四人以上，但只要

不秉作羯磨，也只有三法。問：五法之中，「能斷諍」貫通僧團與個別之人，卻只給予「僧」的名稱；「所處理」的對象也貫通僧與人，為何隱去僧名而只標示為「人」？答：因為實際秉持戒法的是僧團，所以保留僧的名義；在被處理的對象中，就人數來分固然有僧眾與別人之位，但都不處於秉法之位，所以順從個別之稱而稱為人。問：五法中由於能治與所治有別，所以分立「僧」與「人」二名；而在三法之中同樣有能治與所治的分別，為何不依據能所立出僧、人二名？答：若就人數來分，確實應該分立僧與人二名；但因為此處個人與僧團皆不秉作羯磨，其地位平等，所以一律稱為人；若給予僧的名義，恐會與如法作羯磨的僧團相混淆。問：《瞻波羯磨》中說一人舉發一人乃至僧舉發僧，皆是不如法的；為何上文卻說一人乃至僧舉發僧都是如法的？答：《瞻波羯磨》所對治的是以羯磨來治罰人，所以那種做法都是不如法的；此處純粹是論定是非曲直，並非治罰當事人，所以是如法的。問：既然已知五法，不知道五法中的「法、毘尼、人」與三法中的「法、毘尼、人」有何差別？答：五法中的「法」專指羯磨法；三法中的「法」或是指以言教斷定是非之法，或是指自言懺悔之法。三法中的「人」包括引起爭端之人與裁斷爭端之人，通稱為人現前；五法中的「人」只取引起爭端之人，不包含作法的僧眾。至於「毘尼」，無一不是指爭諍止息的無諍境界，這是兩者共通的正體，所以五法與三法在這一點上相同；但如果就表現出來的儀相而言，三與五皆不相同：五法中的無諍，是指藉由羯磨裁決斷滅為無，稱為毘尼；三法中的無諍，是以言論判斷滅除為無稱為毘尼，或是以自言懺悔滅罪稱為毘尼。泛論五法與三法的差異：五法範疇較寬，三法範疇較狹。為什麼呢？因為五法能單獨滅除言諍，若配搭其餘六滅，通滅四種諍端；三法在此則無法通達，詳細如別章所明。

第三總別通塞者總以收攝為義別以區分立稱通以體徧諸處塞乃唯局自分此中名有總別體殊通塞毗尼之名是總以有收攝義故若論現前名等是則以名各不相收然現前是體通用通故名為總餘六不獨行要假現前方得滅諍即是明用通餘六六自相望六六常別憶念現前非是不癡現前故知是別若以餘六望現前現前常是總若以現前望下六即是其別如似羯磨望受日結界受日結界是別若以結界受日望羯磨羯磨即是總問現前該六名為通者自言亦通何故落在塞中答汎爾自言應說為通但今自言唯取攬短歸己名自言毗尼故不在通餘無攬短之義如憶念之人本亦不犯木癡之人病差不為多人語者各言我是罪處之人後便解違艸布地者不說名種是故不說自言為通指文辨相廣如別章如此七滅論義皆有三法現前若如文辨者唯現前自言二毗尼有三五現前餘五各五其中界現前五中皆同法滅位通隨相各別人亦通五毗尼唯多人語中人可在斷諍數中餘皆不爾僧亦位通隨相不同何者現前毗尼中僧具十德者集餘不在例多人語中僧不問愚智悉集并起諍人自判艸覆中僧不揀愚智要是兩朋眾皆集即此彼互作僧人憶念不癡罪處所中僧應簡取具不愛等四諸門如律。

第三、說明總名、別名、共通與局限：總，以收攝統括為義；別，以區分各相而立名；通，指其體性能遍及諸處；塞，指其法局限於自分之內。在此七法中，有名稱上的總別，也有體性上的通塞。「毘尼」之名是總名，因為具有收攝一切滅法之義；若論「現前」等名，則屬於別名，因為各自的名相互不相涉。然而「現前」本身是體性，其功能共通於後六種滅法，所以稱為總；其餘六種滅法不能單獨運作，必須憑藉現前法才能滅諍，這便說明現前的體用通於其餘六滅。後

六滅法彼此相對，六法之間常是各自差別的，「憶念現前」絕非「不癡現前」，所以知道是各自獨立之別法。若將其餘六滅對照現前，現前永遠是總；若將現前對照後六滅，現前相對於個別滅法就是其別相。這如同「羯磨」對照「受日」與「結界」，受日與結界是別法；若將結界與受日對照羯磨，羯磨便是總法。問：現前涵蓋了後六法所以稱為通法，「自言」也貫通於諸處，為何卻落在局塞之中？答：一般廣泛意義的自言懺悔，本可說為共通之法；但此處的自言毘尼，專門取「攬取短處歸於自己、發露認罪」為義，所以不列入共通之列。其餘諸法都沒有攬短認錯的意思，如憶念者本來就沒有犯戒，不癡者是狂病已癒不認病中之事，多人語者是各自堅持己見，罪處所者是事後翻供矛盾，草覆地者是不說具體罪名與種類；所以不將自言稱為通法。依據經文辨別各自行相，詳細載於別章。這七種滅諍法在義理推論上，都含有「三法現前」；如果按照律文辨析，唯獨「現前毘尼」與「自言毘尼」兼具三法與五法現前，其餘五滅都各自具足五法現前。其中「界現前」在五法中全體相同；「法滅」的果位通達於一切，但隨其事相各自不同；「人現前」也通於五種毘尼，唯獨在多人語羯磨中，引發爭端之人可以列入裁斷爭端的僧數之中，其餘皆非如此。「僧現前」的果位也是相通的，隨其事相而有不同：在現前毘尼中，僧眾必須具足十德，不符合者不在此列；在多人語中，不論愚昧或聰慧之僧全體齊集，連引發爭諍之人也親自參與判決；在草覆地中，僧團不挑選愚智，必須是爭執的兩派陣營全體到齊，雙方互為秉法之僧與受懺之人；在憶念、不癡、罪處所中，僧眾應當揀選具備不愛、不恚、不怖、不癡等四德的清淨僧，各種門徑皆如律中所述。

第四滅罪諍及以治人者自言艸覆罪諍俱滅罪處一種不滅罪俱滅諍自餘四種唯滅諍而無罪可滅其七中六種但滅諍不治人以人無過故諍是鬪亂故須滅之罪處所亦滅諍亦治人諍須滅如上以人諱罪觸僧故須治人與處所竟應奪三十五事又五分云本言治有二種一可悔二不可悔不可悔者與作盡形壽不可悔白四羯磨餘無此過故不論解此中問法之與藥有何別答如現前毗尼法者簡集智慧羯磨是也藥者正用三藏教法判者是也不如憶念等三法藥同體今疏家作法藥通解所以不出法藥體者一解滅不究竟故若作此解不出法者且得如是藥是究竟何以不出此責難自言毗尼諍應得滅從多論同言未滅第二作不定解者覓中三品上中下定言犯二諍執情流轉不定用藥無準故不出義可爾又解餘四所以不出法藥者現前通滅四諍智出何體若欲具論謂皆竝用正欲隨分少序恐謂常定謂皆滅諍是故隱之如現前中五法三法人有增減等是名不定雖簡眾白竟諍復未滅故言不究竟如自言或對一二三四或自引犯不犯輕重等故知無準雖假和白諍罪未滅故知亦不究竟多人語中三種行舍羅五四不同故知無準雖作差白羯磨等諍情未息滅亦不究竟艸覆中用法應定但以滅不究竟是故不出法體。

第四、說明滅除罪事、諍事以及懲處當事人：在自言與草覆地中，罪與諍全部滅除；罪處所這一種不滅除罪，但滅除諍；其餘四種滅法只滅除諍事，而無罪可滅。在七滅諍中，有六種只滅諍而不懲處人，因為當事人並沒有過失，爭諍只是大眾心生擾亂，所以應當平息；罪處所既要滅諍，也要治處當事人——諍端必須平息如前所述，而當事人隱瞞罪行、觸惱僧團，所以必須予以懲戒。給予罪處所羯磨之後，應剝奪其三十五項僧事權利。又《五分律》說：原本所說的懲治有兩種，一是可悔，二是不可悔；不可悔者，應當對他作盡形壽不可悔的白四羯磨，其餘各法沒有

這種過咎，所以不論。在此問：「法」與「藥」有何差別？答：如在現前毘尼中，「法」是指揀選聚集具備智慧的僧眾所作的羯磨；「藥」是指真正運用經律論三藏教法來裁定是非者。這與憶念等三滅法不同，那三法的「法」與「藥」體性相同。現在律疏家將法與藥作共通解釋，之所以沒有明確列出法藥體性，一種解釋是因為平息得不夠究竟徹底：如果作此解釋，而不標出羯磨法體，暫且說得通，但三藏教藥本身是徹底究竟的，何以也不標出？這正是要責難反詰自言毘尼：諍端應當已得滅除，但依《薩婆多論》等則認為並未徹底消滅。第二種解釋是作「不定解」：在覓諍之中有上、中、下三品，其判定犯戒引發兩種爭端，人的執著情執輾轉流動不定，用藥沒有固定標準，所以不予標明，這在義理上是行得通的。另一種解釋說，其餘四種滅法之所以不標出法藥體性，是因為現前通滅四種爭諍，智慧究竟以何為法體？若想完全論述，就是全部並用；若只想隨分稍作介紹，又恐學者誤以為是固定常軌、以為已經完全滅諍，所以隱而不發。如同現前法中有五法、三法，人數有增有減等，這都稱為不定；雖然已經揀選大眾作白羯磨完畢，諍事卻尚未平息，所以說不究竟。如自言中，或者對一人、二人、三人、四人，或者自己招供有犯、無犯、罪重、罪輕等，由此可知沒有固定準則；雖然藉助和合宣白，諍事與罪業並未完全滅盡，所以知道也是不究竟。在多人語中，三種發籌表決方式，五德或四德之僧各有不同，所以知道無定準；雖然作了差派行籌的白羯磨等，爭諍之情未息，滅諍亦不究竟。草覆地中，所用的法應當是固定的，只因為滅得不徹底，所以不標明法體。

第五滅人多少者二通五局如律中解依阿含經要羅漢被舉得作憶念凡夫不得何故凡夫有故犯戒羅漢無故犯止誤犯耳善見云憶念毗尼者為愛盡比丘至那含不為凡夫婆論云比丘比丘尼現前三眾不現前與憶念羯磨不癡罪處亦爾婆多云若比丘犯戒內爛舉眾共知不須自言直爾遣出伽論云若不語彼而擯比丘得成擯僧犯吉羅不作憶念亦如是不作白羯磨亦得成擯眾僧犯吉不現前如是祇律云覓罪相羯磨人盡形行八事一不得與度人二不得與受具戒三不得與人作依止四不得受比丘按摩供給五不得作比丘使六不得受次第差會義云都盡時得七不得為僧作說法人八不得與僧作說毗尼及羯磨人。

第五、說明滅諍人數的多寡：二種滅法通於大眾，五種局限於特定人數，皆如律文所解。依據《阿含經》，必須是阿羅漢遭到舉發，才可以作憶念羯磨，凡夫不得作。為什麼呢？因為凡夫會有故意犯戒的可能，阿羅漢沒有故意犯戒，只有無心誤犯罷了。《善見律》說：憶念毘尼是為斷盡貪愛的比丘乃至阿那含所設，不為凡夫而設。《薩婆多論》說：比丘、比丘尼須在現前，式叉摩那、沙彌、沙彌尼這下三眾不須現前，即可給予憶念羯磨；不癡、罪處所羯磨也是如此。《薩婆多論》又說：如果比丘犯戒、內部德行潰爛，全體僧眾皆已知曉，不須等待他自言供認，直接將他逐出即可。《伽論》說：如果不告知當事人就直接擯黜比丘，擯黜依然有效，但僧眾犯突吉羅罪；不作憶念羯磨也是如此；不作白羯磨就逕行擯黜，擯黜同樣有效，但大眾僧犯突吉羅；不現前作法也是如此。《僧祇律》說：被作覓罪相羯磨的人，終生必須遵行八事：一、不得度人出家；二、不得為人受具足戒；三、不得為他人作依止師；四、不得接受其他比丘的按摩侍

奉供養；五、不得充當比丘的差使；六、不得接受依僧次輪流的齋會請供——論義說等到全體僧眾都輪遍時方可獲得；七、不得為僧團作說法人；八、不得為僧團作宣說毘尼及主持羯磨之人。

七滅諍

將講七滅諍略存六門：

第一釋字得名者：夫按經論，毗尼名滅，以無為體；但無理一揆更無殊狀，何有七滅？今隨緣而表，且序七而已。此中體非過未名曰現前，能滅於諍故曰毗尼，所以目云現前毗尼。毗尼不須更論，義無異故，世局受稱，若在過未不能滅諍故。憶念者：由僧作法念彼清淨，情即息故，就能治得名。不癡者：詳心作法證彼前人黠來不犯，諍情即息故，從境受目。不癡對癡，癡在僧故。自言者：引過懺悔定罪輕重而滅於諍，故約能立名。多人語者：詳心捉籌表多人語，定理邪正以滅於諍，故亦約能治立名。罪處所者：前引後違，或前言犯後言不犯，輕重亦爾，言致相違，徵其犯處，故於前後中以前為實後便是虛。何者？初言伏罪義可好心，僧未許治故言多是實；後見僧欲治便復更言，此是懼罰之言義可不實，故不信也。約境為名。艸覆地者：眾僧共犯因評致諍，言既翻覆，若尋撿者恐成深重難可從滅，故聖大慈開不說名種，直爾二眾和合迭相懺謝以息其諍，如艸覆地掩塵使不用故，引喻得名。

問：既憶念、不癡二俱清淨，得更互彰名不？

答：望同清淨應得俱成增諍，不得互彰。然憶念本來清淨，若與不癡者所舉不息，以他諍謂己曾作故；若不癡與憶念名者，能舉之人諍復難息，以他謂我妄舉清人故。

問：憶念不癡律皆言不作舉憶念，何故罪處所中律獨云作舉作憶念？

答：彼實不犯，但執三根，大眾知情故言此罪更不作舉憶念；此人實犯，須作舉憶念，是知不例。

第二定體異者：且論現前必有五法。五法者何？起諍名人、秉法名僧、僧住處名界、軌用名法、能滅名毗尼。此有四解：一解五名四體，人、僧、界別有名體，法與毗尼更無別體，軌用邊名作法，滅諍名為毗尼；第二解五名四體少異，言毗尼無別體，用上四法為體故；第三解五名五體，既言五法，故以調逆進不名法，正殄於諍名毗尼。

問：有法起時名作毗尼，毗尼起時有法已息，如何乃言五法現前？

答：雖不竝頭而有相續在現，故言現前。

第四解：能所相對在現前故言五法，僧、界、法、毗尼是其能，起諍者是其所，要以能對所方有滅諍義，得名現前毗尼故。

問：為當四人已上作法一向具五法，為當亦有不具者？

答：義即不定。如伽論云十種羯磨不現前但具四法，何者？覆鉢、捨學家、捨作房、擯沙彌、顛狂、不禮、不共語、不供養等是也，唯有僧界法毗尼，毗尼者遠有諍義；又說戒自恣等唯有僧界法，如結大小界唯有僧法。若三人已下作能滅者，但須三種現，除僧界；設四人已上但使不秉羯磨者，亦有三。

問：五法中能斷通僧人，但與一僧名；所為通僧人，隱僧彰人何？

答：秉法故存僧名；所中就數分實有僧別之位，皆不秉法故從別名人。

問：五中能所別故使僧人立二名者，如三中亦有能所別，何故不從能所立僧人？

答：若就數分實應僧人立二，但以別人及僧不秉羯磨處齊故同作人名，若與僧名恐濫於作法故。

問：瞻波中一人舉一人乃至僧舉僧皆不如法，何故上云一人乃至為僧、僧為僧皆如法者？

答：瞻波中對羯磨治人是故皆非，此中直是定理是非非治人故，所以如法。

問：既知五法，未知五法中法毗尼人與三法中法毗尼人有何差別？

答：五中法指羯磨法，三中法者或是言語定是非為法，或自言懺法名法；三中人者，起諍人及判諍人通名人現；五中人者，但取起諍人不取於僧。其毗尼者，勿不皆是諍無之處，此是正體故五三同也。若就詮相三五皆異，何者？五法中無，指羯磨判滅為無名毗尼；三法中無者，言語判滅為無名毗尼，或以自言懺滅名為毗尼。汎論五三異者，五法是寬，三法是狹。何者？五法獨滅於言諍，若配餘六通滅四諍，三法不通故，廣如別章。

第三總別通塞者：總以收攝為義，別以區分立稱；通以體徧諸處，塞乃唯局自分。此中名有總別，體殊通塞。毗尼之名是總，以有收攝義故；若論現前名等是則以名各不相收。然現前是體通用通故名為總；餘六不獨行，要假現前方得滅諍，即是明用通餘六；六自相望六六常別，憶念現前非是不癡現前，故知是別。若以餘六望現前，現前常是總；若以現前望下六，即是其別。如似羯磨望受日結界，受日結界是別；若以結界受日望羯磨，羯磨即是總。

問：現前該六名為通者，自言亦通，何故落在塞中？

答：汎爾自言應說為通，但今自言唯取攬短歸己名自言毗尼，故不在通；餘無攬短之義，如憶念之人本亦不犯，不癡之人病差不為，多人語者各言我是，罪處之人後便解違，艸布地者不說名種，是故不說自言為通。指文辨相廣如別章。

如此七滅論義皆有三法現前。若如文辨者，唯現前、自言二毗尼有三五現前，餘五各五。其中界現前五中皆同；法滅位通，隨相各別；人亦通五毗尼，唯多人語中人可在斷諍數中，餘皆不爾；僧亦位通，隨相不同。何者？現前毗尼中僧具十德者集，餘不在例；多人語中僧不問愚智悉集，并起諍人自判；艸覆中僧不揀愚智，要是兩朋眾皆集，即此彼互作僧人；憶念、不癡、罪處所中僧應簡取具不愛等四，諸門如律。

第四滅罪諍及以治人者：自言、艸覆罪諍俱滅，罪處一種不滅罪俱滅諍，自餘四種唯滅諍而無罪可滅。其七中六種但滅諍不治人，以人無過故，諍是鬪亂故須滅之；罪處所亦滅諍亦治人，諍須滅如上，以人諱罪觸僧故須治人，與處所竟應奪三十五事。又五分云本言治有二種：一可悔，二不可悔。不可悔者，與作盡形壽不可悔白四羯磨。餘無此過，故不論解。

此中問：法之與藥有何別？

答：如現前毗尼法者，簡集智慧羯磨是也；藥者，正用三藏教法判者是也。不如憶念等三法藥同體。今疏家作法藥通解，所以不出法藥體者：一解滅不究竟故，若作此解不出法者，且得如是藥是究竟何以不出？此責難自言毗尼諍應得滅，從多論同言未滅。第二作不定解者，覓中三品上中下定言犯二諍，執情流轉不定，用藥無準故不出，義可爾。又解餘四所以不出法藥者，現前通滅四諍，智出何體？若欲具論謂皆竝用，正欲隨分少序恐謂常定謂皆滅諍，是故隱之。如現前中五法三法人有增減等，是名不定，雖簡眾白竟諍復未滅，故言不究竟；如自言或對一二三四，或自引犯不犯輕重等，故知無準，雖假和白諍罪未滅，故知亦不究竟；多人語中三種行舍羅五四不同，故知無準，雖作差白羯磨等諍情未息，滅亦不究竟；艸覆中用法應定，但以滅不究竟，是故不出法體。

第五滅人多少者：二通五局，如律中解。依阿含經：要羅漢被舉得作憶念，凡夫不得。何故？凡夫有故犯戒，羅漢無故犯，止誤犯耳。善見云：憶念毗尼者為愛盡比丘至那含，不為凡夫。婆論云：比丘、比丘尼現前，三眾不現前，與憶念羯磨，不癡、罪處亦爾。婆多云：若比丘犯戒內爛舉眾共知，不須自言，直爾遣出。伽論云：若不語彼而擯比丘得成擯，僧犯吉羅；不作憶念亦如是；不作白羯磨亦得成擯，眾僧犯吉，不現前如是。祇律云：覓罪相羯磨人盡形行八事：一不得與度人，二不得與受具戒，三不得與人作依止，四不得受比丘按摩供給，五不得作比丘使，六不得受次第差會（義云都盡時得），七不得為僧作說法人，八不得與僧作說毗尼及羯磨人。

第六病藥相當者：藥雖有七，所除有二。凡滅諍之來要從下至上，是故初四毗尼擬滅諍中下二品藥，後三毗尼擬滅諍上品藥。

此中問：言諍以幾藥滅？

答：以現前、多人語二。何故？言諍由評理邪正法相是非各言己是不能刊定，遂生其諍。然法相是非唯教所備，是故三藏法師依於聖教，用現前、多人語定理是非，邪正既分諍情即息，藥病相當故唯有二，餘五無此義。如覓諍中三毗尼，諍由人起清濁未分是以生諍，用憶念、不癡定人清，罪處所定人濁，清濁已分諍情遂

息，故是對治；言諍評理而生，若以憶念等三定人清濁，理相不分猶自生諍，非此對治何得用也？其犯諍由人犯之輕重而生起，須以自言定犯輕重；若彼相朋黨不聽自言，諍情遂深，不須檢校罪之輕重，以艸覆滅；言諍評理不諍罪事，不同犯有輕重，何須自言及艸覆也？

問：頗有言諍以一滅滅不以多人語耶？

答：若一比丘乃至僧為比丘現前好言教語，如法如毗尼如佛所教令息諍事，是名一滅滅。然僧評斷應差十法者別住一處共斷此事，餘有不誦戒者不知戒毗尼，便捨正義作非法語，僧作單白出此比丘十法如律。若多人法者，先差五德人謂不愛等為行舍羅者，以白二差令行。行有三種：三種者，若念眾中非法者多而和尚闍梨皆如法，應顯露行舍羅，舍羅即二，一破二完，法非法者各執隨一；若念諍事如法人多而和尚等不如法，即應覆藏行舍羅，恐諸比丘隨和尚捉舍羅故；若念如法人多而和尚等非法者，彼應耳語而行舍羅，舍羅有二如初可知。此中若如法多者，彼應作白言諍事已滅；若如法少即應作亂已便起去，應遣使往比丘住處僧中白言：彼住處非法比丘多，善哉長老能往至彼，若如法多諍事滅功德多。此比丘聞應往，若不往當如法治。

問：覓諍以幾滅滅？

答：此四滅滅：現前、憶念、不癡、罪處。何故？覓諍由人而起，須用此四定人清濁，諍情即息，藥病相當是以用。覓既不諍理何用多人？復不諍前犯輕重，故不用自言艸覆。

問：頗有覓諍用二滅滅不以不癡罪處所耶？

答：若比丘不犯重殘及蘭，諸比丘言犯此三罪數詰不止，僧應與此比丘憶念滅。然不現前、不自言、不清淨、非法、別眾，皆不如法，是名為覓諍以二滅滅。

問：頗有覓諍以二滅滅不以憶念罪處所耶？

答：若有比丘顛狂心亂犯眾罪，後後還得心，諸比丘皆言犯重殘蘭數詰不止，僧以白四與此比丘不癡毗尼，五事如法，名為覓諍以二滅滅不以憶念等。

問：頗有覓諍以二滅滅現前罪處所不以憶念不癡耶？

答：若有比丘好論議，與外道論時得一切難便前後語相違，若在眾僧中問時亦前後語相違，眾中故作妄語，僧以白四與此比丘罪處所，五事如法，名為覓諍以二滅滅。

問：頗有得艸覆以現前滅不？

答：如覓三中或初一人、二人、三人、眾僧等一往和諧得者是。

問：犯諍以幾滅滅？

答：此三滅滅：現前、自言、艸覆。何故？自言懺悔定罪輕重，諍情即息，藥病相當故；若約不聽流至上品，作艸覆滅之。既不諍理故不用多人，又不諍人之清濁何用憶念等三？然自言罪諍共滅，艸覆滅諍，廣如磨夷。

問：頗有犯諍以二滅滅現前自言不以艸覆耶？

答：若比丘犯罪，若罪在一比丘前懺，應至一清淨比丘所而作懺法是也，二三四等皆亦如是。

問：頗有犯諍以二滅滅現前艸覆不以自言耶？

答：若比丘諍事，是中比丘多犯眾罪非沙門法，云無齊限出入行來不順威儀，尋究此事恐令罪深重，不得如三藏教令滅諍事，智慧比丘以單白作如艸覆懺。亦有犯諍唯現前滅，義同覓諍。

問：事諍以幾滅滅？

答：以一切滅滅，隨所犯故。首解：事諍中更無別趣唯有前三，故以一切滅滅；恐濫竝用，故言隨所犯。

問：餘諍用藥皆別一一問，事諍之中唯有總問者何？

答：餘諍用藥滅當品即盡是故別問；此諍三品用藥不定，若當問一當品不盡，是以闕而不解。然言諍中事作以現前多人滅，覓諍中事作用憶念等三滅，犯諍中事作以自言艸覆滅，故言以一切滅滅隨所犯。十誦又云：常所行事唯一現前滅。

第六、說明病與藥的對治相當：藥雖然有七種，但所要消除的根源只有兩種。大凡滅除爭諍的過程，必然是自下而上逐漸深入；所以前四種毘尼是用來滅除諍事中下二品的對治藥，後三種毘尼是用來滅除諍事上品之病的對治藥。在此問：言諍應當用幾種藥來滅除？答：用現前與多人語這兩種。為什麼？因為言諍是由於評析道理的邪正、法相的是非，雙方各執己見、無法定奪，遂引發爭諍；而法相的是非唯有聖教才能完全闡明，所以三藏法師依照聖教，運用現前與多人語來定奪是非；邪正既然判定，爭吵的情執隨即止息，這是病藥精準對治，所以只有這兩種，其餘五滅沒有這種功效。正如覓諍中的三種毘尼：爭端由人而起，人的清白與染污尚未分明，因此發生爭執；必須用憶念、不癡來判定當事人的清白，用罪處所來判定當事人的污濁；清濁既然判然有別，爭端隨之止息，所以這是專門對治言諍是評析義理而生，如果用憶念等三種去判定人的清濁，義理是非依舊未分，爭端仍然會發生，並非其對治法，哪裡可以使用？至於犯諍，是由於個人犯戒的輕重而引起，必須以自言供認來判定犯戒輕重；如果當事人各立朋黨、不聽自言供認，爭端情執日益深重，就不須逐一追查罪行的輕重，直接以草覆地來平息爭端。言諍既然是評析義理而非爭辯罪事，不涉及犯戒的輕重，何須使用自言與草覆地？問：是否有言諍只用一種滅法來滅除，而不用多人語的情況？答：如果有一位比丘乃至全體僧眾，當著該比丘的面，用合乎戒法、合乎毘尼、合乎佛陀教誨的善言嘉語開導他，使爭端平息，這便稱為以一種滅法滅除。然而僧團裁決評斷時，應當差派具備十法的大德，另居一處共同了斷此事；大眾中若有不熟誦戒律、不懂戒律毘尼的人，往往會捨棄正理而說不如法的話，僧團應當作單白羯磨，讓這類比丘退出。具備十法的條件如律中所說。若採取多數決的「多人語」法：先差派具備五德、遠離愛染等偏頗的比丘擔任行籌者，以白二羯磨差派他去發籌。發籌的方式有三種：一、如果考慮到大眾中持非法人數眾多，而和尚、闍梨都是持如法人，應當公開發籌——籌有兩種，一是破損的，二是完好的，持正法者與持非法者各自隨心取一種；二、如果考慮到爭執事件中持如法人佔多數，而和尚等人持不如法觀點，就應當隱密覆藏發籌，免得諸比丘礙於情面盲從和尚取籌；三、如果考慮到持如法人雖多，但和尚等人持非法見解，行籌者應當附耳低聲私密行籌，籌的種類如前所述。在此情況下，如果持如法者佔多數，行籌者應著作白宣告諍事已經平息；如果如法人佔少數，就應當佯裝混亂、隨即離席而去，並應派遣使者前往其他比丘住處，在僧團中宣告說：「那個住處不如法的比丘眾多，善哉長老，您若能前往該處，如果如法之人增多，爭端得以平息，功德無量。」被告知的比丘聽聞後應當前往；若不肯前往，應當依法處治。問：覓諍應當用幾種滅法來滅除？答：以此四種滅法滅除：現前、憶念、不癡、罪處所。為什麼？因為覓諍是由人而引發的，必須運用這四種方法判定個人的清白與污濁，爭端的情執才會止息，這是病藥相當，所以採用。覓諍既然不是爭辯義理，何須使用多人語？又不是爭辯先前所犯之罪的輕重，所以不用自言與草覆地。問：是否有覓諍只用兩種滅法滅除，而不用不癡與罪處所的情況？答：如果比丘並未

犯下重罪、殘罪以及偷蘭遮罪，諸比丘卻指控他犯了這三種罪，再三盤問詰難不休；僧團應當給予這位比丘憶念滅諍。然而如果不現前作法、當事人不自言供認、心不清淨、不如法、個別結黨集會，都屬於不如法。這便稱為覓諍以兩種滅法滅除。問：是否有覓諍只用兩種滅法滅除，而不用憶念與罪處所的情況？答：如果有比丘心智狂亂顛倒，犯下諸多罪過，事後神智恢復清醒，諸比丘仍指責他犯了重罪、殘罪、偷蘭遮罪，一再詰問不止；僧團應當以白四羯磨給予這位比丘不癡毘尼，五事皆合乎法度，這便稱為覓諍以兩種滅法滅除，而不用憶念等。問：是否有覓諍只以兩種滅法——現前與罪處所滅除，而不用憶念與不癡的情況？答：如果有比丘喜好論辯，與外道辯論時遭到種種詰難，便言詞前後自相矛盾；在僧眾中受質詢時，言詞也前後矛盾，在大眾中故意說謊；僧團應當以白四羯磨給予這位比丘罪處所處分，五事皆合乎法度，這便稱為覓諍以二滅滅除。問：是否有可能以草覆地配搭現前來滅除？答：如同在覓罪的三種情況中，初時一人、二人、三人或全體大眾，透過一次和合協商而平息爭端，便屬於此類。問：犯諍應當用幾種滅法來滅除？答：以此三種滅法滅除：現前、自言、草覆地。為什麼？因為自言懺悔能判定罪名輕重，諍端情執隨即平息，這是病藥相當的緣故；如果因雙方結怨不聽從自言供認，爭端演變為上品惡化狀態，就作草覆地來滅除它。犯諍既然不爭辯教理，所以不用多人語；又不爭論個人本身的清濁，何須使用憶念等三法？然而自言能使罪業與諍端一同滅除，草覆地滅諍的情形詳細記載於《摩夷論》。問：是否有犯諍只以兩種滅法——現前與自言滅除，而不用草覆地的情況？答：如果有比丘犯罪，若該罪可以在一位比丘面前懺悔，他就應當前往一位清淨比丘處施行懺法，這就是了；在二位、三位、四位比丘前懺悔，情況也都是如此。問：是否有犯諍只以兩種滅法——現前與草覆地滅除，而不用自言的情況？答：如果有比丘引發爭端，在場的比丘多半犯下許多微細罪過，不符合沙門法度，言行出入往來皆不合乎威儀；若要窮究追查這件事，恐怕會引發更深重的罪過，無法依三藏教法平息爭論；此時具備智慧的比丘應當以單白羯磨，舉行如同草覆地一般的集體懺悔。也有犯諍只透過現前一法即獲平息的，其義理與覓諍相同。問：事諍應當用幾種滅法來滅除？答：用一切滅法來滅除，隨其所觸犯的事由而定。首師解釋：事諍之中並沒有另外的特殊類別，只有前述三種爭諍所涵蓋的事由，所以用一切滅法來滅除；因恐學者誤以為所有滅法要一同並用，所以特別說「隨所犯之事」。問：其餘各諍所用的藥法各有不同，都逐一分別提問，為何在事諍之中只有總括提問？答：其餘爭諍用藥平息時，各品級當下便了斷清楚，所以分別提問；而事諍這三品的用藥極不固定，若只提問其中一種，無法涵蓋其整個品級，所以缺略而不逐一解釋。然而在言諍中產生的僧事，以現前與多人語來滅除；在覓諍中產生的僧事，用憶念等三法來滅除；在犯諍中產生的僧事，以自言與草覆地來滅除；所以說用一切滅法滅除、隨所犯之事而定。《十誦律》又說：平日所行的一般僧事，唯獨用一種現前法即可滅除。

四諍

四諍

將講四諍略存五門

在講述四諍法之前，先略列五門說明。

四諍

將講四諍略存五門：

第一辨相得名者：夫理不自班，藉言以顯。詳法是非，定理邪正，彼此諍言遂成乖分，名之為諍，諍由言起故名言諍。內有三根，伺覓前罪，舉來詣僧遂生其諍，諍由覓起故名覓諍。具緣造境，違教作事，名之為犯；因評此犯而致紛紜，名之為諍，諍從犯起故名犯諍。評他已起百一羯磨，彼此不和遂生其諍，諍由事起故名事諍。如毋論云：二人同競名鬪，徒黨相助名諍，往徹僧者名言，各說其理名訟。

諍雖有四，得名有二：言、覓約因，犯、事從境。何者？境別塵沙，諍乃無量，故不從境；言即通含要而省約，故就因名。

問：理亦是通，何不就境名為理諍？

答：理通於四更無別也。

問：若爾言亦是通，不可就言受名？

答：理均一揆本自無過，執情三品兼復通四，是以不彰；言雖通四，為彰言過有執情三品，是以初諍從言立目，餘三隨事。論其覓諍，境別清濁便有二文，然境雖違順莫不由覓生諍，是故隱境從因；犯事二諍從因受名不出言覓，今隱因從境。

疏人解：言諍若是從境彰名，境別塵沙；我犯別無量，不可從境得名？

答：言諍從境攝諍不盡，諍於二諦更不攝故，不相假故；論其犯諍，由諍輕重方名犯諍，此即相假，輕重非一，若從犯者攝諍斯盡，是故從境。

又問：覓諍若從境彰名，境別清濁諍便有二者；事諍亦境有是非，不應從境立名？

答：犯境唯濁，覓通清濁；事亦是狹，唯是羯磨已作者，不通餘事及未作者，是非皆事故。

問：舉事名事諍，舉罪何故不名罪諍，乃云覓諍？

答：舉事是其必有事，得從於境名事諍；舉罪未即有罪，是故因其必有覓。由此言之，事諍就業而立，餘三就行而立。理實隨緣諍乃無量，今且就一方化儀略表此也。

第二僧尼同異者：謂尼僧各自有四諍不殊，是名為同。而有異者，如僧尼論義兩情乖競，此雖言諍，然不假滅滅，故不名言諍攝。何故？一二眾既別，為之義稀；二住處別故，不礙羯磨說戒；三復無共用藥滅故。言諍反三如是，乃至事諍亦爾。此中有異者：比丘與尼諍二眾犯、二比丘諍尼犯、或二尼諍比丘犯罪事不同者，皆不在犯諍；或比丘諍尼犯事同見不同者，在言諍攝；或比丘與尼諍二眾羯磨亦非事諍；或二比丘諍尼羯磨成與不成，在言諍中事諍攝，以得有破僧共用藥滅故；二尼諍比丘羯磨亦爾。

論起諍人多少者：言、犯二諍得通多少人起，覓諍唯得三人已下起，事諍無別，如前三判。

第三辨諍根義者：言根有四：一貪無貪等就體性說根，二僧界人就事說根，三六諍等就業說根，四十八法就法說根。若泛評四種僧是非而生諍，由僧起故言僧為根，界人準此。又摩夷云：諍根本六，分別十八。何者為六？一瞋恚、二惱害、三約為、四惱疾、五見取、六邊邪二見。廣說法非法乃至說非說十八種，是名諍根本聚。覓根有三，初二同前；三者以三舉事為根，此是所犯事，僧界人等是所評事故。不同貪根者，謂三不善心舉而生諍，無貪等準此可知。又由舉僧犯而生諍者，故言僧為根；僧根由犯界就遠緣說界為根，餘者可解。犯根亦四，初三同覓；四者六犯所起，如增六說。三舉等就所犯事說，六犯者就能犯說，故不同。貪等為根者，三不善心犯遠生於諍說為根；既言是犯，故無三善為根；若就起諍行者，得有三善心為根義。事根有三，如前三中初二說。

問：四諍何故根有不同？

答：言中多評法相，故以十八事為根，餘三不同故不說；覓犯三中唯求犯不犯輕重，故以三舉六犯等為根，與事不同故不說；事中同前二位，故不說十八三舉六犯等根。又解：亦可準通互舉而已。

第四三性之義者：言、覓、犯、事皆通三性，義準可知。

問：不善犯中凡聖何異？

答：凡夫遮性俱犯，三果唯犯遮戒，亦可凡夫犯廣略，學人唯犯略。十誦云：凡夫通三性犯戒，阿羅漢唯無記作；四分亦似通善。

問：四諍為善為不善？

答：不善。

問：若爾何故文云或善等耶？

答：若據始心評理是非說作善，後心乖惱即是諍；今滅時滅諍不滅善。言覓二諍中無記是善無記，犯諍中無記是不善無記，事諍中無記不定。若言覓二諍中無記名善無記，犯諍中事諍無記是不善無記。

問：既言無記，如何乃說王不善耶？

答：論解不定。此說微品善惡不能引於總報說為無記，望感別報邊說善不善，非謂泛爾無記心起故言無記。

問：從三諍生事諍如何？

昔解：若諍制言諍羯磨以七藥滅，名言諍中事作；若諍制覓諍中羯磨亦以七藥滅，名覓中事作；若諍制犯諍中羯磨亦同七藥滅，名犯中事作。若爾諍受日等羯磨何諍所收？今解：但使諍其一切已作百一羯磨道理是非，事同見異者是言諍中事作；若諍治人舉罪，能舉證犯所舉諱犯不肯引過者，覓中事作；若前人羯磨惡心懈怠心者，是犯中事作。指事顯相品之差別，廣如別章。

第五定諍多少者：如律中云：或有言即是言諍，或有言非言諍，或有言諍即是言，或有言即是諍，或有言非諍，或有諍即是言，或有諍非言，廣如彼說。此中首解：諍有二種：初言單諍者，因其論義兩情乖背無伴勢者是名單諍。以是義故，或有言者舉單言即言諍者是單諍；或有言者舉單言非言諍者非單諍是往復單言，恐此單言諍濫餘三諍，故須簡言或有言諍即言者，謂是言諍非三諍。後言重諍者，兩人論義執情致鬪，復有餘人即伴勢力自重諍故。或有言即是諍是初總顯也；或有言非諍者、或有諍即是言者正是重諍，恐此重生諍謂是餘三諍故須簡之；或有諍非言諍謂是餘三諍，犯、覓等諍準此類解故律不論，廣如首解。

第一、辨析諍相以明定得名：義理本身不會自我宣顯，必須藉由言語才能闡明；仔細推求戒法的是非、判定道理的邪正，彼此言辭相爭，遂導致分裂乖違，這稱為「諍」；爭端是由言語而引發的，所以稱為「言諍」。內心存著見、聞、疑三根，窺伺尋查他人的前愆罪過，向僧團舉發，遂引發爭論；爭端是由窺覓罪過而引發的，所以稱為「覓諍」。具足諸緣造作境遇，違背戒教做出非行，稱為「犯」；因為評核此項犯戒行為而導致眾說紛紜、起爭執，稱為「諍」；爭端是由犯戒而引發的，所以稱為「犯諍」。評議他人已經作過的百一羯磨法事，彼此意見不和，遂引發爭端；爭端是由僧事而引發的，所以稱為「事諍」。如《毘尼母論》說：兩人互相爭競稱為「鬥」，拉攏結黨相助稱為「諍」，告到僧團面前公開爭辯稱為「言」，各自陳述己方道理稱為「訟」。爭諍雖然有四種，但得名的方式有兩種：「言諍」與「覓諍」是依據「引發的起因」立名；「犯諍」與「事諍」是順從「所對的境緣」立名。為什麼呢？因為客觀境緣繁多如塵沙，諍端也無量無邊，所以不能順從境緣來立名；言語則普遍包含一切，綱要簡約，所以依據起因來立名。問：道理也是普遍相通的，為何不順從境緣命名為「理諍」？答：道理貫通這四種諍，此外並沒有獨立的理，所以不立此名。問：如果是這樣，言語也是普遍相通的，為何可以依據言語得

名？答：道理是平等一致的，本身原本就沒有過失；眾生的情執才分為上中下三品，而且普遍通於四諍，所以不彰顯為理諍。言語雖然也貫通四諍，但為了彰顯言語招致的過咎、其中含有三品情執，所以第一種諍依據言語立名，其餘三種則隨順具體事情立名。論及覓諍所對之境，分別有清白與污濁兩類，便有兩種律文；然而境緣無論是違逆還是順從，無非都是因為尋覓追查而引發爭端，所以隱去其境緣、順從其起因來立名。犯諍與事諍這兩種諍依據起因立名，也不出於言語與尋覓；如今隱去起因、順從境緣來立名，有論師解釋說：言諍若是順從境緣彰顯名稱，境緣繁多如塵沙，而我的犯戒千差萬別無窮無盡，絕不可順從境緣來得名。答：言諍若從境緣來收攝，爭端便收攝不盡；若爭論二諦真理，更是無法被境緣完全涵蓋，因為彼此互不相涉。論及犯諍，是由於爭論罪過輕重才稱為犯諍，這便具有相互依存的關係，輕重情況並非單一；如果從犯戒的角度立名，就能將這類爭諍收攝殆盡，所以順從境緣立名。又問：覓諍若是順從境緣彰顯名稱，境緣分別有清白與濁穢，爭端便有兩種；那麼事諍的境緣也有是非之分，豈不也應順從境緣立名？答：犯戒所緣的境必定是濁穢的，而尋覓所緣的境則通於清白與濁穢；事諍的範圍也是狹隘的，專指羯磨已經作完的事，不包括其餘雜事以及尚未作完的事，無論羯磨的是非皆屬於已作之事。問：舉發羯磨僧事稱為「事諍」，舉發罪過為何不稱為「罪諍」，反而稱為「覓諍」？答：舉發僧事，是因為其必定已經有具體法事，所以得順從境緣稱為事諍；舉發罪過，未必當下真有其罪，因此是由於其必定經過了尋覓窺探的過程，所以順從起因稱為覓諍。事諍是就羯磨事業而確立，其餘三諍是就個人的行為行持而確立。理實上隨順各種因緣，爭諍乃是無量無邊的，現在姑且就僧團一方的教化威儀，大略標示這四種諍。

第二僧尼同異者謂尼僧各自有四諍不殊是名為同而有異者如僧尼論義兩情乖競此雖言諍然不假滅滅故不名言諍攝何故一二眾既別為之義稀二住處別故不礙羯磨說戒三復無共用藥滅故言諍反三如是乃至事諍亦爾此中有異者比丘與尼諍二眾犯二比丘諍尼犯或二尼諍比丘犯罪事不同者皆不在犯諍或比丘諍尼犯事同見不同者在言諍攝或比丘與尼諍二眾羯磨亦非事諍或二比丘諍尼羯磨成與不成在言諍中事諍攝以得有破僧共用藥滅故二尼諍比丘羯磨亦爾論起諍人多少者言犯二諍得通多少人起覓諍唯得三人已下起事諍無別如前三判。

第二、說明比丘與比丘尼戒的同異：比丘與比丘尼各自皆有四種諍端，本質並無差別，這稱為「同」。至於「相異」之處：例如僧尼之間討論教義，雙方心意乖離競諍，這雖然是言語之爭，但不需要憑藉滅諍法來滅除，所以不納入言諍範疇。為什麼呢？一、因為二眾身份有別，僧尼一同共事的機會極少；二、住處不同，不致妨礙彼此的羯磨與說戒；三、雙方沒有共同用藥滅諍的規範。因此僧尼之間的爭端與前述三點相反，乃至事諍也是如此。這其中的特異情況如下：比丘與比丘尼爭論二眾之罪，或者二位比丘爭論比丘尼之罪，或者二位比丘尼爭論比丘之罪，只要所爭的罪事不同，都不屬於犯諍；若是比丘爭論比丘尼犯戒之事，所見罪事相同而見解判定不同，則收攝於言諍之中；若是比丘與比丘尼爭論二眾的羯磨，也不屬於事諍；若是二位比丘爭論比丘尼羯磨的成就與不成就，屬於言諍中所含攝的事諍，因為可能導致破僧、需要共同用藥平息

之故；二位比丘尼爭論比丘羯磨成否，情況也是如此。論及引發爭端之人數的多寡：言諍與犯諍，無論多少人皆可引發；覓諍只能由三人以下引發；事諍則無特殊限制，如前面三種情況的判定。

第三辨諍根義者言根有四一貪無貪等就體性說根二僧界人就事說根三六諍等就業說根四十八法就法說根若泛評四種僧是非而生諍由僧起故言僧為根界人準此又摩夷云諍根本六分別十八何者為六一瞋恚二惱害三約為四惱疾五見取六邊邪二見廣說法非法乃至說非說十八種是名諍根本聚覓根有三初二同前三者以三舉事為根此是所犯事僧界人等是所評事故不同貪根者謂三不善心舉而生諍無貪等準此可知又由舉僧犯而生諍者故言僧為根僧根由犯界就遠緣說界為根餘者可解犯根亦四初三同覓四者六犯所起如增六說三舉等就所犯事說六犯者就能犯說故不同貪等為根者三不善心犯遠生於諍說為根既言是犯故無三善為根若就起諍行者得有三善心為根義事根有三如前三中初二說問四諍何故根有不同答言中多評法相故以十八事為根餘三不同故不說覓犯三中唯求犯不犯輕重故以三舉六犯等為根與事不同故不說事中同前二位故不說十八三舉六犯等根又解亦可準通互舉而已。

第三、辨明諍根的義理：言諍之根有四種：一、就體性來說，以貪心、無貪等為根；二、就事相來說，以僧、界、人為根；三、就業用來說，以六諍法等為根；四、就法義來說，以十八法為根。如果廣泛評議四種僧的是非而引發爭端，因為爭諍是由僧團而起，所以說僧為根；界與人準此可知。又《摩夷論》說：諍之根本有六種，細分有十八種。何謂六種？一、瞋恚；二、惱害；三、慳吝（約為）；四、惱嫉；五、見取；六、邊見與邪見。廣泛宣說法與非法，乃至宣說非說等十八種，這稱為爭諍根本聚。覓諍之根有三種：前兩種與前述相同；第三種是以三種舉罪之事為根，這是所指控的犯罪事實；而僧、界、人等是所評議之事，所以有所不同。所謂以貪為根，是指以貪、瞋、癡三種不善心舉發他人而引發爭端；無貪等三善心引發諍端準此可知。又因為舉發僧團犯過而引發爭諍，所以說僧為根；以僧為根是由於犯戒，若就遠緣來說則以界為根，其餘可以類推理解。犯諍之根也有四種：前三種與覓諍相同；第四種是六種犯戒的起因，如《增一阿含》等增六法中所說。三舉事等是就「所犯的事實」而言，六犯起因則是就「能犯的心念」而言，所以不同。以貪等為根，是指以三不善心造犯、輾轉引發爭諍，稱為犯根；既然名為犯戒，所以沒有以三善心為根本的說法；但若就引起諍端的爭辯者而言，在義理上是容許有以三善心為根的。事諍之根有三種，如前面三種諍中的前二種所說。問：為何四種爭諍的諍根各有不同？答：言諍多半是在評析法相，所以以十八事為根，其餘三諍情況不同所以不列；覓諍與犯諍純粹是探求犯與不犯、罪重與罪輕，所以以三舉、六犯等為根，這與羯磨僧事不同所以不列；事諍中與前兩種諍的前二位相同，所以不列十八法、三舉及六犯等為根。另一種解釋：也可以依通例互相援引列舉而已。

第四三性之義者言覓犯事皆通三性義準可知問不善犯中凡聖何異答凡夫遮性俱犯三果唯犯遮戒亦可凡夫犯廣略學人唯犯略十誦云凡夫通三性犯戒阿羅漢唯無記作四分亦似通善問四諍為善為不善答不善問若爾何故文云或善等耶答若據始心評理是非說作善後心乖惱即是諍今滅時滅諍不滅善言覓二諍中無記是善無記犯諍中無記是不善無記事諍中無記不定若言覓二諍中無記名善無記犯諍中事諍無記是不善無記問既言無記如何乃說王不善耶答論解不定此說微品善惡不能引於總報說為無記望感別報邊說善不善非謂泛爾無記心起故言無記問從三諍生事諍如何昔解若諍制言諍羯磨以七藥滅名言諍中事作若諍制覓諍中羯磨亦以七藥滅名覓中事作若諍制犯諍中羯磨亦同七藥滅名犯中事作若爾諍受日等羯磨何諍所收今解但使諍其一切已作百一羯磨道理是非事同見異者是言諍中事作若諍治人舉罪能舉證犯所舉諱犯不肯引過者覓中事作若前人羯磨惡心懈怠心者是犯中事作指事顯相品之差別廣如別章。

第四、辨析三性的義理：言諍、覓諍、犯諍、事諍都貫通善、不善、無記三性，其義理準照常規可知。問：在不善的犯戒中，凡夫與聖人有何差別？答：凡夫遮戒與性戒都會違犯，三果聖人只會違犯遮戒；也可以說凡夫會違犯廣戒與略戒，有學聖人只會違犯略戒。《十誦律》說：凡夫貫通善、惡、無記三性犯戒，阿羅漢唯有在無記心時有所誤作。《四分律》中似乎也通於善心犯戒。問：四種爭諍本身究竟是善還是不善？答：是不善。問：如果是這樣，為何律文說「或善等」呢？答：如果依據最初評議道理是非的發心，可以說作善心；後續演變成乖違惱怒，就成了爭諍。現在滅諍之時，是滅除爭諍之惡，而不是滅除善心。言諍與覓諍中的無記心屬於善無記；犯諍中的無記心屬於不善無記；事諍中的無記心則不定。如果說言諍與覓諍中的無記稱為善無記，那麼犯諍與事諍中的無記就是不善無記。問：既然說是無記，為何又說通於不善呢？答：論典的解釋並不固定。此處是指微細品級的善惡，其力量微弱，無法引生總報的大業，所以方便稱為無記；但對照感召個別別報的層面來說，仍屬於善或不善，並非指一般泛泛生起的純粹無記心，所以稱為無記。問：從三諍中如何衍生出事諍？過去的解釋是：如果為了制止言諍而作羯磨，以七滅藥來滅除，稱為「言諍中之事」；如果為了制止覓諍而作羯磨，也以七滅藥來滅除，稱為「覓諍中之事」；如果為了制止犯諍而作羯磨，同樣以七滅藥來滅除，稱為「犯諍中之事」。若是這樣，爭論「受日」等一般羯磨，應收攝在哪一種爭諍？現在的合理解釋是：只要是爭論一切已作過的百一羯磨法事，其道理是非、所爭之事相同而見解判定相異者，屬於「言諍中之事」；如果是爭論治罰人、舉發罪過，能舉發者指證犯罪，而被舉發者隱諱罪行、不肯引咎認錯，屬於「覓諍中之事」；如果在前人主持羯磨時心懷惡念、懈怠放逸，屬於「犯諍中之事」。各別指陳具體事由以顯明行相與品級差別，詳細內容如別章所明。

第五定諍多少者如律中云或有言即是言諍或有言非言諍或有言諍即是言或有言即是諍或有言非諍或有諍即是言或有諍非言廣如彼說此中首解諍有二種初言單諍者因其論義兩情乖背無伴勢者是名單諍以是義故或有言者舉單言即言諍者是單諍或有言者舉單言非言諍者非單諍是往復單言恐此單言諍濫餘三諍故須簡言或有言諍即言者謂是言諍非三諍後言重諍者兩人論義執情致鬪復有餘人即伴勢力自重諍故或有言即是諍是初總顯也或有言非諍者或有諍即是言者正是重諍恐此重生諍謂是餘三諍故須簡之或有諍非言諍謂是餘三諍犯觝等諍準此類解故律不論廣如首解。

第五、判定諍端相狀的多寡：正如律中所說：或有言語即是言諍，或有言語並非言諍；或有言諍即是言語；或有言語即是諍，或有言語並非諍；或有諍即是言語，或有諍並非言語，詳細內容如該律所載。對此，首師解釋爭諍有兩種：最初所說的「單諍」，是指因為討論法義，雙方心意相左，各自沒有同黨聲援者，這稱為單諍。基於此義，所謂「或有言語」，舉出單純言辭即是言諍者，是指這種單諍；所謂「或有言語」，舉出單純言辭而非言諍者，是指不構成諍事的言辭，只是往復問答的單純言語；因為擔心這種單純言語的諍執會與其餘三諍相混淆，所以必須加以揀別。所謂「或有言諍即是言語者」，是指純屬言諍、而非其餘三諍。後面所說的「重諍」，是指兩個人論議法理，各執己見而引發爭鬥，又有其他人加入作為同黨聲援，使諍事轉為嚴重；所以「或有言即是諍」，是最初總括開示；「或有言非諍者」，以及「或有諍即是言者」，正是指這種重諍。因為擔心這種嚴重的諍執會被誤認為是其餘三諍，所以必須加以揀別。所謂「或有諍非言諍」，是指其餘三諍——犯諍、覓諍、事諍等，準照此類推理解，所以律文不再贅述，詳細如首師所釋。

No. 747-B 新羅國寄還書

第 747-B 號 新羅國寄還書

No. 747-B 新羅國寄還書
寄南山律祖義鈔三軸於唐國左神策軍李侍御伏侍御狀：
切析義鈔，侍御識能通古，存心利物，寓二乘之奧典，達萬品之未諭。遺訓先被於東國，聖教却流於西秦，廣布中華宣揚勝業。軌範闕而復全，學功寡而易曉，誠心至重，願普傳之，幸甚。謹狀。
大中三年五月三日新羅國王城慧明寺沙門狀
專檢校寫東泉寺沙門

寄還南山律祖《義鈔》三卷於唐國左神策軍李侍御。伏讀侍御來狀，深切分析《義鈔》之要。侍御見識貫通古今，存心利益萬物；寄託於二乘之玄奧典籍，通達萬般品類尚未曉諭之微言。先師遺訓雖先流布於東國，聖人遺教今乃迴流於西秦。使正法廣泛布化於中華，宏大宣揚勝妙之弘業。讓原本殘闕的教範得以重歸圓滿，後學只需費微少之功便能通達易曉。此等至誠之心極為深重，願此法寶得以普遍流傳，實乃大幸之甚！謹此奉狀。

大中三年五月三日新羅國王城慧明寺沙門狀

大中三年五月三日新羅國王城慧明寺沙門狀

專檢校寫東泉寺沙門

專司校勘抄寫東泉寺沙門

唐法寶律師批

唐朝法寶律師批註

唐法寶律師批
此之三軸名拾毗尼，即集義鈔也。國初南山祖師述，助釋行事鈔矣。于時艸藁纔成，新羅僧之所竊，歷今二百餘載不覩其文。去會昌五年春，幸因大檀越李侍御字元佐附海東金舍人於本國求之，蒙彼國王城慧明寺。

這三卷著作名為《拾毘尼》，也就是《集義鈔》。唐朝初年南山律祖撰述此書，用以輔助解釋《行事鈔》。當時草稿剛剛完成，就被新羅僧人竊取帶走。歷經兩百餘年，在中土未曾得見其文。直到往昔會昌五年春季，幸逢大護法檀越李侍御（字元佐），託付海東金舍人前往新羅尋求此書，承蒙該國王城慧明寺寄還。